דיני חוזים

חוברת שאלות ותשובות מנומקות

פרק 1: שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

1. מהי ההגדרה המקובלת ל"חוזה" במשפט הישראלי?

1. הסכם משפטי; ההגדרה התגבשה בפסיקה ולא בחוק
2. הסכם בכתב וחתום על ידי שני הצדדים, כפי שמוגדר בחוק החוזים
3. כל הסכמה בין שני אנשים, כשהצדדים רצו בה בלב שלם
4. הבטחה הדדית שיש בצידה תמורה כספית, לפי סעיף 1 לחוק

התשובה הנכונה: א. בחוק החוזים (חלק כללי) אין הגדרה ל"חוזה"; ההגדרה "הסכם משפטי" נוצרה בפסיקה. המילה המכריעה היא "משפטי": לא כל הסכמה בין בני אדם היא חוזה. חתימה, כתב או תמורה אינם תנאי להגדרה.

2. שני סטודנטים כתבו מסמך בשם "חוזה" לטיול משותף לפני המבחנים, חתמו עליו, וקבעו קנס של 600 דולר למי שיחמיץ פעמיים לימוד משותף. אחד הפר והשני תובע את הקנס. מה הטיעון המשפטי המרכזי נגד התביעה?

1. אין חוזה כי לא נקבעה תמורה כספית בין הצדדים
2. לא כל הסכם הוא חוזה: ייתכן שאין כוונה ליצור יחסים משפטיים, או שמדובר בהסכם חברי-אינטימי שאינו שפיט
3. אין חוזה כי חוזה בין סטודנטים חייב להיחתם בנוכחות עורך דין
4. אין חוזה כי הקנס שנקבע גבוה מדי

התשובה הנכונה: ב. הדוגמה ממחישה שהסכם, כתב וחתימה אינם מספיקים: צריך לעבור את שומרי הסף – כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות. הסכם חברי בין שני סטודנטים על לימוד משותף נמצא קרוב לחריג של הסכמים פרטיים/אינטימיים. אין דרישה לנוכחות עורך דין.

3. מהם שני שומרי הסף שהסכם צריך לעבור כדי להיחשב חוזה שבית המשפט ידון בו (מלבד כשרות משפטית)?

1. הצעה וקיבול
2. כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות
3. תום לב וכשרות
4. גמירת דעת ומסוימות

התשובה הנכונה: ב. שומרי הסף הם כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות. גמירת דעת ומסוימות הם התנאים לכריתת חוזה בקומה הראשונה, אחרי שעברו את שומרי הסף. הצעה וקיבול היא טכניקת כריתה. תום לב הוא נושא נפרד.

4. הצדדים כתבו במפורש בהסכם: "אין בכוונתנו ליצור יחסים משפטיים". מה הדין?

1. ההצהרה אינה רלוונטית כלל, וההכרעה נעשית רק לפי מבחני העזר
2. ההצהרה תקפה רק אם נחתמה בנוכחות עורך דין
3. ההצהרה מכריעה תמיד ואין לבית המשפט סמכות להתעלם ממנה
4. ברוב המקרים בית המשפט יכבד את ההצהרה, למעט מקרים חריגים הדורשים בדיקה מעמיקה, כמו לוין נ׳ לוין

התשובה הנכונה: ד. שלב א׳ בבדיקת הכוונה הוא הביטוי המפורש, ובית המשפט ברוב המקרים מכבד אותו. אבל "ברוב המקרים" ולא תמיד: בלוין נ׳ לוין התקיימה הצהרה מפורשת של העדר כוונה, ובכל זאת נקבע שיש חוזה. ההצהרה אינה נטולת משמעות ואינה מכריעה באופן מוחלט.

5. איזו אינדיקציה מחזקת את המסקנה שהייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים?

1. ההסכם עוסק בעניין רוחני או דתי
2. ההסכם נערך במשרד עורכי דין, בלשון מסודרת ובין צדדים עסקיים בנושא כספי
3. ההסכם נאמר בקול רם ברחבת ריקודים בחתונה
4. ההסכם נערך בין בני משפחה בנושא חברי

התשובה הנכונה: ב. מבחני העזר: נסיבות עריכה (משרד עורכי דין – אינדיקציה חזקה), שפה (מסודרת ומשפטית), יחסים (עסקיים/זרים) ונושא (כסף, מסחר, נכסים) – כולם מצביעים על כוונה משפטית. שאר האפשרויות מצביעות על העדר כוונה.

6. בעל דירה הבטיח למתווך, ברגע של ייאוש משותף בסלון: "אם תמצא קונה אשלם לך גם מכיסי". לאחר שהדירה נמכרה סירב לשלם וטען ל"מחווה חברית". באיזה שלב של הבדיקה נדון הטיעון שלו?

1. בשומר הסף השני – האם העניין שפיט לפי סעיף 33
2. בשומר הסף הראשון – האם הייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים
3. בשלב תום הלב במשא ומתן – האם נהג בהגינות
4. בשלב המסוימות – האם סוכמו הפרטים המהותיים

התשובה הנכונה: ב. הטענה "זו הייתה מחווה חברית ללא כוונה משפטית" היא טענה על העדר כוונה ליצור יחסים משפטיים – שומר הסף הראשון. אם בית המשפט משתכנע שההבטחה ניתנה במישור החברי/מוסרי בלבד – לא נכרת חוזה.

7. לפי מה נבחנת הכוונה ליצור יחסים משפטיים?

1. לפי קיומה של חתימה על המסמך בלבד
2. לפי רצונו הפנימי של הצד החזק בלבד
3. לפי מה שכל צד באמת חשב בליבו, כפי שיעיד בבית המשפט
4. לפי מה שמשתקף כלפי חוץ: ההצהרות, ההתנהגות והנסיבות, ולא לפי מה שהיה בלב

התשובה הנכונה: ד. עיקרון "דברים שבלב – אינם דברים": בית המשפט בוחן ביטוי חיצוני (מילים, התנהגות, חתימה, יחסים, נושא) ומסיק מהם. חתימה היא אינדיקציה אחת בלבד ולא מבחן יחיד.

8. בפרשת לוין נ׳ לוין נחתם הסכם בין בני זוג בהליכי גירושין שכלל סעיף שאין כוונה ליצור קשר משפטי. מדוע נקבע בכל זאת שיש חוזה?

1. מפני שהסכם בין בני זוג הוא תמיד חוזה אכיף
2. מפני שהצדדים חזרו בהם בדיעבד מההצהרה והסכימו שיש חוזה
3. מפני שבית המשפט קבע שהצהרה מפורשת על העדר כוונה אינה תקפה לעולם
4. בית המשפט לא הצליח להכריע בכוונה (תיקו בין ההצהרה למבחני העזר) ופנה לשיקולי שפיטות ומדיניות, שהכריעו שיש לדון בהסכם

התשובה הנכונה: ד. לוין נ׳ לוין היא "תיקו": הצהרה מפורשת (אין כוונה) מול מבחני עזר (עורכת דין, לשון משפטית, כותרת "חוזה", נושא כספי). כשאי אפשר להכריע בכוונה, פונים לשפיטות: ילדים, צד חלש, מזונות. אלה הכריעו, ונקבע שיש כוונה וחוזה. לא נקבע שהצהרה אינה תקפה לעולם.

9. מהי התובנה העיקרית מלוין נ׳ לוין לגבי היחס בין שני שומרי הסף?

1. כשהצדדים הצהירו על העדר כוונה, אין צורך לבדוק שפיטות
2. הם אינם עובדים בטור אלא במקביל: שיקולי השפיטות משפיעים על ההכרעה בשאלת הכוונה
3. כוונה ושפיטות הם אותו מבחן בשני שמות
4. קודם נבחנת השפיטות, ורק אם התקיימה בודקים כוונה

התשובה הנכונה: ב. בית המשפט בודק לכאורה קודם כוונה, אך שיקולי השפיטות (ערכי החברה) כבר בראשו ומשפיעים על קריאת הכוונה. לכן עורך דין חייב לטעון בשני המישורים. אלה שני מבחנים נפרדים, ולכן גם הצהרה על העדר כוונה לא פוטרת מבדיקת השפיטות.

10. עורך דין מייצג את הבעל בתיק דומה ללוין נ׳ לוין ורוצה שההסכם לא ייחשב חוזה. מה עליו לעשות?

1. להדגיש רק שנכתב במפורש שאין כוונה משפטית
2. להסתמך על כך שלא נחתם חוזה בכתב
3. לטעון שהאישה חלשה ולכן אין לה מעמד
4. לשכנע גם שלא הייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים וגם שמבחינת שפיטות בית המשפט לא צריך להתערב

התשובה הנכונה: ד. לפי לוין נ׳ לוין, שיקולי השפיטות פועלים גם על הכוונה, ולכן טיעון הכוונה לבדו לא יספיק כל עוד בית המשפט סבור שיש אינטרס חברתי לדון. הסיכוי להצליח הוא רק אם משכנעים בשני המישורים.

11. מהי הנקודה המרכזית של "הנרטיב" בפרשת לוין נ׳ לוין?

1. אותן עובדות יכולות להיקרא בסיפורים שונים, והסיפור שמאמץ השופט משפיע על ההכרעה
2. נרטיב הוא רק תיאטרון ואינו משפיע על התוצאה
3. בית המשפט מתעלם מנרטיב ובוחן רק סעיפי חוק
4. כל נרטיב משפטי חייב להיות מבוסס על ראיות בכתב

התשובה הנכונה: א. השופטים ראו כנראה סיפור של אישה חלשה וילדים בתווך; סיפור אחר (בעל נדיב מול אישה תובענית) אולי היה מוביל לתוצאה אחרת. עורך דין עובד במישור המשפטי ובמישור הנרטיבי: הסיפור האמיתי, הצד החלש והחזק וההקשר האנושי.

12. מהו הרציונל לדרישת השפיטות?

1. צמצום מספר החוזים שמותר לכרות
2. הבטחה שכל הסכם יהיה כתוב
3. מניעת הגשת תביעות על ידי אנשים שאינם עורכי דין
4. בית המשפט הוא מוסד ציבורי הממומן מכספי הציבור, ולכן לא ראוי שכל מחלוקת פרטית זניחה תגיע אליו

התשובה הנכונה: ד. הרציונל: משאבי בית המשפט ציבוריים, ויש לו תפקיד חברתי-חינוכי. לכן ההכרעה מה ראוי להגיע אליו היא החלטת מדיניות משפטית. השפיטות לא קשורה לצורת ההסכם או לייצוג.

13. מהי נקודת המוצא בשאלת השפיטות של הסכמים?

1. הסכם שפיט רק אם עניינו כספי
2. הסכמים הם שפיטים, וקיימים חריגים בלבד
3. הסכמים אינם שפיטים, אלא אם הוכח אינטרס ציבורי בדיונם
4. הסכם שפיט רק אם נחתם בנוכחות שני עדים

התשובה הנכונה: ב. נקודת המוצא: הסכמים שפיטים, כי יש אינטרס חברתי מובהק שהסכמים יקוימו. אי-שפיטות היא חריג ולכן נטל השכנוע נוטה על המבקש לחרוג.

14. אחת מהאפשרויות הבאות אינה חריג מוכר לשפיטות:

1. זוטי דברים
2. הסכמים פוליטיים בליבת הפעילות הפרלמנטרית
3. חוזה למתן ציון או פרס לפי הכרעת גורם מוסכם
4. חוזה שנחתם בין שני אנשי עסקים בנושא כספי

התשובה הנכונה: ד. ארבעת החריגים: זוטי דברים, הסכמים פרטיים-אינטימיים, הסכמים פוליטיים (בליבה) וסעיף 33. חוזה עסקי רגיל בנושא כספי הוא הדוגמה האופיינית ל"הסכם שפיט".

15. שני חברים הסכימו ביניהם בכתב וחתמו על הסכם מפורט שלפיו מי שלא יגיע לשיעור הלימוד המשותף ישלם 500 ש"ח. לאיזה חריג לשפיטות קרוב המקרה?

1. הסכמים פוליטיים
2. זוטי דברים בלבד
3. סעיף 33 לחוק החוזים
4. הסכמים פרטיים ואינטימיים (חברות קרובה)

התשובה הנכונה: ד. הסכם במרחב האישי המובהק (חברות קרובה, משפחה, זוגיות) עשוי להיחשב לא שפיט משיקולי מדיניות ציבורית, גם אם הצדדים הצהירו על כוונה משפטית. זה אינו עניין פעוט במובן של זוטי דברים, אך בית המשפט עשוי לראות בו סכסוך שייך למישור החברי.

16. בני זוג חתמו על הסכם ממון המסדיר חלוקת רכוש. האם החריג של הסכמים פרטיים ואינטימיים יחול?

1. כן, אם הצדדים לא היו מיוצגים
2. כן, אם ההסכם נחתם לפני הנישואין
3. לא. הסכמים בעלי אופי רכושי מובהק, כמו הסכמי ממון, גירושין וכתובה, שפיטים
4. כן, כל הסכם בין בני זוג אינו שפיט

התשובה הנכונה: ג. החריג מתמקד בתחום ה"אפור" של הסכמות אינטימיות שאינן הולמות הכרעה משפטית חוזית. הסכמי ממון, גירושין וכתובה שפיטים ואכיפים (לרוב במסגרת דיני המשפחה).

17. סיעות בכנסת חתמו על הסכם הקובע כיצד יצביעו בחוק מסוים, תחת איום בקנס כספי. מה צפוי להיות יחס בית המשפט?

1. יאכוף רק אם הקנס אינו גבוה
2. לא יאכוף, כי בית המשפט לא מכיר בהסכמים בין גופים ציבוריים כלל
3. יאכוף, כי יש כוונה משפטית מפורשת
4. יסרב לאכוף: זו ליבת הפעילות הפוליטית וההכרעה בה שייכת לציבור בקלפי

התשובה הנכונה: ד. הסכמים פוליטיים בליבת הפעילות הפרלמנטרית אינם שפיטים משיקולי הפרדת רשויות ודמוקרטיה. אין זה כלל גורף נגד כל הסכם פוליטי: בהיבטים מנהליים או חלוקת תפקידים (למשל מינויים בדירקטוריונים ציבוריים) נכונות בית המשפט להתערב גוברת.

18. מה קובע סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי)?

1. כל חוזה חייב להיות בכתב אם עניינו מקרקעין
2. חוזה שנכרת בטעות ניתן לביטול
3. חוזה למתן ציון, תואר או פרס לפי הכרעה או הערכה של צד או של אדם שלישי – ההכרעה אינה נושא לדיון בבית המשפט
4. חוזה שנכרת בניגוד לחוק הוא בטל

התשובה הנכונה: ג. סעיף 33 הוא החריג החקוק לשפיטות: כשהוסכם מראש שגורם מקצועי מכריע (שופט בתחרות, ועדה, בוחן), בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתו. השאר הן הוראות אחרות בחוק (דרישת כתב, טעות, אי-חוקיות).

19. בפרשת קרסניאנסקי משתתף בחידון תנ"ך קיבל 6 נקודות במקום 10 על תשובה שלדעתו נכונה. כיצד נקבע?

1. התקנון אינו חוזה ולכן אין תביעה כלל
2. בהתאם לסעיף 33 – השופטים הם המכריעים, וההכרעה אינה שפיטה
3. המשתתף זכה, כי התקנון קבע שתשובה נכונה שווה 10 נקודות
4. בית המשפט בחן את התשובה והחליט שהיא נכונה

התשובה הנכונה: ב. התקנון הוא חוזה למתן ציון/פרס, והוסכם בו שהשופטים הם המכריעים. סעיף 33 אומר שבית המשפט לא ידון בהכרעה. התקנון כן נחשב חוזה (הבעיה היא שפיטות ההכרעה), ובית המשפט לא החליף את שיקול דעת השופטים.

20. מה השאלה שנותרה פתוחה בפרשת קרסניאנסקי?

1. האם התקנון נחתם כדין
2. האם סעיף 33 חל גם על טעות חשבונית של השופטים בסיכום הנקודות
3. האם החידון הוא חוזה בכלל
4. האם המשתתף גילה נאמנות לתקנון

התשובה הנכונה: ב. השאלה הפתוחה היא היקף סעיף 33: לפי הגישה המצמצמת הוא חל רק על שיקול דעת מקצועי ולכן טעות טכנית ניתנת לתיקון; לפי הגישה המרחיבה גם טעות חשבונית חסומה. לא הוכרע בפסיקה.

21. מהו היחס בין שאלת "האם נכרת חוזה" לשאלת "תום הלב במשא ומתן"?

1. אם נכרת חוזה, בהכרח הצדדים נהגו בתום לב
2. תום לב הוא תנאי לכריתת חוזה, ובלעדיו אין חוזה
3. שתי שאלות נפרדות: אפשר שנכרת חוזה למרות חוסר תום לב, ואפשר שלא נכרת חוזה אף שהצדדים נהגו בהגינות
4. שאלת תום הלב נבחנת רק אחרי שנכרת חוזה

התשובה הנכונה: ג. שתי הקומות של הקומה הראשונה בארמון: כריתה (גמירת דעת ומסוימות) והתנהגות (תום לב). הן עצמאיות: שני רמאים יכולים לכרות חוזה, ושני אנשים הגונים יכולים להיפרד בלי חוזה.

22. איזה משפט נכון לגבי שפת ההסכם כאינדיקציה לכוונה?

1. שפת ההסכם אינה אינדיקציה רלוונטית כלל
2. שפה משפטית היא אינדיקציה לכך שאין כוונה משפטית
3. שפה מסודרת ומשפטית ("הפרה", "פיצויים", "סעדים") היא אינדיקציה לכוונה משפטית, אך אין חובה לכתוב בשפה משפטית
4. חוזה חייב להיכתב בשפה משפטית אחרת הוא לא יוכר

התשובה הנכונה: ג. שפה היא אחד ממבחני העזר: ככל שהלשון מסודרת ומלאה במונחים משפטיים, כך היא מעידה שהצדדים חשבו על כך משפטית. אך אין חובה לשפה משפטית, וההסכם יכול להיות חוזה גם בלשון יומיומית.

23. לפי "ארמון דיני החוזים", מה קורה בקומה הראשונה?

1. עוסקים בכריתת חוזה ובתום לב במשא ומתן
2. עוסקים בביטול חוזה בשל פגמים בכריתה
3. עוסקים בתרופות על הפרת חוזה בלבד
4. עוסקים בכשרות משפטית של קטינים בלבד

התשובה הנכונה: א. הקומה הראשונה (פרק א׳ לחוק החוזים) היא שלב המשא ומתן: כריתת חוזה ותום לב. כשרות היא שומר סף, ופגמים ותרופות הם נושאים שבהמשך הקורס.

24. ראובן הוא זמר מצליח. שמעון הוא נגן גיטרה, אשר ליווה את ראובן בהופעותיו במשך שנים. בשלב מסוים, הקליט שמעון כמה שירים, והשמיע אותם לראובן במספר הזדמנויות. לאחר שמיעת השירים, התגבש אצל ראובן הרצון לשתף פעולה עם שמעון, והפיכת השירים שהקליט שמעון למיזם מוזיקלי מיוחד – שותפות בין השניים. לפיכך, הזמין ראובן את שמעון לשיר עימו מספר פעמים במהלך הופעותיו. לאחר תקופה, החל שמעון לפעול בשיתוף פעולה עם מפיק מוזיקלי אחר. ראובן מתרעם על כך וטוען להפרת חוזה מצד שמעון. שמעון טוען, כי השתתפותו כזמר בהופעותיו של ראובן נעשו במסגרת חברתית בלבד. מה משקף נכונה את הדין הנוהג:

1. לא ניתן להסיק על כוונה ליצור יחסים משפטיים של הצדדים, כיוון שאין בין השניים מסמך בכתב.
2. יש לבחון את נסיבות ההסכמה שבין הצדדים ואת התנהגותם, על מנת לברר מנסיבות העניין האם התגבשה אצל הצדדים כוונה ליצור יחסים משפטיים.
3. גם אם התגבשה אצל הצדדים הסכמה ליצור יחסים משפטיים, הרי שמדובר בהסכם שאינו שפיט.
4. מאחר שמדובר בנושא מסחרי (שותפות בתחום המוזיקה), ברור שלצדדים הייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים.

התשובה הנכונה: ב. כוונה ליצור יחסים משפטיים נלמדת מהנסיבות וההתנהגות, לא ממסמך בכתב בלבד, ולא כל נושא מסחרי מבטיח כוונה כזו.

25. ראובן ולאה ניהלו מערכת יחסים זוגית במשך מספר חודשים. בשלב מסוים, הציע ראובן ללאה נישואין. ההצעה נעשתה במהלך מסיבת אירוסין, תוך שראובן נותן ללאה טבעת. זמן קצר לאחר מכן, חזר בו ראובן מרצונו לשאת את לאה לאשה. לאה מגישה כנגד ראובן תביעה לפיצויים בשל הפרת חוזה. מה מתאר נכונה את הדין הנוהג:

1. הבטחת נישואין אינה יכולה לקיים את דרישת השפיטות, ולפיכך לא ניתן לתבוע פיצויים בשל הפרת חוזה.
2. לא ניתן לשלול על הסף כי בית המשפט יחליט מתוך נסיבות העניין להחיל את דיני החוזים בסכסוך זה.
3. לא ניתן לתבוע פיצויים בשל הפרת חוזה, מאחר שלצדדים לא הייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים.
4. ניתן לתבוע על הפרת חוזה, וזאת גם במידה שרק לאחד הצדדים הייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים, מאחר שמדובר בנושא שפיט.

התשובה הנכונה: ב. אי אפשר לשלול על הסף כי בית המשפט יחיל דיני חוזים בסכסוך (למשל הבטחת נישואין): הכול נבחן לפי נסיבות העניין, כוונה ושפיטות.

26. מרים היא סטודנטית לתואר שני באוניברסיטה. לאחר שנת לימודים, הגישה מרים הצעת מחקר. בתקנון האוניברסיטה נקבע כי "לוועדה היחידתית בכל פקולטה הסמכות לבדוק ולאשר תכניות מחקר של תלמידים, לאחר קבלת חוות דעת מקצועית". בעניינה של מרים, הוועדה היחידתית קיבלה חוות דעת מקצועית ממספר בודקים חיצוניים, אשר רובם סברו כי הצעת המחקר אינה מתאימה לעבודת תואר שני. האוניברסיטה הודיעה למרים על הפסקת לימודיה. מרים מגישה לבית המשפט בקשה כי בית המשפט יורה לאוניברסיטה להמשיך את לימודיה – שכן בין חוות הדעת שהוגשו לוועדה היחידתית היו גם חוות דעת חיוביות. כמו כן מגישה מרים תביעה לפיצויים. מה משקף נכונה את הדין הנוהג:

1. מדובר בחוזה בו מתחייבת האוניברסיטה ליתן תואר "על פי הכרעה או הערכה" של הגורמים המוסמכים בה. לפי הוראת חוק החוזים, בחוזים מסוג זה אין ההכרעה או ההערכה לפי החוזה נושא לדיון בבימ"ש.
2. על בית המשפט להיעתר לתביעתה של מרים, מאחר שלצדדים בהחלט הייתה כוונה ליצור יחסים משפטיים.
3. מדובר בחוזה בו מתחייבת האוניברסיטה ליתן תואר "על פי הכרעה או הערכה" של הגורמים המוסמכים בה. לפי הוראת חוק החוזים, בחוזים מסוג זה לבית המשפט שיקול דעת להורות על אכיפתם, ועל פסיקת פיצויים.
4. מדובר בחוזה בו מתחייבת האוניברסיטה ליתן תואר "על פי הכרעה או הערכה" של הגורמים המוסמכים בה. לפי הוראת חוק החוזים, בחוזים מסוג זה לבית המשפט שיקול דעת לפסוק פיצויים, אך אין לבית המשפט סמכות להורות על אכיפתם.

התשובה הנכונה: א. חוזה שבו ההכרעה היא "על פי הכרעה או הערכה" של גורם מוסמך – לפי החוק אין ההכרעה או ההערכה נושא לדיון בבית המשפט (חריג שפיטות).

27. כאשר לאחד הצדדים אין כוונה ליצור יחסים משפטיים:

1. ככלל ,לא ייתכן שנכרת חוזה.
2. ייתכן שנכרת חוזה ,אך ניתן לבטלו בשל פגם בכריתה.
3. ייתכן שנכרת חוזה ,אך ניתן לבטלו כיוון שמדובר בחוזה פסול.
4. נכרת חוזה ,כיוון שדי בכך שלאחד הצדדים יש כוונה ליצור יחסים משפטיים. שאלה מבחינת לשכה:

התשובה הנכונה: א. כשלאחד הצדדים אין כוונה ליצור יחסים משפטיים, ככלל לא ייתכן שנכרת חוזה.

פסיקה בפרק

לוין נ' לוין (ע"א 3833/93)

בני זוג בהליכי גירושין חתמו אצל עורכת דין על הסכם מזונות ותמיכה לתקופה שעד הגט, ובו סעיף שאין כוונה ליצור קשר משפטי. הבעל הפסיק לשלם והאישה תבעה.

הלכה: כשהצהרת הצדדים ומבחני העזר נוגדים ואין אפשרות להכריע בכוונה – פונים לשיקולי שפיטות ומדיניות. כאן (ילדים, צד חלש, מזונות) השפיטות הכריעה, ונקבע שיש כוונה וחוזה. שומרי הסף אינם עובדים בטור אלא במקביל, ולעורך דין לא די לטעון "אין כוונה" – צריך לשכנע גם בעניין השפיטות.

קרסניאנסקי (ע"א 338/65)

משתתף בחידון תנ"ך קיבל 6 נקודות על תשובה שלדעתו שווה 10, ותבע בטענת הפרת תקנון החידון.

הלכה: סעיף 33 לחוק החוזים: חוזה למתן ציון/פרס לפי הכרעת גורם מוסכם – ההכרעה אינה נושא לדיון בבית המשפט. נשארה פתוחה השאלה אם גם טעות חשבונית חסומה (גישה מצמצמת מול מרחיבה).

פרק 2: העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

1. מהם שני התנאים המצטברים לכריתת חוזה (לאחר מעבר שומרי הסף)?

1. כתב וחתימה
2. העדה על גמירת דעת ומסוימות
3. כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות
4. תום לב וכשרות משפטית

התשובה הנכונה: ב. לאחר שומרי הסף (כוונה, שפיטות, כשרות) נדרשים העדה על גמירת דעת ומסוימות. החוזה נכרת בנקודת הזמן שבה שניהם מתקיימים.

2. שני אנשים חתמו על זיכרון דברים: המוכר מתחייב למכור, הקונה לקנות, וכתוב "ניפגש בעוד שבוע ונסגור את המחיר". מה נכון?

1. נכרת חוזה, כי כל הפרטים העיקריים סוכמו
2. יש כוונה ליצור יחסים משפטיים, אך אין עדיין גמירת דעת לגבי תנאי ההתקשרות, ולכן לא בטוח שיש חוזה
3. נכרת חוזה מיד, כי יש התחייבות הדדית
4. אין כוונה ליצור יחסים משפטיים, ולכן אין חוזה

התשובה הנכונה: ב. ההבחנה: כוונה לקשר משפטי (שומר סף) אינה גמירת דעת לעסקה (תנאי כריתה). כשהמחיר, פרט מהותי, פתוח, אין עדיין העדה על גמירת דעת.

3. מה משמעות הביטוי "גמירת דעת"?

1. הצהרה כתובה על כוונה להתקשר בעתיד
2. הסכמה עקרונית שעוד ניתן לשנות בכל עת
3. תשלום מקדמה בלבד
4. רצון מגובש והחלטי להתקשר, ולא סתם התעניינות כללית

התשובה הנכונה: ד. גמירת דעת היא החלטה סופית וחד-משמעית ("כן, אני בפנים"). לא די בהתעניינות, בהסכמה עקרונית או בהצהרת כוונות.

4. איזה מבחן אימץ המחוקק הישראלי לשאלת גמירת הדעת?

1. מבחן פורמלי שבו חתימה בלבד יוצרת חוזה
2. מבחן סובייקטיבי: מה באמת רצה כל צד בליבו
3. מבחן מעורב שבו הרצון הפנימי תמיד מכריע
4. מבחן אובייקטיבי: מה אדם סביר היה מבין מההתנהגות החיצונית

התשובה הנכונה: ד. החוק דורש "העדה על גמירת דעת" – גילוי חיצוני – ולכן המבחן אובייקטיבי, בהשראת המשפט האנגלי. אין זה מבחן פורמלי של חתימה בלבד.

5. מדוע בחר המחוקק במבחן האובייקטיבי?

1. כי בית המשפט אינו מסוגל לשמוע עדים
2. כי רצון פנימי אינו קיים בעסקאות מסחריות
3. בשל עקרון ההסתמכות וההגנה על הצד השני והוודאות המסחרית
4. כי המשפט האנגלי מחייב זאת

התשובה הנכונה: ג. הצד השני אינו יכול לדעת מה בליבך ומסתמך על התנהגותך. המשפט מגן על הסתמכות זו, והבחירה ערכית: הגנה על האחר ועל ודאות מסחרית מעל האוטונומיה של הרצון הפנימי.

6. מהי הסתמכות לצורך כריתת חוזה?

1. הסכמה בכתב להתקשרות
2. הוצאת כסף בציפייה לעסקה
3. הנחה של צד שהתנהגות הצד השני משקפת את רצונו הפנימי
4. ידיעה של הצד השני על כך שהחוזה יבוצע

התשובה הנכונה: ג. הסתמכות כאן היא ההנחה שההתנהגות החיצונית משקפת רצון פנימי. אין להתבלבל עם "הסתמכות" כראש נזק (פיצויי הסתמכות), שהוא הוצאות בגין ציפייה לחוזה.

7. אדם עורך זיכרון דברים לקניית רכב, חותם ומשלם מקדמה, אך בפרטיות הבהיר לחבריו שהוא רק מעמיד פנים כדי לשמור אופציה. המוכר לא ידע. מה הדין?

1. נכרת חוזה: לפי המבחן האובייקטיבי, ההתנהגות החיצונית מעידה על גמירת דעת וההסתמכות לגיטימית
2. לא נכרת חוזה, כי הקונה הצהיר בפני עדים
3. נכרת חוזה רק אם הקונה אישר זאת בבית המשפט
4. לא נכרת חוזה, כי לא הייתה גמירת דעת פנימית

התשובה הנכונה: א. במבחן האובייקטיבי "דברים שבלב אינם דברים": חתימה ומקדמה מלמדות אדם סביר על רצון לעסקה. המוכר הסתמך בתום לב ולא ידע על המשחק, ולכן יש חוזה (ייתכן גם פיצוי בגין חוסר תום לב).

8. קונה עונה לטיוטת חוזה רק באימוג׳י של אגודל, ובעבר ענה "קראתי, אני מאשר" ואז העסקה בוצעה. בית המשפט בקנדה קבע שנכרת חוזה. מדוע?

1. בנסיבות הספציפיות האגודל מילא את אותו תפקיד של אישור מילולי, ולכן הוא העדה על גמירת דעת
2. כי אימוג׳י הוא תמיד העדה על גמירת דעת
3. כי הקונה הודה שרצה לכרות חוזה
4. כי החוק קובע שכל תשובה אלקטרונית מחייבת

התשובה הנכונה: א. המבחן הוא נסיבתי: בהקשר ביניהם האגודל שימש לאישור. הסייג החשוב: ב-99% מהמקרים אימוג׳י לבדו לא ייחשב העדה על גמירת דעת.

9. איזה מהמשפטים נכון?

1. המבחן האובייקטיבי אינו מבחן טכני-פורמלי: בוחנים את מכלול ההתנהגות בנסיבות
2. כל מקדמה יוצרת חוזה לפי המבחן האובייקטיבי
3. המבחן האובייקטיבי בודק רק את לשון המסמך
4. כל חתימה על מסמך יוצרת חוזה לפי המבחן האובייקטיבי

התשובה הנכונה: א. המבחן האובייקטיבי אינו אומר שכל חתימה או מקדמה יוצרת חוזה. בית המשפט בוחן את מכלול ההתנהגות ושואל מה אדם סביר היה מבין מהתמונה המלאה.

10. כיצד משתקף עקרון ההסתמכות בדוקטרינת היעדר ההסתמכות?

1. הסתמכות נדרשת רק כאשר נחתם חוזה בכתב
2. הרצון הפנימי תמיד מכריע גם כשהצד השני אינו יודע עליו
3. המבחן האובייקטיבי חל רק כאשר יש הסתמכות; מי שיודע שההתנהגות אינה משקפת רצון, אינו מסתמך
4. היעדר הסתמכות פירושו שהצד השני לא הוציא הוצאות

התשובה הנכונה: ג. ההיגיון: המבחן האובייקטיבי נשען על הסתמכות. כשהצד השני ידע שהחתימה אינה משקפת רצון אמיתי (שיכור, מבולבל, הוחתם בתחבולות) – אין הסתמכות, אין העדה, אין חוזה.

11. בפרשת פרץ בונה הנגב נ׳ בוחבוט, מי הציג לראשונה את דוקטרינת היעדר ההסתמכות?

1. השופט רובינשטיין בהמשך
2. השופט שמגר, בדעת מיעוט
3. כל הרכב השופטים בעליון פה אחד
4. בית המשפט המחוזי בהכרעתו

התשובה הנכונה: ב. בעליון הרוב לא נכנס לשאלה (לא ערערו על עצם החוזה). השופט שמגר, בדעת מיעוט, הגדיר את הדוקטרינה. בהמשך, בפרשת ברשי, אומצה פה אחד.

12. בפרשת ברשי, מדוע נקבע שלא נכרת חוזה מתנה?

1. כי מתנה אינה יכולה להיות חוזה
2. כי המנוח הוכרז פסול דין לפני החתימה
3. כי החוזה נחתם ללא עדים
4. כי הנהנים ידעו שמצבו השכלי הבלבולי של המנוח גורם לכך שהתנהגותו אינה משקפת רצון אמיתי, ולכן אין הסתמכות

התשובה הנכונה: ד. המנוח לא הוכרז פסול דין (כשרותו מלאה). הנסיבות (חתימה ברכב, בלי רופא, בלי זמן להתייעץ, ידיעה על מצבו) הובילו למסקנה שאין הסתמכות, ולכן אין העדה על גמירת דעת ואין חוזה.

13. מדוע בפרשת הדר חברה לביטוח נ' פלוני לא ניתן היה להסתמך על העדר הסתמכות כדי לשחרר את האישה?

1. כי האישה הייתה כשירה משפטית והייתה אמורה להבין את החוזה
2. כי חברת הביטוח לא חתמה על המסמך
3. כי לחברת הביטוח הייתה הסתמכות לגיטימית: היא לא ידעה ולא יכלה לדעת על מחלת האישה והכפייה
4. כי לא הייתה חתימה של האישה

התשובה הנכונה: ג. חברת הביטוח ראתה אישה בוגרת שחותמת במשרד מסודר והייתה רשאית להניח שהחתימה משקפת רצון. לכן אין "העדר הסתמכות". (גם סעיף 17 – כפייה – נחסם, כי המאיים היה צד שלישי.)

14. מדוע עילת הכפייה (סעיף 17) לא עמדה לאישה בפרשת הדר?

1. כי הכפייה הייתה רק נפשית ולא פיזית
2. הסעיף מאפשר ביטול רק אם הכפייה נעשתה על ידי הצד השני לחוזה, והמאיים היה הבעל (צד שלישי)
3. כי חלף הזמן לביטול לפי סעיף 20
4. כי האישה לא איימה בתחילה לבטל

התשובה הנכונה: ב. סעיף 17 דורש כפייה מצד הצד השני לחוזה. כאן המאיים הוא הבעל, צד שלישי, ולכן העילה חסומה. זו אחת הסיבות שנזקקו לדוקטרינת "לא נעשה דבר".

15. מהו המאפיין של דוקטרינת "לא נעשה דבר" (Non Est Factum)?

1. החוזה תקף אך ניתן לביטול בהודעה לצד השני
2. החוזה תקף אך בית המשפט מקצץ בתוכנו
3. הפעולה נחשבת כאילו לא נעשתה כלל: אפסות, ולא חוזה הניתן לביטול
4. החוזה בטל רק מתאריך מתן פסק הדין

התשובה הנכונה: ג. "לא נעשה דבר" היא היעדר כריתה מלכתחילה (אפסות). זה שונה מביטול בפרק ב', שבו נכרת חוזה ושהוא ניתן לביטול.

16. מהם התנאים המצטברים להפעלת "לא נעשה דבר"?

1. ראיה במאזן הסתברויות (51%) ושיקולי נוחות
2. ראיה חזקה במיוחד (ודאות קרובה ל-100%) ושיקולי צדק קיצוניים
3. הכרזה על פסול דין ועדות רופא
4. כפייה פיזית מצד הצד השני

התשובה הנכונה: ב. העליון קבע רף ראייתי גבוה מאוד (לא 51% כבאזרחי רגיל), ותנאי נוסף של צדק קיצוני ("המצב זועק לשמיים"). לא נדרשת הכרזה כפסול דין, ולא נדרשת כפייה פיזית של הצד השני.

17. מהו הנימוק החלוקתי בפרשת הדר שבגללו נקבע "לא נעשה דבר"?

1. כי הבעל נעלם ולכן אין חוזה
2. כי חברת הביטוח התרשלה בבדיקת האישה
3. כי האישה זכאית לפיצוי מהבעל
4. למי קל יותר לשאת בנזק: חברת הביטוח יכולה לפעול נגד הבעל והאישה הייתה מושלכת לרחוב

התשובה הנכונה: ד. שני צדדים תמימים והצד האשם נעלם. בית המשפט שאל למי קל יותר לשאת בנזק: חברת הביטוח נשארת עם הלוואה, שעבוד וזכויות נגד הבעל, ואילו האישה תאבד את ביתה.

18. מה ההבדל המרכזי בין היעדר הסתמכות לבין "לא נעשה דבר"?

1. בהיעדר הסתמכות החוזה ניתן לביטול ובלא נעשה דבר לא
2. היעדר הסתמכות חל רק על קטינים
3. בהיעדר הסתמכות הצד השני ידע (או היה צריך לדעת); ב"לא נעשה דבר" הצד השני תמים והסתמך בתום לב
4. "לא נעשה דבר" נפוץ בהרבה מהיעדר הסתמכות

התשובה הנכונה: ג. בהיעדר הסתמכות הצד השני אינו מסתמך כי הוא יודע. ב"לא נעשה דבר" יש הסתמכות לגיטימית, ובכל זאת בשל צדק קיצוני נקבע שהפעולה לא נעשתה. ב"לא נעשה דבר" אין חוזה כלל (אין ביטול), ובהיעדר הסתמכות גם אין חוזה.

19. אדם חתם בלחץ אישה חולה על התחייבות, והצד השני לא ידע. באילו חריגים נבחן הפתרון הראשון?

1. נבטל את החוזה מכוח תום לב לפי סעיף 12
2. קודם נבדוק אם הצד השני ידע (היעדר הסתמכות), ואם לא, רק במצב קיצוני נשקול "לא נעשה דבר"
3. נקבע שהחוזה תקף ללא חריגים
4. נבחן מיד "לא נעשה דבר", כי הוא החריג הנפוץ

התשובה הנכונה: ב. סדר הבדיקה: היעדר הסתמכות (האם הצד השני ידע/היה צריך לדעת), ורק אחריו "לא נעשה דבר", חריג נדיר וקיצוני. אי אפשר לבטל חוזה מכוח סעיף 12; ביטול מצריך עילה מפרק ב׳.

20. מה נכון לגבי הרצון הפנימי בכריתת חוזה?

1. הוא אינו רלוונטי אף פעם
2. הוא תמיד מכריע
3. הוא מכריע רק בחוזים בין קרובי משפחה
4. ברוב המכריע של המקרים הוא אינו משחק תפקיד, ורק בשני חריגים מתחשבים בו

התשובה הנכונה: ד. הכלל האובייקטיבי חל כמעט תמיד. החריגים (היעדר הסתמכות, "לא נעשה דבר") מתחשבים בנסיבות שבהן הרצון הפנימי אינו משתקף או שהצד השני יודע זאת.

21. איזו אמירה משקפת נכון את היחס בין פרק א׳ לפרק ב׳ בחוק החוזים?

1. פרק ב׳ חל גם כשלא נכרת חוזה
2. שני הפרקים עוסקים רק בתום לב
3. פרק א׳ אובייקטיבי (האם נכרת חוזה), ופרק ב׳ הוא "המקום הסובייקטיבי" למי שהתנהג כאילו רצה אך לא באמת רצה
4. פרק א׳ סובייקטיבי ופרק ב׳ אובייקטיבי

התשובה הנכונה: ג. פרק א׳: מבחן אובייקטיבי לכריתה. פרק ב׳ מגיע אחרי שנכרת חוזה, ומאפשר ביטול למי שלא באמת רצה את החוזה והצד השני אינו "צדיק" (טעות, הטעיה, כפייה, עושק).

22. חברה "החתימה" מבוגר שהיה שיכור כדי שיחתום על מכירת דירה, והיא ידעה על כך. מה הדין לפי ההלכה שנלמדה?

1. יש חוזה, כי הוא חתם ולקח כסף
2. יש חוזה ניתן לביטול לפי סעיף 14
3. אין הסתמכות, ולכן אין העדה על גמירת דעת ואין חוזה
4. יש חוזה, ורק אם האדם הוכרז פסול דין ניתן לבטל

התשובה הנכונה: ג. כשהצד השני יודע שההתנהגות אינה משקפת רצון אמיתי אין הסתמכות, ואז אין העדה על גמירת דעת. אין צורך בהכרזה כפסול דין.

23. שרה, בת 84, סובלת ממחלת נפש קשה, ומאושפזת בבית חולים סיעודי. היא לא הוכרזה על ידי בית המשפט כפסול דין. בבעלותה של שרה מגרש בשכונת מגורים יוקרתית ברמת השרון (המגרש רשום על שמה במרשם המקרקעין). לשרה שני בנים: יורם ורחמים. בעבר, בטרם מחלתה, ציינה שרה פעמים רבות כי חלומה הוא לבנות על המגרש שתי יחידות דיור, ולראות את שני בניה (ומשפחותיהם) גרים בשכנות טובה במגרש. ברם, לאור גודלו של המגרש, לא ניתן היה לקבל היתר בניה לבניית שתי יחידות דיור במגרש (היינו – ניתן היה לקבל היתר ליחידת דיור אחת בלבד). לאחרונה פנה יורם, שהחל את דרכו בעולם העסקים, לבנק הבנקאים בע"מ ("הבנק") בבקשה לקבלת הלוואה – עבור עסקיו. כבטוחה להלוואה, הציע יורם לבנק כי הוא ישעבד לטובת הבנק את המגרש שבבעלותה של אמו (לצורך כך, תידרש כמובן הסכמתה של שרה). יום אחד, מגיע יורם אל בית החולים בו אושפזה שרה. יורם מספר לשרה כי הצליח לשכנע את רשויות התכנון לאפשר בניית שתי יחידות דיור במגרש ברמת השרון, וכי לצורך קבלת האישור הסופי, עליה לנסוע איתו לעיריית רמת השרון, ולחתום על המסמכים הנדרשים. כך, נוסעים השניים אל סניף הבנק שממוקם בסמוך לבניין העירייה. בבנק חותמת שרה על מסמך שלפיו היא מסכימה לשעבד את המגרש כבטוחה להלוואה שמקבל יורם מהבנק, כשבאותה עת היא חושבת שהיא חותמת על מסמכים לקבלת היתרי בניה. שרה חתמה מיד על המסמכים שהגיש לה פקיד הבנק, מבלי לעיין במסמך או לקרוא את תוכנו. מספר ימים לאחר מכן, הועברו כספי ההלוואה מהבנק ליורם. כעבור זמן, בעקבות אי פירעון ההלוואה על ידי יורם, ביקש הבנק לפעול למימוש השעבוד (היינו – למכור את המגרש ושהתמורה ממכירת המגרש תשמש לפירעון ההלוואה). הבנק פנה אל שרה, שנדהמה לגלות לראשונה על קיומו של השעבוד, ועל כך שחתמה על מסמך אחר מזה שחשבה שעליו היא חותמת. על פי הדין הנוהג:

1. בין הבנק לבין שרה נכרת חוזה, שכן המבחן לכריתת חוזה הוא אובייקטיבי, ומתוך התנהגות שני הצדדים, הייתה העדה על גמירת דעת.
2. שרה תוכל לטעון שלא נכרת חוזה, במידה שתצליח לשכנע כי לבנק לא הייתה הסתמכות על חתימתה או במקרה שתתקבל טענת 'לא נעשה דבר'.
3. שרה תוכל לטעון שלא נכרת חוזה, וזאת אך ורק במידה שתצליח לשכנע כי לבנק לא הייתה הסתמכות על חתימתה, אך במשפט הישראלי אין תחולה לטענת 'לא נעשה דבר'.
4. שרה תוכל לטעון שלא נכרת חוזה, וזאת אך ורק במידה שתצליח לשכנע כי התקיימו התנאים לקבלת טענת 'לא נעשה דבר'. לעומת זאת, גם אם תצליח שרה לשכנע את בית המשפט כי לבנק לא הייתה הסתמכות על חתימתה, הרי שעדיין אין בכך כדי למנוע טענה שעקב התנהגותה של שרה נכרת חוזה בין הצדדים.

התשובה הנכונה: ב. "לא נעשה דבר" או היעדר הסתמכות יכולים לאפשר טענה שלא נכרת חוזה (שרה, כפסולת דין בפועל).

24. על פי הדין הנוהג:

1. ניתן לטעון את טענת 'לא נעשה דבר' ,אך במקרים חריגים בלבד.
2. לא ניתן לטעון את טענת 'לא נעשה דבר' ,כיוון שטענה זו איננה מוזכרת בחוק החוזים.
3. ניתן לטעון את טענת 'לא נעשה דבר' רק במידה שנכרת חוזה בין הצדדים ואחד הצדדים מבקש לבטלו.
4. ניתן לטעון את טענת 'לא נעשה דבר' אך זאת רק בתוך זמן סביר מרגע שהסתיים המו"מ בין הצדדים.

ראובן התחייב בחוזה מפורט ,שנעשה בכתב ,למכור לשמעון מגרש בשטח של 250מ"ר. .18 לאחר כריתת החוזה התברר כי שטח המגרש בפועל הינו 220מ"ר בלבד .ידוע כי שמעון לא בדק את המגרש בטרם כריתת החוזה .עוד ידוע כי כל המקרקעין הסמוכים למגרש האמור שייכים לעירייה ,וכי העירייה הודיעה באופן ברור כי אין בכוונתה למכור את המקרקעין הסמוכים (בשלמותם או בחלקם) .החוזה בין הצדדים כלל סעיף של פיצויים מוסכמים .על פי הדין הנוהג: א .שמעון יוכל לזכות במקרה זה באכיפה מלאה של החוזה או בפיצויים בשל ההפרה – על פי בחירתו. ב .שמעון לא יוכל לזכות באכיפה מלאה של החוזה ,אך הוא יוכל לתבוע פיצויים בשל הפרת חוזה. ג .שמעון התרשל בכך שלא בדק את שטח המגרש טרם ההתקשרות .לפיכך בכל מקרה אין לשמעון עילות תביעה כנגד ראובן. ד .מדובר בהפרה שהיא בהכרח בגדר זוטי דברים .לפיכך ,שמעון לא יהיה זכאי כלל לתרופות בשל הפרת החוזה. הגנת הסיכול: .19 א .מגינה על מפר חוזה החוזה מפני כל התרופות בשל הפרת חוזה. ב .מביאה לפקיעת החוזה. ג .מגינה על מפר החוזה מפני תרופת האכיפה ומפני פיצויי קיום. ד .מגינה על מפר החוזה מפני ביטול החוזה בלבד.

התשובה הנכונה: א. טענת "לא נעשה דבר" קיימת אך שמורה למקרים חריגים בלבד (הדר נ׳ פלונית).

פסיקה בפרק

פרץ בונה הנגב נ׳ בוחבוט (ע"א 1932/90)
חברת יזמות החתימה אב מבוגר, בעל נטייה לשתייה ולא צלול, על חוזה מכירת דירה שבה גר בנו, בלי נוכחות הבן ותוך מתן כסף "מתחת לשולחן". המחוזי קבע שנכרת חוזה לפי מבחן אובייקטיבי.
הלכה: בדעת מיעוט קבע השופט שמגר: המבחן האובייקטיבי חל רק כשיש הסתמכות. מי שיודע שהחתימה אינה משקפת רצון אמיתי אינו מסתמך, ולכן אין העדה על גמירת דעת ואין חוזה. הרעיון הפך להלכה מחייבת בפרשת ברשי.

ברשי נ׳ עיזבון המנוח זלמן ברשי (ע"א 3601/96)
מנוח מבוגר בבית חולים סיעודי במצב "שכלי בלבולי", שלא הוכרז פסול דין, חתם ברכב, תוך פיקניק, על מתנת כל מניותיו לבן ולנכד, בנוכחות עורך דין.
הלכה: אין הסתמכות: הנהנים ידעו שהתנהגותו אינה משקפת רצון אמיתי (מצבו, חתימה ברכב, בלי רופא, בלי זמן להתייעץ). לכן אין העדה על גמירת דעת ואין חוזה. הרעיון של היעדר הסתמכות התקבל פה אחד.

הדר חברה לביטוח נ׳ פלוני (ע"א 8163/05)
אישה חולת נפש עם תלות קיצונית בבעלה חתמה מפחד על התחייבות לפנות דירה משועבדת להלוואת הבעל, בלי שחברת הביטוח ידעה על כך. הבעל נעלם.
הלכה: דוקטרינת "לא נעשה דבר" (Non Est Factum): חריג נדיר שבו הפעולה נחשבת כאילו לא

נעשתה. תנאים מצטברים: ראיה חזקה במיוחד (קרוב ל-100%) ושיקולי צדק קיצוניים. נימוק חלוקתי: למי קל יותר לשאת בנזק. מאז 2007 כמעט לא התקבלו טענות כאלה.

עדני נ' דוד (ע"א 7193/08)

שני אנשי עסקים ערכו זיכרון דברים למכירת חנות, ולא נקבעו מועדי התשלום.

הלכה: בית המשפט בוחן את ההתנהגות החיצונית ואת מה שאדם סביר היה מבין ממנה ולא את הרצון הפנימי (ראו גם פרק 3 – מסוימות).

פרק 3: מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

1. מהי "מסוימות"?

1. דרישה שהצדדים יסכמו בכתב את כל פרטי העסקה
2. דרישה שהצדדים יסכמו את הפרטים המהותיים של העסקה, ולא בהכרח את כולם
3. דרישה שהמחיר ייקבע בהסכמה בלבד
4. דרישה שהצדדים יחתמו על חוזה מפורט

התשובה הנכונה: ב. המסוימות דורשת הסכמה על הפרטים החשובים בלבד. פרטים לא חשובים אפשר להשלים. אין חובה בכתב כללי (דרישת כתב קיימת רק בחוקים מסוימים, כמו במקרקעין) ואין חובה לחתום או לסכם את כל הפרטים.

2. מהו "פרט מהותי" לצורך מסוימות?

1. כל פרט שאחד הצדדים הגדיר כחשוב
2. פרט שכל עוד לא סוכם, לא ניתן להאמין שהייתה לצדדים גמירת דעת
3. פרט שמופיע ברשימה שקבע המחוקק
4. פרט הנוגע למחיר בלבד

התשובה הנכונה: ב. ההגדרה: פרט שבלעדיו אין העדה על גמירת דעת. אין רשימה סגורה. המחיר לרוב מהותי, אבל לא תמיד ובכל מקרה ההכרעה נסיבתית.

3. מה הצעת השופט עציוני בפרשת קפולסקי נ' גני גולן?

1. להשלים תמיד פרט חסר לפי שיקול דעת השופט
2. ליצור "טופס" קבוע של פרטי חובה: אם כולם מולאו יש חוזה, ואם חסר פרט אין
3. לבטל את דרישת המסוימות לחלוטין
4. לדרוש שכל חוזה יהיה בכתב

התשובה הנכונה: ב. עציוני הציע רשימת פרטים (צדדים, נכס, עסקה, מחיר, מועדי תשלום, הוצאות ומסים) כתנאי סף ודאי. הפסיקה דחתה זאת.

4. מדוע נדחתה הצעת "טופס המסוימות"?

1. כי החוק אסר כל רשימה
2. כי היא יקרה לביצוע
3. כי היא מחייבת כתב בכל עסקה
4. כי היא מנתקת בין גמירת הדעת למסוימות, אף שכשהצדדים רצו בעסקה ב-100% פרטים חסרים אינם מפילים את החוזה

התשובה הנכונה: ד. בסיפור הדירה (שולם 90% מהמחיר, נמסרה חזקה, שמונה שנים) ברור שיש גמירת דעת, ולכן חוסר מועד תשלום אינו מפיל את החוזה. הטופס הקשיח היה שולל חוזה בניגוד לאינטואיציה ולמציאות. הפסיקה קבעה שהמסוימות אינה מנותקת מגמירת הדעת.

5. מהו היחס בין גמירת דעת למסוימות לפי הפסיקה?

1. שני התנאים שווים לחלוטין ואינם קשורים זה לזה
2. גמירת הדעת היא התנאי המרכזי ("המלך"), והמסוימות משנית ומשמשת גם אינדיקציה לגמירת דעת
3. המסוימות היא התנאי המרכזי וגמירת הדעת משנית
4. אין יחס ביניהם כלל

התשובה הנכונה: ב. ככל שסוכמו יותר פרטים, מתחזקת המסקנה שהייתה גמירת דעת; ככל שחסרים פרטים מהותיים היא נחלשת. לכן אי אפשר לנתק ביניהם.

6. בפרשת עדני נ׳ דוד, מדוע הרוב קבע שלא נכרת חוזה?

1. כי הצדדים המשיכו לנהל משא ומתן על מועדי התשלום ולא הסכימו עליהם, ולכן לא התגבשה גמירת דעת, ומועדי התשלום הם פרט מהותי
2. כי מועדי התשלום תמיד מהותיים בחוזה מכר
3. כי לא נחתם חוזה מפורט בכתב
4. כי הצדדים לא הגיעו לחוזה מפני שהיה סעיף חרטה

התשובה הנכונה: א. הרוב התרשם שמועדי התשלום מהותיים בנסיבות המקרה. לא נקבע ש"תמיד" מועדי תשלום מהותיים, וגם לא שהסיבה היא העדר חוזה מפורט (זיכרון דברים יכול להיות חוזה) או סעיף החרטה.

7. מה טען שופט המיעוט (עמית) בפרשת עדני?

1. שיש חוזה כי מועדי התשלום אינם נחוצים לעולם
2. שיש לפרש את החוזה לטובת הקונה
3. שהמחלוקת הייתה טכנית (לאן יופנה הכסף) ובראיית כלל ההתנהגות הייתה גמירת דעת, ולכן מועדי התשלום אינם מהותיים וניתן להשלים
4. שאין חוזה כי אין חתימה

התשובה הנכונה: ג. עמית ניתח את ההתנהגות באופן שונה והשתכנע שהייתה גמירת דעת. הוא לא קבע כלל גורף שמועדי תשלום אינם נחוצים, ולא עסק בפרשנות לטובת הקונה.

8. מה נכון לגבי "מתודולוגיה" של השופטים בעדני?

1. הרוב והמיעוט יישמו מבחנים שונים לחלוטין
2. כולם שאלו את אותה שאלה – האם חיסרון הפרט מונע מסקנה שהייתה העדה על גמירת דעת – והבדל התוצאות הוא ביישום
3. הרוב דרש פרשנות סובייקטיבית והמיעוט אובייקטיבית
4. המיעוט התעלם ממסוימות

התשובה הנכונה: ב. כולם יישמו אותה מתודולוגיה. השוני נבע משיקול דעת שיפוטי בהערכת הנסיבות.

9. איזו מהקביעות נכונה לגבי פרטים מהותיים?

1. פרטי ההובלה הם תמיד לא מהותיים
2. אין פרט שהוא תמיד חשוב ואין פרט שהוא תמיד לא חשוב; הכול תלוי בנסיבות
3. הצדדים והנכס בלבד הם מהותיים בכל עסקה
4. מחיר ומועדי תשלום הם תמיד מהותיים

התשובה הנכונה: ב. אין רשימה קבועה. בסיפור הדירה מועדי תשלום לא היו מהותיים; בעדני כן. כותרת "אין מועדי תשלום – אין חוזה" מטעה.

10. במסגרת עסקת הפסנתר, הצדדים סיכמו הכול מלבד מי אחראי להובלה. מה נכון?

1. נכרת חוזה רק אם הוסכם בכתב
2. יש חוזה ולא ניתן להשלים את הפרט
3. אם ההובלה פרט משני – יש חוזה והחסר מושלם; אם מהותי – אין חוזה
4. אין חוזה תמיד כי לא סוכם פרט

התשובה הנכונה: ג. הכול תלוי באם הפרט מהותי. פרט משני – החוזה נכרת ומשלימים. פרט מהותי – אין מסוימות ואין חוזה.

11. מהו סדר ההשלמה לפי סעיף 26 לחוק החוזים?

1. הוראה דיספוזיטיבית ואז נוהג
2. שיקול דעת השופט בלבד
3. נוהג קיים בין הצדדים, ואם אין – נוהג מקובל בחוזים מאותו סוג
4. קודם נוהג מקובל בשוק ואחר כך נוהג בין הצדדים

התשובה הנכונה: ג. סעיף 26 קובע מדרג: קודם נוהג בין הצדדים (אם היו עסקאות קודמות), ואם אין – הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג.

12. בעסקה קודמת בין מוכר לקונה, הקונה דאג תמיד להובלה. הפעם הנושא לא עלה. כיצד ישלימו?

1. לפי הנוהג בשוק גם אם שונה מהנוהג ביניהם
2. המוכר ידאג להובלה כי הוא בעל הנכס
3. אין השלמה, והחוזה בטל
4. לפי הנוהג בין הצדדים: הקונה ידאג להובלה

התשובה הנכונה: ד. סעיף 26: נוהג בין הצדדים קודם לנוהג בשוק. ההנחה: אם בעבר נהגנו כך ושתקנו הפעם, נמשיך כך.

13. מהי הוראה דיספוזיטיבית?

1. הוראה שהצדדים יכולים לסטות ממנה, ואם לא סיכמו – היא חלה כברירת מחדל
2. הוראה שאי אפשר להתנות עליה
3. הוראה שחלה רק כשיש נוהג
4. הוראה שחלה רק בחוזים בכתב

התשובה הנכונה: א. דיספוזיטיבית = מרשה: מודל ברירת מחדל. קוגנטית = כופה. הוראה דיספוזיטיבית משמשת מנגנון השלמה.

14. מדוע בית המשפט כמעט אינו משתמש בסעיף 46 (השלמת מחיר)?

1. כי המחיר תמיד נקבע בכתב
2. כי הסעיף חל רק על חוזי עבודה
3. כי בדרך כלל המחיר מהותי; אם לא סוכם אין גמירת דעת ואין חוזה, ולכן אי אפשר להגיע לשלב ההשלמה
4. כי הסעיף בוטל

התשובה הנכונה: ג. השלמה חלה רק על פרטים לא מהותיים. מכיוון שהמחיר בדרך כלל מהותי, אם לא סוכם – אין חוזה.

15. מה הכלל לגבי מנגנוני השלמה (נוהג, הוראות דיספוזיטיביות)?

1. חלים רק כשהצדדים הסכימו מראש
2. משמשים להשלמת כל פרט חסר, כולל מהותי
3. משמשים רק במכרזים
4. משמשים להשלמת פרטים לא מהותיים בלבד; פרט מהותי חסר = אין חוזה

התשובה הנכונה: ד. אם הפרט מהותי ולא סוכם – אין העדה על גמירת דעת ולכן אין חוזה, ולא מגיעים לשלב ההשלמה.

16. מהו מנגנון "ביצוע מיטבי" (אג׳מי נ׳ נווה שלום)?

1. הצדדים חוזרים למשא ומתן עד שיסכימו
2. מי שטוען שנכרת חוזה נותן לצד השני לבחור את הדרך הנוחה לו להשלמת הפרט החסר
3. הפרט משלים לפי מחיר השוק
4. בית המשפט קובע את הפרט החסר לפי שיקול דעתו

התשובה הנכונה: ב. הרעיון: מי שטוען שהפרט חשוב אך שיש חוזה – יניח לצד השני לבחור. מי שטוען שהפרט אינו חשוב – לא אמור להתנגד לכך. בפועל כמעט לא נזקקים לכך.

17. איזו טכניקת כריתה נבחנה בפרשות עדני נ׳ דוד ואג׳מי נ׳ נווה שלום?

1. חוזה אחיד
2. מכרז
3. הצעה וקיבול קלאסיים
4. זיכרון דברים, שבו הצדדים יושבים יחד ובודקים ישירות גמירת דעת ומסוימות

התשובה הנכונה: ד. בזיכרון דברים לא משנה מי הוגדר מציע ומי ניצע: בודקים ישירות האם ברגע החתימה התקיימו גמירת דעת ומסוימות.

18. מה קובע סעיף 2 לחוק החוזים (חלק כללי) לגבי הצעה?

1. פנייה המעידה על גמירת דעת של המציע ומסוימת דיה
2. פנייה הכוללת תשלום מקדמה
3. פנייה בכתב וחתומה
4. פנייה שהניצע חייב לקבל

התשובה הנכונה: א. הגדרת ההצעה כבר מכילה את שני התנאים: העדה על גמירת דעת ומסוימות. קיבול (סעיף 5) הוא הודעה המעידה על גמירת דעת הניצע.

19. מה ההבדל בין הצעה וקיבול לזיכרון דברים?

1. זיכרון דברים חייב להיות בכתב
2. אין הבדל בין השתיים
3. בהצעה וקיבול הצדדים אינם מסכימים באותו זמן ויש חשיבות לזהות המציע והניצע; בזיכרון דברים בודקים ישירות גמירת דעת ומסוימות
4. בהצעה וקיבול אין צורך בגמירת דעת

התשובה הנכונה: ג. בהצעה וקיבול חלים סעיפים 2–11 (חזרה מהצעה, פטירה, איחור וכו׳). בזיכרון דברים עושים "קיצור דרך".

20. שני אנשים הסכימו על כל פרטי העסקה מלבד מועד תשלום יתרה קטנה. הקונה שילם 90% והתגורר בנכס שמונה שנים. מה צפוי?

1. החוזה בטל מחמת אי-חוקיות בלבד
2. אין חוזה, כי לא נחתם חוזה בכתב
3. יש חוזה: גמירת הדעת ברורה ומועד התשלום אינו פרט מהותי שמונע מסקנה זו
4. אין חוזה, כי חסר פרט בטופס

התשובה הנכונה: ג. כשהצדדים התנהגו כמי שרוצים בעסקה ב-100%, פרט חסר אינו נחשב "כל כך נורא". הפסיקה ויתרה על טופס קשיח ובחנה נסיבות.

21. איזו אמירה נכונה לגבי דרישת המסוימות?

1. הפרטים המהותיים נקבעים על ידי הצדדים בלבד
2. המחוקק קבע רשימה סגורה בחוק החוזים
3. בית המשפט קובע לכל סוג עסקה מהם הפרטים המהותיים בה, לפי נסיבות
4. הפרטים המהותיים זהים בכל עסקה

התשובה הנכונה: ג. לכל סוג עסקה פרטים חשובים אחרים (מכר דירה, עבודה, זיכיון). בית המשפט הוא שקובע את המהותי בכל מקרה לפי הנסיבות.

22. בסיפור הדירה (תרגיל המס), מה עיקר הטיעון נגד פסק דין של שורה אחת "אין חוזה כי חסר מועד תשלום"?

1. שלא נחתם מסמך כתוב
2. שמועדי התשלום אינם נחוצים בעסקת מקרקעין
3. שהעלמת מס מכשירה את העסקה
4. התוצאה אינה אינטואיטיבית: ברור שהצדדים רצו את העסקה ב-100%, ולכן פרט חסר אינו מפיל את החוזה

התשובה הנכונה: ד. העיקרון: ברגע שברור שהצדדים רצו את העסקה ב-100% כל מה שלא סוכם נראה פחות חשוב. מכאן שהמסוימות אינה טופס אלא אינדיקציה לגמירת דעת.

23. בזכרון דברים שערכו צדדים נקבע כי: "חוזה מפורט ייערך בין הצדדים בתוך 30 יום". ברם, למרבה הצער הצדדים לא ערכו חוזה מפורט. על פי הדין הנוהג במקרה זה:

1. זכרון הדברים עצמו ייחשב כחוזה בין הצדדים, וכל הפרטים שלא סוכמו על ידי הצדדים – באשר הם - יושלמו על ידי מנגנוני ההשלמה.
2. זכרון הדברים עצמו לא יוכל להיחשב כחוזה, ולא ניתן לפנות למנגנוני ההשלמה.
3. זכרון הדברים יוכל להיחשב כחוזה, במידה שיש העדה על גמירת דעת של הצדדים.
4. זכרון הדברים יוכל להיחשב כחוזה, רק במידה שהצדדים ציינו זאת במפורש בזכרון הדברים.

התשובה הנכונה: ג. זיכרון דברים יכול להיחשב חוזה אם יש גמירת דעת ומסוימות; ההתחייבות לערוך חוזה מפורט אינה שוללת זאת. לא נדרש ציון מפורש.

24. כאשר צדדים עורכים זכרון דברים:

1. נדרשת חתימה של שני הצדדים על מנת שיהיה למסמך תוקף משפטי.
2. אין הכרח בחתימה של הצדדים.
3. נדרשת חתימה של אחד הצדדים בלבד.
4. נדרשת חתימה של המציע, אך אין צורך בחתימה של הניצע.

התשובה הנכונה: ב. אין הכרח בחתימה בזיכרון דברים (גמירת דעת ומסוימות הן העיקר; חתימה אינדיקציה בלבד).

25. כאשר צדדים להסכם שכירות לא סיכמו על המועד למסירת החזקה בנכס לשוכר:

1. הדבר מלמד על כך שלא נכרת חוזה.
2. בכל מקרה ניתן יהיה להשלים זאת באמצעות נוהג או באמצעות הוראות חוק דיספוזיטיביות.
3. רק במידה שיש העדה על גמירת דעת, ניתן יהיה להשלים זאת באמצעות נוהג או באמצעות הוראות חוק דיספוזיטיביות.
4. המועד למסירת החזקה בנכס הוא עניין קוגנטי, ולפיכך לא נדרשת הסכמת הצדדים בעניין זה.

התשובה הנכונה: ג. השלמה באמצעות נוהג או הוראות חוק דיספוזיטיביות אפשרית רק כשיש גמירת דעת, כלומר כשנכרת חוזה.

26. על מנת שייכרת חוזה למכירת מטלטלין, יש צורך לאתר נקודת זמן שבה:

1. יש העדה על גמירת דעתם של הצדדים והסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה.
2. יש העדה על גמירת דעתם של הצדדים, הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה, ולפחות אחד הצדדים חתם על מסמך בכתב.
3. יש העדה על גמירת דעתם של הצדדים, והסכמה על לפחות ארבעה פרטים חשובים של העסקה.
4. יש העדה על גמירת דעתם של הצדדים, והסכמה על לפחות ששה פרטים חשובים של העסקה.

התשובה הנכונה: א. לכריתת חוזה נדרשות גמירת דעת והסכמה על הפרטים המהותיים; אין מספר קבוע ואין צורך בכתב במטלטלין.

27. ראובן, מנהל חברת הפקות, ביקש לבחון זמר, לצורך הופעה שתתקיים בקיץ הקרוב. הזמר נפגש עם ראובן, ושר בפניו מספר שירים. לאחר פגישתם של הצדדים, הודיע ראובן לזמר כי הוא מעוניין לשתפו בהופעה שתתקיים בקיץ, ברם, בשלב זה טרם סוכם השיר שאותו ישיר הזמר בהופעה. כעבור מספר ימים מבקש ראובן שלא לכלול את הזמר בהופעה. הזמר מבקש לתבוע את ראובן בעילה של הפרת חוזה. על פי הדין הנוהג:

1. לא נכרת חוזה בין הצדדים רק כיוון שלא נכרת חוזה בכתב, ומאחר שהצדדים לא חתמו על מסמך.
2. העובדה שטרם נבחר השיר שאותו ישיר הזמר בהופעה, אינה מונעת מסקנה כי בין הצדדים כבר נכרת חוזה.
3. העובדה שבפגישתם שר הזמר מספר שירים בפני מנהל חברת ההפקות, מספיקה כשלעצמה כדי לקבוע שנכרת חוזה בין הצדדים.
4. בהכרח שנכרת חוזה בין הצדדים, כיוון שהצדדים כבר נפגשו.

התשובה הנכונה: ב. אי-הסכמה על השיר שישיר הזמר אינה מונעת מסקנה שנכרת חוזה, אם יש גמירת דעת והסכמה על הפרטים המהותיים.

28. כאשר צדדים בעסקה של מכירת דירה לא דיברו עדיין על מועדי התשלום של הקונה:

1. לא יתכן שנכרת חוזה
2. בכל מקרה נכרת חוזה גם בלי הסכמה על מועדי תשלום, כי אין זה פרט מהותי
3. אם דירת מגורים שבנה קבלן והחוזה אחיד – נכרת חוזה גם ללא הסכמה על מועדי תשלום
4. אם יש העדה מובהקת על גמירת דעת – נכרת חוזה ומועדי התשלום יושלמו במנגנוני השלמה

התשובה הנכונה: ד. כשיש גמירת דעת מובהקת נכרת חוזה, ומועדי התשלום יושלמו במנגנוני השלמה (לא בהכרח פרט מהותי).

29. דוד העמיד את דירת המגורים שבבעלותו למכירה .רינה מעוניינת לרכוש את הדירה אך היא מוגבלת בזמן ,בשל נסיעתה הצפויה לחו"ל לפרק זמן של חודש ימים .רינה חוששת שבמהלך החודש האמור עשויה הדירה להימכר לצד ג' .לפיכך הציעה רינה לדוד לחתום על זיכרון דברים ,וכך אכן נעשה .רינה ודוד חתמו על זיכרון דברים ובו צוינו בין היתר הפרטים הבאים :שמות הצדדים (מוכר וקונה); תיאור הדירה הנמכרת; מחיר המכירה; מועדי התשלום; בטחונות לתשלום; ומועד מסירה צפוי .כן ציינו הצדדים בכתב כי הם מחויבים לפרטי העסקה שצוינו ,ואולם הסכם מכר מלא ייחתם לאחר שובה של רינה מחו"ל (בתוך חודש ימים) .רינה אף שילמה לדוד ₪ 20,000על חשבון המחיר .בחלוף חמישה שבועות רינה שבה מחו"ל ,אלא שאז הודיע לה דוד כי הוא מעוניין למכור את הדירה לצד ג' וכי הוא ממילא לא מחויב למכור לה את הדירה ,שכן הצדדים חתמו אך על "זיכרון דברים" ולא על הסכם מכר מלא .מה הדין?

1. זיכרון הדברים המדובר מהווה שלב ביניים במשא ומתן ואינו מחייב את הצדדים .רק מסמך שכותרתו "חוזה" המנוסח בשפה משפטית יכול להוביל לכריתת חוזה.
2. זיכרון הדברים המדובר אמנם מכיל פרטים מהותיים של עסקת המכר ,ואולם אינו מחייב את הצדדים ,וזאת רק מאחר שנכתב בו במפורש שהסכם מכר מלא ייחתם בתוך חודש ימים והדבר לא נעשה בפועל.
3. זיכרון הדברים המדובר עשוי לחייב את הצדדים ,כיוון שייתכן שהוא מכיל את הפרטים המהותיים של העסקה והצדדים ציינו שהם מחויבים לפרטי העסקה.
4. זיכרון הדברים המדובר אינו מחייב את הצדדים שעה שלא מצוין בו מועד מסירה קונקרטי (אלא רק צפוי) ,וממילא גם לא נחתם הסכם מכר מלא.

התשובה הנכונה: ג. זיכרון דברים עשוי לחייב כשיש בו את הפרטים המהותיים והצדדים ציינו שהם מחויבים; ההתחייבות לחתום על חוזה מלא אינה שוללת זאת (גמירת דעת ומסוימות).

פסיקה בפרק

קפולסקי נ' גני גולן (ע"א 649/73)

זיכרון דברים למכירת מגרש נקבע כבלתי מסוים ולא נכרת חוזה; השופט עציוני הציע "טופס אחיד" של פרטי חובה.

הלכה: רעיון הטופס (אם כל הפרטים מולאו – יש חוזה, חסר פרט – אין) נדחה בפסיקה. אין רשימה קבועה של פרטים מהותיים: גמירת הדעת היא התנאי המרכזי והמסוימות משנית. פרט מהותי הוא פרט שבלעדיו אין העדה על גמירת דעת.

עדני נ׳ דוד (ע״א 7193/08)

זיכרון דברים למכירת חנות שבו הוסכם שמועדי התשלום יפורטו בנספח שלא נערך. הצדדים התכתבו ולא הגיעו להסכמה.

הלכה: הרוב (שני שופטים): מועדי התשלום מהותיים, לא התגבשה גמירת דעת, ואין חוזה. מיעוט (עמית): הייתה גמירת דעת והמחלוקת טכנית; מועדי התשלום אינם מהותיים וניתן להשלים. כולם פעלו באותה מתודולוגיה והבדלם ביישום.

אג׳מי נ׳ נווה שלום (ע״א 1456/22)

זיכרון דברים שנחתם בישיבה משותפת; התעוררה שאלת השלמת פרט חסר.

הלכה: מנגנון "ביצוע מיטבי": מי שטוען שנכרת חוזה נותן לצד השני לבחור את דרך ההשלמה הנוחה לו. הפרשה היא גם דוגמה לטכניקת זיכרון דברים, שבה לא עוסקים במי המציע ומי הניצע אלא ישירות בגמירת דעת ומסוימות.

פרק 4: הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

1. מהי הצעה לפי סעיף 2 לחוק החוזים?

1. פנייה בכתב בלבד
2. פנייה שנחתמה בפני עד
3. כל פנייה לצורך משא ומתן
4. פנייה המעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר בחוזה ומסוימת דיה כדי שאפשר לכרות חוזה בקיבול

התשובה הנכונה: ד. ההגדרה כוללת את שני התנאים: גמירת דעת ומסוימות.

2. מהו קיבול לפי סעיף 5?

1. הודעה על רצון לשקול את ההצעה
2. כל תשובה חיובית עם תנאים חדשים
3. תשלום חלקי בלבד
4. הודעה המעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר בחוזה לפי ההצעה

התשובה הנכונה: ד. קיבול הוא הודעה על גמירת דעת לפי ההצעה, בלי תנאים נוספים.

3. מתי יחולו כללי סעיפים 2–11 (הצעה וקיבול)?

1. רק כשהחוזה בכתב
2. כשיש פער זמן: צד אחד פונה והשני עונה אחר כך
3. רק במקרקעין
4. תמיד, בכל חוזה

התשובה הנכונה: ב. במפגש משותף (זיכרון דברים) בודקים ישר גמירת דעת ומסוימות.

4. הצדדים ישבו יחד, סיכמו וחתמו על זיכרון דברים. מה בודקים?

1. מי הציע ומי קיבל
2. האם החוזה נחתם בנוטריון
3. רק האם יש עדים
4. ישירות אם יש גמירת דעת ומסוימות, בלי לברר מי המציע

התשובה הנכונה: ד. בעדני נ׳ דוד ובאג׳מי הפסיקה בחנה גמירת דעת ומסוימות ישירות.

5. פרסום מודעה כללית ללא גמירת דעת סופית הוא:

1. חוזה
2. הצעה מחייבת
3. קיבול
4. הזמנה להיכנס למשא ומתן ולא הצעה

התשובה הנכונה: ד. הצעה דורשת גמירת דעת ומסוימות; מודעה שאינה מעידה על כך היא הזמנה.

6. מציע קבע בהצעה מועד לקיבול והצעה נמסרה לניצע. האם יכול לחזור בו?

1. כן, אם הניצע לא ענה
2. כן, אם ההצעה בעל פה
3. כן, בכל עת
4. לא; הצעה שנקבע לה מועד קיבול לא ניתנת לחזרה אחרי שנמסרה

התשובה הנכונה: ד. סעיף 3(ב): נקבע מועד לקיבול או שההצעה "ללא חזרה" – אין חזרה אחרי המסירה.

7. מתי חזרה מהצעה מועילה?

1. רק אם הניצע הסכים
2. רק אם נשלחה בדואר רשום
3. בכל עת עד הקיבול, גם בלי שהגיעה
4. כשהודעת החזרה הגיעה לניצע לפני ההצעה או בעת מסירתה (או לפני הקיבול בהצעה רגילה)

התשובה הנכונה: ד. הודעה נבחנת לפי הגעתה לנמען.

8. המציע חזר בו בטלפון, אך הודעתו נמסרה לניצע אחרי שהניצע כבר שלח קיבול בדואר שהגיע למציע. מה הדין?

1. החוזה בטל
2. אין חוזה כי שניהם פעלו במקביל
3. ההצעה הייתה בת-קיבול והחוזה נכרת, החזרה לא הגיעה בזמן
4. החזרה גוברת כי נשלחה קודם

התשובה הנכונה: ג. הקריטריון הוא הגעה לנמען, לא שליחה.

9. ניצע ענה "מסכים, אבל במחיר נמוך יותר". מה זה?

1. דחיית ההצעה והצעה נגדית
2. שתיקה
3. קיבול רגיל
4. קיבול חלקי מחייב

התשובה הנכונה: א. קיבול עם שינוי אינו קיבול; ההצעה המקורית נדחתה.

10. איך פוקעת הצעה?

1. רק בהודעה מהמציע
2. אף פעם
3. בדחיית הניצע או בחלוף מועד הקיבול (או זמן סביר)
4. רק עם מות הניצע

התשובה הנכונה: ג. סעיף 4: דחיה או חלוף המועד, ובין היתר נסיבות נוספות.

11. בהצעה לא נקבע מועד קיבול. תוך כמה זמן צריך לקבל?

1. תוך 14 יום
2. אין הגבלה
3. תוך זמן סביר בנסיבות העניין
4. תוך 24 שעות

התשובה הנכונה: ג. סעיף 8: בתקופה שנקבעה בהצעה, ובאין תקופה – בזמן סביר.

12. האם בקיבול נדרשת מסוימות נפרדת?

1. רק במקרקעין
2. לא; המסוימות היא של ההצעה והקיבול מתייחס אליה
3. כן, בכל פרט מהותי
4. כן, בכתב

התשובה הנכונה: ב. בקיבול מספיקה גמירת דעת של הניצע לפי ההצעה.

13. דוד "החליט בליבו" לקנות את הגיטרה אבל לא אמר זאת ליובל. האם יש קיבול?

1. לא; המבחן אובייקטיבי וקיבול דורש הודעה/התנהגות שמעידה על גמירת דעת
2. כן, אם לא התחרט
3. כן, אם יובל ידע
4. כן, כי החליט

התשובה הנכונה: א. החלטה פנימית אינה קיבול. נדרשת התנהגות חיצונית.

14. האם שתיקה היא קיבול?

1. רק בחוזים בעל פה
2. לעולם לא, גם אם קבעו כך
3. ככלל לא, אלא אם הצדדים קבעו כך מראש או שיש נוהג בין הצדדים
4. תמיד

התשובה הנכונה: ג. שתיקה אינה קיבול ככלל; חריג בהסכמה או נוהג.

15. קיבול הגיע אחרי תום תקופת הקיבול. מה מעמדו?

1. אינו קיבול; לכל היותר הצעה חדשה
2. קיבול תקף
3. חוזה בטל
4. חוזה מותנה

התשובה הנכונה: א. סעיף 8: קיבול רק בתוך התקופה; איחור = הצעה חדשה.

16. מהו מכרז לעניין הצעה וקיבול?

1. המכרז הוא חוזה מיידי
2. פרסום המכרז הוא הזמנה להציע; ההצעות הן ההצעות; החוזה נכרת בקיבול המזמין
3. פרסום המכרז הוא הצעה, הצעות המשתתפים הן קיבול
4. כל משתתף מחויב בפרסום

התשובה הנכונה: ב. בית יולס: הקיבול של המזמין הוא רגע הכריתה.

17. איזו מהאמירות נכונה לגבי הודעה על חזרה מהצעה?

1. נבחנת לפי מועד שליחתה
2. נבחנת לפי מועד הגעתה לניצע
3. נבחנת לפי מועד עריכתה
4. אינה רלוונטית

התשובה הנכונה: ב. בהצעה וקיבול קובעת ההגעה לנמען.

18. איזה אחד אינו חלק מההגדרה של "הצעה"?

1. פנייה
2. חתימה של שני הצדדים
3. מסוימות
4. גמירת דעת של המציע

התשובה הנכונה: ב. הגדרת הצעה: פנייה + גמירת דעת + מסוימות.

19. מהי הסכנה בטכניקת זיכרון הדברים?

1. שהחוק אינו חל
2. ששני הצדדים נחשבים מציעים
3. שאין חזרה
4. שמסמך שנקרא זיכרון דברים ייחשב חוזה למרות שאין גמירת דעת, או להפך

התשובה הנכונה: ד. המינוח "זיכרון דברים" אינו משפטי; הפסיקה בודקת גמירת דעת ומסוימות.

20. דוד קיבל את ההצעה בטלפון בתוך המועד, ויובל טוען שהוא לא מוכר. מה בודקים?

1. האם דוד שילם
2. האם ההודעה מעידה על גמירת דעת של דוד לפי ההצעה, ומתי הגיעה
3. האם נחתם מסמך
4. האם יובל הסכים בדיעבד

התשובה הנכונה: ב. קיבול = הודעה על גמירת דעת לפי ההצעה בתוך המועד.

21. לאה הציעה לראובן לרכוש ממנה נכס מקרקעין. בהצעתה של לאה לא נכתב המועד לביצוע קיבול. לאחר שחלפו שנתיים מן המועד שבו ההצעה נמסרה לראובן, הודיע ראובן ללאה כי הוא מקבל את הצעתה. ברם כעת מודיעה לאה כי היא אינה מעוניינת בעסקה. על פי הדין הנוהג:

1. ראובן רשאי לקבל כעת את הצעתה של לאה, מאחר שהצעתה לא הוגבלה בזמן.
2. ראובן איננו זכאי כעת לבצע קיבול להצעתה של לאה.
3. לאה רשאית להתנגד לעסקה, כיוון שאין תוקף משפטי להצעה שלא נקבע בה המועד לביצוע קיבול.
4. ראובן רשאי לקבל כעת את הצעתה של לאה, מאחר שעל לאה הייתה חובה להודיע לראובן כאשר היא רוצה לחזור בה מהצעתה.

התשובה הנכונה: ב. הצעה ללא מועד קיבול נשארת בתוקף לזמן סביר בלבד; חלוף שנתיים אינו זמן סביר.

22. ראובן שלח ללאה הצעה לרכישת מניות בחברה. ההצעה נשלחה בדואר רשום. בהצעה נכתב כי על לאה להשיב להצעה בתוך שבעה ימים מיום ההצעה. בו ביום שבו נתקבלה ההצעה אצל לאה, פנתה לאה לדואר ושלחה לראובן בדואר רשום הודעה כי היא נענית להצעתו והיא מסכימה לרכוש את המניות. למרבה הצער, ומבלי שלאה יכולה הייתה לדעת על כך, בעקבות בעיות בהעברת הדואר, הגיע מכתבה של לאה לראובן רק כעבור עשרה ימים מיום ההצעה. על פי הדין הנוהג:

1. לא נכרת חוזה בין הצדדים.
2. נכרת חוזה המחייב את שני הצדדים.
3. נכרת חוזה, אך למרות זאת יוכל ראובן לחזור בו מן הצעתו.
4. לא נכרת חוזה, אך על ראובן לתת ללאה הצעה חדשה.

התשובה הנכונה: ג. קיבול שנשלח כדין ובא באיחור שלא באשמת הניצע – החוזה נכרת, אך המציע רשאי לדחות בהודעה מיידית (כמו בשאלה 13 בתרגיל הצעה וקיבול).

23. ראובן הציע ללאה לרכוש ממנו מלאי של 120 מכשירים סלולריים. לאה השיבה לראובן כי היא מעוניינת ברכישת 150 מכשירים. על פי הדין הנוהג:

1. לא נכרת חוזה בין הצדדים, אך חובה על ראובן להודיע ללאה מיד אם הוא מסכים למכור לה 150 מכשירים.
2. לא נכרת חוזה בין הצדדים.
3. נכרת חוזה בין הצדדים למכירת 120 מכשירים, אך חובה על ראובן להודיע ללאה תוך זמן סביר אם הוא מסכים למכור לה 30 מכשירים נוספים.
4. לא נכרת חוזה בין הצדדים, אך חובה על לאה להודיע לראובן תוך זמן סביר אם היא מסכימה לרכוש ממנו 120 מכשירים בלבד.

התשובה הנכונה: ב. לאה שינתה את תנאי ההצעה (150 מכשירים במקום 120) – זה אינו קיבול אלא הצעה נגדית; לא נכרת חוזה.

24. רפאל – מרצה מבוקש ,הציע ללאה – מנהלת מתנ"ס ,לארגן עבורה סדרה של 7הרצאות .לאה השיבה לרפאל כי היא מסכימה להתקשר בחוזה לארגון של 3הרצאות בלבד .עוד כתבה לאה לרפאל כי" :במידה שלא אשמע ממך בתוך שבוע ,אבין כי סוכם בינינו על התקשרות לקיום 3 הרצאות" .חלף שבוע ,ללא תגובה מצד רפאל .על פי הדין הנוהג:

1. נכרת חוזה בין הצדדים לגבי 3הרצאות.
2. לא נכרת חוזה בין הצדדים.
3. נכרת חוזה בין הצדדים לארגון של הרצאות .לגבי מספר ההרצאות – יש להיעזר במנגנוני ההשלמה שבחוק.
4. לא נכרת חוזה בין הצדדים ,כיוון שפנייתו של רפאל לא נעשתה בכתב.

התשובה הנכונה: ב. לאה לא קיבלה אלא שינתה את תנאי ההצעה (3 הרצאות במקום 7), ושתיקה אינה קיבול גם אם הוצהרה כך בהצעה הנגדית.

25. ראובן ושמעון שותפים במקרקעין. בחוזה השותפות נקבע: "צד שיבקש למכור את חלקו ישלח הצעה בדואר רשום לצד השני. לניצע 14 יום לביצוע הקיבול. הקיבול צריך להיות אף הוא בדואר רשום". ביום 1.1.2023 שלח ראובן הצעה בדואר רשום. למחרת (2.1) התחרט והודיע לשמעון בטלפון שההצעה מבוטלת. ההצעה הגיעה לשמעון ביום 4.1; ביום 5.1 שלח שמעון קיבול בדואר רשום שהגיע ביום 8.1. על פי הדין הנוהג:

1. ראובן יכול לחזור בו מהצעתו בטלפון, כי בחוזה השותפות לא נקבע שחזרה צריכה להיות בדואר רשום; וייתכן שהתנהגות שמעון היא עמידה דווקנית על זכויות
2. ראובן לא יכול לחזור בו כי ההצעה בלתי חוזרת ולכן נכרת חוזה
3. נכרת חוזה, אך ראובן יכול לבטלו בכתב בתוך זמן סביר
4. חזרה מהצעה במקרקעין צריכה להיות בכתב ולכן אין תוקף לחזרה בעל פה

התשובה הנכונה: א. הצעה בדואר רשום עם מועד לקיבול: חזרה בטלפון שהגיעה לפני ההצעה? – התשובה לפי המפתח: ראובן יכול לחזור בו בטלפון כי החוזה לא קבע שחזרה חייבת להיעשות בדואר רשום; ניתן לטעון גם לעמידה דווקנית בתום לב.

26. ראובן שלח ללוי הצעה ביום 1.1.23 ובה כתב שהמועד לקיבול הוא עד 5.2.23, וציין שיש חשיבות רבה לעמידה בזמנים. לוי שלח את הקיבול ביום 4.2.23, אך הוא הגיע לראובן רק ביום 6.2.23 בשעות הלילה. ראובן מסרב להכיר בחוזה. על פי הדין הנוהג:

1. בהכרח שלא נכרת חוזה בין הצדדים
2. אם סיבת האיחור אינה באשמת לוי – נכרת חוזה, אך לראובן אפשרות לדחות את הקיבול, אלא אם הדחייה היא חוסר תום לב
3. גם אם האיחור באשמת לוי – סירובו של ראובן הוא בהכרח חוסר תום לב ולכן נכרת חוזה
4. לא נכרת חוזה, אך לוי זכאי לפיצויי קיום בעילה של חוסר תום לב

התשובה הנכונה: ב. קיבול שהגיע באיחור שלא באשמת הניצע: נכרת חוזה, אך למציע אפשרות לדחות את הקיבול (אלא אם הדחייה היא חוסר תום לב).

פסיקה בפרק

עדני נ׳ דוד (ע״א 7193/08)
זיכרון דברים נחתם ובו "מועדי תשלום יפורטו בנספח" – הנספח לא נערך.
הלכה: הצדדים ישבו יחד ולכן אין מקום לדיון הצעה וקיבול: נבחנות גמירת דעת ומסוימות. השאלה אם מועדי התשלום הם פרט מהותי נתונה למחלוקת בין השופטים.

בית יולס (ד״נ 22/82)
מכרז פרטי: הועדה בחרה בהצעה שאינה עומדת בתנאי הערבות המוקדמים.
הלכה: פרסום מכרז הוא הזמנה להציע; ההצעות הן ההצעות, והחוזה נכרת רק בקיבול של המזמין. בנסיבות נקבע שהקיבול עדיין לא התקיים.

פרק 5: תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

1. מה היה השינוי התפיסתי שהכניס חוק החוזים (1973) בעניין המשא ומתן?

1. איסור מוחלט על ניהול משא ומתן מקביל
2. חובה לחתום על חוזה בתום המשא ומתן
3. מעבר מתפיסת המשא ומתן כתחרות בין יריבים לתפיסת הצדדים כשותפים החייבים בתום לב
4. מעבר ממשא ומתן בעל פה למשא ומתן בכתב

התשובה הנכונה: ג. לפני 1973 המשא ומתן נתפס כתחרות (על כל צד לבדוק ולשאול). סעיף 12 החדיר נורמות של הגינות וצדק וראה בצדדים שותפים.

2. מהו המבחן לתום לב במשא ומתן בפסיקה הישראלית?

1. אובייקטיבי: התאמת ההתנהגות לערכי החברה, בלי קשר להשקפת עולמו האישית של הפועל
2. כוונת זדון של הפועל
3. סובייקטיבי: האם הפועל שלם עם לבו
4. מבחן מעורב שבו הכוונה הפנימית מכריעה

התשובה הנכונה: א. תום לב אובייקטיבי: מה החברה מצפה מאדם סביר. אין משמעות לכך שהאדם משוכנע שהוא "צדיק".

3. מה נכון לגבי הביטוי "בדרך מקובלת ובתום לב" בסעיף 12?

1. "דרך מקובלת" מחייבת שימוש בנוהג המסחרי בלבד
2. בפסיקה "דרך מקובלת" נבלעה תחת "תום לב" האובייקטיבי ואין לה משמעות נפרדת
3. "דרך מקובלת" היא המבחן האובייקטיבי ו"תום לב" הסובייקטיבי
4. "תום לב" מתייחס רק לשלב ביצוע החוזה

התשובה הנכונה: ב. גישה שהפרידה בין שני המונחים לא התקבלה. תום הלב הוא המבחן האובייקטיבי הכולל.

4. בפרשת ספקטור נ׳ צרפתי, מדוע לפי המבחן הסובייקטיבי ספקטור היה נוהג בתום לב?

1. כי חוק החוזים אינו מחייב גילוי מידע
2. כי המתווך גילה את המידע לקבלן
3. כי לדעתו לא נשאל, והקבלן מקצועי שיכול היה לבדוק מידע פומבי, ולכן הוא משוכנע שנהג כשורה
4. כי הוא גילה את המידע בכתב

התשובה הנכונה: ג. במבחן סובייקטיבי נבחנת האמונה הפנימית. ספקטור האמין שהוא נוהג כשורה. אבל המבחן אובייקטיבי: מה החברה מצפה ממוכר.

5. מה עמד במחלוקת בין השופט אשר לשופט לנדוי בפרשת ספקטור נ׳ צרפתי?

1. האם המתווך אחראי לנזק
2. האם סעיף 12 חל על מכרזים
3. האם החוזה נכרת בכתב
4. האם ערכי החברה מחייבים גילוי מידע גם כשהצד השני מקצועי ויכול לבדוק בעצמו

התשובה הנכונה: ד. אשר: חובה לגלות, היכולת לבדוק אינה משחררת. לנדוי: אין חובה, יש גבול לדאגה הנדרשת מאנשי עסקים. המגמה המרחיבה ניצחה.

6. מדוע פסק הדין פנידר נ׳ קסטרו נחשב דוגמה "פשוטה" לאי-גילוי?

1. כי החברה נכנסה לפירוק
2. כי ברור לכל שהסתרת העובדה שהמגרש אינו בבעלות החברה מנוגדת לערכי היסוד של החברה
3. כי הצדדים היו חברי ילדות
4. כי נכרת חוזה בכתב

התשובה הנכונה: ב. בפנידר ברור שאי-גילוי כזה סותר ערכי חברה בסיסיים. בספקטור, לעומת זאת, קשה להכריע ולכן הוא "מקרה קשה".

7. מהו החידוש העיקרי של פנידר נ׳ קסטרו?

1. חובת תום הלב חלה רק על מי שחתם על החוזה
2. אין אחריות אישית בסעיף 12
3. חובת תום הלב חלה רק על חברות
4. החובה לנהוג בתום לב במשא ומתן היא אישית, וחלה על כל המשתתף בפועל גם אם אינו צד לחוזה

התשובה הנכונה: ד. הנתבע טען שאינו "צד". נקבע שהחובה אישית: מנהל, עורך דין או נציג מכירות שנהגו שלא בתום לב חשופים לתביעה אישית.

8. בפרשת קוט נ׳ ארגון הדיירים הארגון טען שמכר את החנות לאחר "בטעות". מה קבע בית המשפט?

1. תום לב אינו מחייב כוונת זדון; משא ומתן סרק, אפילו מרשלנות, הוא חוסר תום לב
2. טעות אינה חוסר תום לב לעולם
3. הארגון נהג כשורה כי הוא לא ידע על המכירה
4. חוסר תום לב מחייב כוונה לפגוע

התשובה הנכונה: א. המבחן אובייקטיבי. מי שמנהל משא ומתן צפוי לוודא שהוא מסוגל לקיים את החוזה. רשלנות מספיקה.

9. מהו היחס בין רשלנות לחוסר תום לב?

1. חוסר תום לב הוא רק כוונת זדון
2. הם זהים לחלוטין
3. אין ביניהם קשר
4. חפיפה משמעותית אך לא זהות מוחלטת; לא כל רשלנות היא אוטומטית חוסר תום לב

התשובה הנכונה: ד. המובן המשפטי של תום לב רחב ויכול לכלול רשלנות; אך לא כל חוסר תשומת לב הוא חוסר תום לב.

10. מהו "אשם בהתקשרות"?

1. כל פרישה ממשא ומתן
2. מצב שבו צד אחד חוסם באופן אקטיבי את הצד השני מלכרות את החוזה, ולאחר מכן טוען "לא נכרת חוזה"
3. אי-גילוי של מידע מהותי
4. תביעה בשל הפרת חוזה

התשובה הנכונה: ב. זפניק: החברה גרמה בבלגן שלה לכך שהזוג לא יכול היה להירשם, ואחר כך טענה שלא נכרת חוזה. אדם אינו יכול להיות האשם במניעה והנהנה ממנה.

11. מה אמרה השופטת בן-פורת בזפניק בעניין התרופות?

1. שבמקרים חריגים של "אשם בהתקשרות" אפשר לפסוק אכיפה ולא רק פיצויים, מכוח סעיף 12(א) כעקרון-על
2. שהתרופה היחידה היא ביטול החוזה
3. שהפיצויים אינם אפשריים בסעיף 12
4. שאין לפסוק תרופה בגין חוסר תום לב במשא ומתן

התשובה הנכונה: א. אמרת אגב: רשימת התרופות אינה סגורה. סעיף 12(א) הוא חובה כללית ("עקרון-על"), וסעיף 12(ב) קובע רק כללים לפיצויים אם נבחר בהם.

12. מהו הכלל לגבי פרישה ממשא ומתן בשלב מתקדם?

1. הפרישה מותרת רק בהסכמת הצד השני
2. נדרשת הצדקה ענייינית וטובה; כדאיות כלכלית פתאומית אינה מספיקה
3. הפרישה אסורה לחלוטין
4. הפרישה מותרת תמיד כל עוד לא נחתם חוזה

התשובה הנכונה: ב. בשלב מתקדם נוצרת ציפייה לגיטימית. הצדקות: שינוי קיצוני בנסיבות, תרמית וכד׳. לא די בכך שהעסקה פחות משתלמת.

13. איזו מהבאות היא הצדקה עניינית לפרישה בשלב מתקדם?

1. הופיע קונה חדש שמציע יותר
2. נמאס לצד אחד לנהל משא ומתן
3. העסקה נראית פתאום פחות משתלמת
4. פריצת מלחמה או אסון טבע שמשנים קיצונית את הנסיבות

התשובה הנכונה: ד. הצדקות: שינוי קיצוני בנסיבות, תרמית של הצד השני וכו׳. כדאיות כלכלית פתאומית או הצעה טובה יותר אינן הצדקה.

14. בפרשת מזר נ׳ גאון, למה לא ניתן צו מניעה זמני?

1. כי הקבלן לא פעל בחוסר תום לב
2. כי הסיכוי להוכיח שנכרת חוזה היה קלוש: חסרים פרטים מהותיים
3. כי הקונים לא שילמו דמי רצינות
4. כי הבקשה הוגשה באיחור

התשובה הנכונה: ב. צו מניעה זמני מחייב סיכויי תביעה טובים (כריתת חוזה). חסרו שטח הדירה, המפרט הטכני, ומועד תשלום לא קוים. אך הקבלן נהג בחוסר תום לב ולכן הוצע מסלול תביעת פיצויים.

15. מדוע בית המשפט הקפיד בדרישות גמירת הדעת והמסוימות בעסקה בין קבלן לצרכן במזר נ׳ גאון?

1. כי הצרכן אינו כשיר משפטית
2. כדי למנוע מקבלנים "לכלוא" צרכנים בעסקאות על בסיס מסמך ראשוני, שכן בדרך כלל הצרכן הוא המתחרט
3. כי חוק המכר דורש חוזה בכתב
4. כי הקבלן חזק יותר ולכן מרוויח

התשובה הנכונה: ב. שיקול חברתי של הגנת צרכן ופערי כוח: אם מסמך ראשוני ייחשב בקלות חוזה, קבלנים עלולים לנצל זאת.

16. מה ההגדרה של "מכרז" בפסיקה?

1. תחרות ממוסדת, שבה הפנייה של המזמין היא הזמנה להציע הצעות
2. חוזה שנחתם בנוכחות עורך דין
3. משא ומתן חופשי בין שני צדדים
4. כל פנייה לקבלת הצעות

התשובה הנכונה: א. הגדרה פסיקתית: תחרות ממוסדת – יש כללים מסודרים (מועד סופי, תנאי סף, קריטריונים). הפנייה של המזמין אינה הצעה.

17. מי מציע ומי ניצע במכרז?

1. המזמין מציע והמשתתף ניצע
2. שניהם מציעים
3. אין הצעה וקיבול במכרז
4. המשתתף מציע (מגיש הצעה), והמזמין ניצע שמקבל ההצעה הזוכה בקיבול

התשובה הנכונה: ד. המזמין אינו רוצה להיות המציע; הפנייה שלו היא "הזמנה להציע הצעות". החוזה משתכלל כשהוא מבצע קיבול כלפי ההצעה הזוכה.

18. איזה דין חל על מכרז פרטי?

1. חוק החוזים בלבד, וכללי ההתנהגות נגזרים מחובת תום הלב (סעיף 12)
2. חוק חובת המכרזים
3. אין שום דין
4. חוק עשיית עושר ולא במשפט

התשובה הנכונה: א. חוק חובת המכרזים חל על מכרזים ציבוריים. במכרז פרטי חל חוק החוזים, ותום הלב הוא המסגרת.

19. מה נקבע בבית יולס נ׳ רביב לגבי מכרז פרטי?

1. בדעת רוב נקבע באותה תקופה שאין חובת שוויון במכרז פרטי, בהסתמך על חופש החוזים
2. חובה לנהוג בשוויון מוחלט במכרז פרטי
3. מכרז פרטי בטל אם אין ערבות
4. המזמין חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר

התשובה הנכונה: א. בית המשפט הדגיש חופש חוזים וכי במכרז פרטי המשתתפים אינם מצפים לשוויון מוחלט.

20. בפרשת קל בניין, מדוע לא נכרת חוזה?

1. כי הוסכם שהקיבול יתקיים רק לאחר החלטה רשמית של מועצת המנהלים, והיא טרם התקבלה
2. כי קל בניין חזרה בה
3. כי המחיר לא סוכם
4. כי לא נחתם זיכרון דברים

התשובה הנכונה: א. נקבע שהפרוטוקול של מועצת המנהלים היה תנאי הכרחי לכריתה. המיעוט סבר שבישיבה עם כוסיות ייתכן שכבר נכרת חוזה.

21. חברה ניהלה משא ומתן מתקדם והגיעה להסכמות, ואז פרשה כי קיבלה הצעה גבוהה יותר. איזו טענה תתאים לצד הנפגע?

1. חוסר שפיטות
2. ביטול החוזה לפי פרק ב׳
3. הפרת חוזה, כי נכרת חוזה בכל מקרה
4. חוסר תום לב במשא ומתן (סעיף 12): פרישה בשלב מתקדם בלי הצדקה ענייינית

התשובה הנכונה: ד. אם לא נכרת חוזה – הפרישה בלי הצדקה היא חוסר תום לב לפי סעיף 12. אין "הפרת חוזה" כשלא נכרת חוזה, ופרק ב׳ חל רק אם נכרת חוזה.

22. מה נכון לגבי הקשר בין כריתת חוזה לתום לב?

1. תום לב הוא תנאי לכריתת חוזה
2. תום לב נבחן רק אם נכרת חוזה
3. חוסר תום לב מבטל כל חוזה
4. הן שתי שאלות נפרדות; ייתכן חוזה בין רמאים וייתכן שלא נכרת חוזה בין אנשים הגונים

התשובה הנכונה: ד. כריתה ותום לב הן קומות שונות בקומה הראשונה. ניתן לתבוע על חוסר תום לב גם בלי חוזה.

23. ראובן, מנהל חברת נדל"ן, הציג בפני דוד בפרוספקט גינה ירוקה מול הבניין, אך החברה וראובן ידעו שמול המגרש עתיד לקום מפעל לחומרים מסוכנים. לאחר כריתת החוזה נודע לדוד. על פי הדין הנוהג:

1. דוד יכול לתבוע את החברה ואת ראובן באופן אישי, בעילה של חוסר תום לב במו"מ
2. דוד יכול לתבוע את ראובן באופן אישי בלבד
3. דוד יכול לתבוע את החברה בלבד
4. דוד חייב לבחור בין החברה לראובן

התשובה הנכונה: א. כריתה בשם חברה אינה משחררת את מי שניהל את המו"מ מאחריותו האישית (פנידר נ׳ קסטרו); דוד יכול לתבוע את שניהם.

24. בנסיבות הפרוספקט (גינה ירוקה מול הבניין, בעוד ידוע על מפעל מסוכן שיוקם) – איזו קביעה נכונה?

1. ייתכן שבית המשפט יקבע חוסר תום לב גם אם לראובן לא הייתה כוונה להטעות
2. בהכרח אין חוסר תום לב כי המידע פומבי
3. חוסר תום לב רק אם הייתה כוונת זדון
4. אין חוסר תום לב כי מדובר במגרש אחר

התשובה הנכונה: א. תום הלב נבחן אובייקטיבית (ספקטור נ׳ צרפתי): אין צורך בכוונה להטעות.

25. ראובן כתב באתר אינטרנט: "אני מעוניין למכור את הרכב שלי. כל מי שמעוניין להתקשר איתי בחוזה, מתבקש לשלוח לי הודעת מייל, ובה הצעה לרכישה, עד ליום 1.11.2018 בשעה 20:00". שמעון ולוי שלחו לראובן הצעות בתאריך 27.10.18. לעומת זאת, לאה שלחה לראובן הצעה רק ביום 3.11.2018. ראובן מעוניין להתקשר בחוזה עם לאה:

1. התקשרות של ראובן עם לאה עלולה להיחשב כחוסר תום לב במו"מ שנוהל בין ראובן לבין שמעון ולוי, והם (שמעון ולוי) יהיו זכאים לפיצויי קיום.
2. התקשרות של ראובן עם לאה היא בהכרח לגיטימית, ועל פי הפסיקה אין דרישה של שוויון במכרז פרטי.
3. התקשרות של ראובן עם לאה, איננה בהכרח לגיטימית. על פי העמדה המקובלת כיום בפסיקה - יש חובת שוויון במכרז פרטי.
4. התקשרות של ראובן עם לאה, טעונה אישור של בית המשפט.

התשובה הנכונה: ג. במכרז פרטי חלה חובת שוויון לפי העמדה המקובלת: התקשרות עם מי שאיחר אינה בהכרח לגיטימית ויכולה להיחשב חוסר תום לב כלפי המשתתפים האחרים.

26. על פי הדין הנוהג:

1. כל פרישה מאוחרת ממו"מ תוביל לפסיקת פיצויי קיום.
2. פרישה מאוחרת ממו"מ עקב חוסר תום לב קיצוני יכולה להוביל לפסיקת פיצויי קיום.
3. כל פרישה ממו"מ תוביל לפסיקת פיצויי הסתמכות.
4. כל פרישה ממו"מ יכולה להוביל לפסיקת פיצויי קיום או אכיפה.

התשובה הנכונה: ב. פרישה ממו"מ אינה מובילה אוטומטית לפיצויי קיום; פרישה מאוחרת עקב חוסר תום לב קיצוני יכולה להוביל אליהם.

27. כאשר בעל המכרז כותב בהזמנה להציע הצעות: "אני מתחייב לבצע קיבול רק לקבלן שישתתף בסיור קבלנים". על פי הדין הנוהג במכרז פרטי:

1. בעל המכרז יכול לבצע קיבול גם לקבלן שלא השתתף בסיור קבלנים, אם הדבר נעשה באישור בעל המכרז מראש, או שהקבלן האמור יתחייב להשלים את הסיור במועד מאוחר יותר.
2. בעל המכרז יכול לבצע קיבול גם לקבלן שלא השתתף בסיור קבלנים, מאחר שמדובר במכרז פרטי.
3. במידה שבעל המכרז יבצע קיבול לקבלן שלא השתתף בסיור קבלנים, הרי שמדובר בחוסר תום לב במו"מ כלפי המשתתפים האחרים, והמשתתפים האחרים יהיו זכאים לפיצויי קיום מאת הקבלן.
4. במידה שבעל המכרז יבצע קיבול לקבלן שלא השתתף בסיור קבלנים, הרי שמדובר בהפרת חוזה נספח שנכרת בין בעל המכרז לבין המשתתפים האחרים.

התשובה הנכונה: ד. תנאי המכרז שבעל המכרז כתב יוצרים "חוזה נספח" בינו לבין המשתתפים; קיבול למי שלא עמד בהם הוא הפרת אותו חוזה נספח.

28. לאה ומיכל ניהלו מו"מ לעסקה שבה לאה תרכוש ממיכל את דירתה .לאחר שהמו"מ הגיע לשלב מתקדם ,הודיעה לפתע מיכל על פרישתה מהמו"מ ועל סירובה להתקשר בחוזה .על פי הדין הנוהג:

1. במידה שהתנהגותה של מיכל מהווה חוסר תום לב במו"מ ,הרי שלאה תהיה זכאית בהכרח לפיצויי קיום.
2. במידה שהתנהגותה של מיכל מהווה חוסר תום לב במו"מ ,הרי שלאה תהיה זכאית ,ככלל ,לפיצויי הסתמכות ,למעט מקרים מיוחדים שבהם תוכל לאה לתבוע פיצויי קיום.
3. פרישה ממו"מ אינה מהווה חוסר תום לב במו"מ ,שכן במצבים שבהם לא נכרת חוזה ,אין תחולה לדיני החוזים.
4. במידה שהתנהגותה של מיכל מהווה חוסר תום לב במו"מ ,הרי שלאה תהיה זכאית ,ככלל ,לפיצויי קיום ,למעט מקרים מיוחדים שבהם תוכל לאה לתבוע פיצויי הסתמכות.

התשובה הנכונה: ב. הפרת סעיף 12 מזכה ככלל בפיצויי הסתמכות, ובמקרים מיוחדים בפיצויי קיום (קל בניין, זפניק).

29. התנהגות בתום לב במשא ומתן משמעותה:

1. אמונתו הסובייקטיבית של בעל החוזה ,כי הוא פועל על פי הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית ,כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת .לא קיימת רשימה סגורה של התנהגויות המהוות חוסר תום לב.
2. אמונתו הסובייקטיבית של בעל החוזה ,כי הוא פועל על פי הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית ,כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת .קיימת רשימה סגורה של התנהגויות המהוות חוסר תום לב.
3. התנהגות על פי הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית ,כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת .קיימת רשימה סגורה של התנהגויות המהוות חוסר תום לב.
4. התנהגות על פי הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית ,כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת .לא קיימת רשימה סגורה של התנהגויות המהוות חוסר תום לב.

התשובה הנכונה: ד. תום לב במו"מ הוא התנהגות לפי הסטנדרטים הערכיים של החברה כפי שבית המשפט מבין אותם, ואין רשימה סגורה של התנהגויות.

פסיקה בפרק

ספקטור נ' צרפתי (ע"א 838/75)

מוכר מגרש לא גילה לקבלן שמתוכננת הפקעה חלקית שמאפשרת לבנות רק 12 דירות ולא 16. הקבלן לא שאל.

הלכה: מקרה קשה של אי-גילוי. אשר: לפי ערכי החברה חובה לגלות, והיכולת של הצד השני לבדוק בעצמו אינה משחררת. לנדוי: אין חובה, יש גבול לדאגה כלפי אנשי עסקים. עם השנים המגמה המרחיבה ניצחה. המבחן לתום לב אובייקטיבי.

פנידר נ' קסטרו (ד"נ 7/81)

מנהל חברת נדל"ן מכר דירה בפרויקט על מגרש שלא היה בבעלות החברה; החברה נקלעה לפירוק והקונה תבע אישית את המנהל.

הלכה: חובת תום הלב במשא ומתן היא אישית וחלה על כל מי שמשתתף בפועל, גם אם אינו צד פורמלי לחוזה (מנהל, עורך דין, נציג מכירות). גם דוגמה "פשוטה" לאי-גילוי.

קוט נ׳ ארגון הדיירים (ע״א 800/75)
ארגון דיירים ניהל משא ומתן למכירת חנות בעוד שהחנות כבר נמכרה לאחר, לטענתו בטעות.
הלכה: תום לב אינו דורש כוונת זדון; המבחן אובייקטיבי. משא ומתן "סרק" גם מרשלנות הוא חוסר תום לב. המושג המשפטי כולל רשלנות.

שיכון עובדים נ׳ זפניק (ע״א 829/80)
זוג שנמנע מלהירשם למבצע בשל עומס וחוסר ארגון של החברה; התגלגל לפשרה והם תבעו את ההפרש.
הלכה: אמרת אגב של השופטת בן-פורת: "אשם בהתקשרות" – חסימה אקטיבית של הצד השני ואחר כך טענה "לא נכרת חוזה" – חוסר תום לב. ובמקרים חריגים התרופה יכולה להיות אכיפה, ולא רק פיצויים (סעיף 12(א) כעקרון-על).

מזר נ׳ גאון
"הצעת רכישה" לדירה מקבלן; הקבלן הציב אולטימטום וסעיף הוצאות חדש כשהמחירים עלו.
הלכה: אין חוזה (פרטים מהותיים חסרים; הקפדה גם בגלל פערי כוח צרכן-קבלן), אך כל השופטים: פרישה בשלב מתקדם משיקולי כדאיות בלבד, ברגע האחרון, באולטימטום – חוסר תום לב. ניתן לתבוע פיצויים בשל כך.

בית יולס נ׳ רביב (ד״נ 22/82)
מכרז פרטי לבניית בית אבות בתנאי סף של ערבות בנקאית; המזמין בחר בהצעה שלא כללה ערבות.
הלכה: בדעת רוב נקבע באותה תקופה שאין חובת שוויון במכרז פרטי (חופש החוזים). המכרז הוא "תחרות ממוסדת" והפנייה היא הזמנה להציע הצעות.

פרק 6: תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

1. מהי התרופה היחידה שהמחוקק מזכיר במפורש בסעיף 12(ב) לחוק החוזים?

1. השבה
2. אכיפה
3. פיצויים
4. ביטול

התשובה הנכונה: ג. סעיף 12(ב) מתייחס לפיצויים. אכיפה אפשרית רק במקרים חריגים (פסיקה), וביטול – רק מפרק ב׳.

2. האם ניתן לבטל חוזה מכוח סעיף 12 (חוסר תום לב במשא ומתן)?

1. כן, אם הנזק גדול
2. כן, אם הצד השני הודה בחוסר תום לב
3. לא; ביטול אפשרי רק מכוח פרק ב׳ (טעות, הטעיה, כפייה, עושק)
4. כן, בכל מקרה של חוסר תום לב

התשובה הנכונה: ג. ביטול חוזה הוא סעד דרסטי ולכן דורש עילה ספציפית מפרק ב׳. חוסר תום לב כללי אינו מספיק.

3. מהם פיצויי הסתמכות?

1. פיצוי המבוסס על שווי השוק בלבד
2. פיצוי על נזק לא ממוני בלבד
3. פיצוי על רווח צפוי מהעסקה
4. פיצויים שמטרתם להחזיר את הנפגע למצב שבו היה לפני המשא ומתן: החזר הוצאות שהוציא בהסתמך על כריתת חוזה

התשובה הנכונה: ד. הסתמכות = "פיצויים שליליים": החזר הוצאות (עורכי דין, נסיעות, בדיקות). קיום = אובדן רווח.

4. מהם פיצויי קיום?

1. החזר הוצאות המשא ומתן
2. השבת מה שניתן לצד השני
3. פיצויים שמעמידים את הנפגע במצב שבו היה אילו החוזה קוים, כלומר פיצוי על אובדן הרווח
4. פיצוי כללי על עוגמת נפש

התשובה הנכונה: ג. קיום = "פיצויים חיוביים": "מבחן הארנק" – מה היה מצבו של הנפגע אילו הכול התנהל כשורה.

5. מהי נקודת המוצא לפיצויים בסעיף 12 כשלא נכרת חוזה?

1. פיצויי קיום
2. אכיפה
3. ביטול
4. פיצויי הסתמכות

התשובה הנכונה: ד. כשלא נכרת חוזה, הנזק הטיפוסי הוא בזבוז הוצאות המשא ומתן. קיום רק במקרים חריגים (קל בניין).

6. איזה תנאי קבעה הלכת קל בניין לפסיקת פיצויי קיום בשל חוסר תום לב במשא ומתן?

1. כל פרישה ממשא ומתן
2. כל מקרה שבו נחתם זיכרון דברים
3. המשא ומתן הושלם, והסיבה היחידה שלא נכרת חוזה היא חוסר תום הלב, כך שאילו נהג בתום לב החוזה היה נכרת
4. כל מקרה של אי-גילוי

התשובה הנכונה: ג. הנזק הוא אובדן החוזה עצמו, ולכן אפשר לפסוק קיום. זה שמור למקרים חריגים.

7. מדוע בבית יולס לא ניתן לפסוק פיצויי קיום למי שהגיש הצעה תקינה?

1. כי המכרז היה פרטי
2. כי המזמין פעל בתום לב
3. כי הצעות המתחרים היו זולות
4. כי אי אפשר לדעת מי היה זוכה אילו נהג המזמין כראוי

התשובה הנכונה: ד. קיום אפשרי רק כשאפשר לומר בבירור שהחוזה היה נכרת אלמלא חוסר תום הלב. כאן ייתכן שהזוכה היה אחר.

8. מהי "תנועת המטוטלת" בהקשר פיצויי הקיום?

1. פיצויי הקיום הפכו לכלל בכל מקרה
2. פיצויי ההסתמכות בוטלו
3. אחרי קל בניין נפסקו הרבה פיצויי קיום, ואז בפרינץ נ׳ אמירים היישום נעשה שקול ומאוזן יותר
4. ההלכה בוטלה בפרינץ

התשובה הנכונה: ג. ההלכה לא השתנתה, אך יישומה הצטמצם והתאזן.

9. מדוע בפרינץ נ׳ אמירים העליון לא פסק פיצויי קיום? (בחרו את התשובה הנכונה והמלאה)

1. כי המשא ומתן לא הבשיל (עדיין לא צמחוני/טבעוני/הורה) וגם בשל האשם התורם – קיום שמור ל"צדיקים", וכל סיבה מספיקה לבדה
2. כי פרינץ לא תבע קיום
3. כי הוסכם על אכיפה
4. כי הוועד לא נהג בחוסר תום לב

התשובה הנכונה: א. העליון קיבל שהוועד נהג בחוסר תום לב, אך אין קיום משתי סיבות: חוסר ודאות לגבי כריתת חוזה והאשם התורם. נפסקו פיצויי הסתמכות.

10. מהו אשם תורם?

1. אי-הגשת תביעה בזמן
2. התנהגות רשלנית של עורך הדין
3. חוסר תום לב של הצד הנתבע בלבד
4. התנהגות של הנפגע עצמו שלא בתום לב ותרמה לנזק, שמצדיקה הפחתה או שלילה של הפיצוי

התשובה הנכונה: ד. אשם תורם = גם הנפגע לא נקי. בית המשפט מפחית באחוזים (בפרינץ: 50% במחוזי, 20% בעליון).

11. מה היה שיעור הפיצוי בפרינץ נ׳ אמירים בעליון?

1. 100% מפיצויי הקיום
2. 25% מפיצויי הקיום
3. 50% מפיצויי ההסתמכות
4. 80% מפיצויי ההסתמכות

התשובה הנכונה: ד. המחוזי פסק 25% מהקיום. העליון: אין קיום, הסתמכות בלבד, אשם תורם 20% (ללא הפחתה בגין אי-הקטנת נזק) ולכן 80%.

12. בנטע מור, מדוע לא דובר בהפרת חוזה?

1. כי החוזה בוטל
2. כי הנפגעת הייתה מומחית
3. כי לא נכרת חוזה
4. כי הקבלן לא התחייב שהדירה לא תהיה חסומה; הבעיה היא אי-גילוי במשא ומתן

התשובה הנכונה: ד. אם הייתה התחייבות כזו – היו מגיעים פיצויי קיום. כאן אין התחייבות, ולכן מדובר בחוסר תום לב במשא ומתן (אי-גילוי).

13. בנטע מור, מדוע ציפו מהקבלן חובת גילוי יזומה יותר?

1. בשל פערי כוח ומידע בין קבלן לצרכן והעובדה שמדובר בעסקת דירה "על הנייר"
2. כי הרוכשת הייתה אדריכלית
3. כי הקבלן הוא חברה ציבורית
4. כי החוק מחייב מסירת תוכניות

התשובה הנכונה: א. בעסקה כזו הרוכש אינו יכול לראות את הדירה בשטח, והקבלן מחזיק במידע. לכן מצופה גילוי יזום.

14. אדם מבטל חוזה בשל אי-גילוי מכוח פרק ב׳. אילו פיצויים יכול לקבל בנוסף להשבה?

1. פיצויי קיום בלבד
2. פיצויי הסתמכות על הוצאות נוספות, אך לא פיצויי קיום
3. פיצויי קיום והסתמכות
4. אין פיצוי נוסף

התשובה הנכונה: ב. ביטול = "כאילו לא היה", ולכן הסתמכות משלימה את החזרה. קיום = "כאילו כן היה", ולכן סותר ביטול.

15. מחיר החוזה 100, שווי תקין 120, הוצאות 10, שווי בפועל 90. מהו פיצוי הקיום (להשוואה)?

1. 10
2. 20
3. 25
4. 30

התשובה הנכונה: ד. פיצוי קיום: 120 − 90 = 30 (או: מרווח צפוי של 10 להפסד של 20). 20 הוא הפרש התמורה, 25 הוא ניכוי מהמחיר של שטיין, ו-10 הם הוצאות ההסתמכות בלבד.

16. באותם נתונים (100, 120, 10, 90) מהו הפיצוי לפי "הפרש התמורה החוזית"?

1. 20
2. 30
3. 25
4. 10

התשובה הנכונה: א. הקונה הוציא 110 וקיבל נכס ששווה 90: הפסד של 20 (10 הוצאות + 10 פער). הפיצוי מחזיר אותו לנקודת האפס.

17. באותם נתונים, מהו הפיצוי לפי שיטת "ניכוי מהמחיר" של השופט שטיין?

1. 10
2. 30
3. 25
4. 20

התשובה הנכונה: ג. יחס AV/HV = 90/120 = 0.75. מחיר מותאם = 75. פיצוי = 100 − 75 = 25 – בין הסתמכות (20) לקיום (30).

18. מדוע בנטע מור המסלול של הפרש התמורה לא הניב פיצוי?

1. כי הקבלן גילה את הפגם
2. כי עקב עליית מחירי הנדל"ן, שווי הדירה הפגומה עלה על מה שהוציאה הרוכשת ולכן לא נוצר "חור כספי"
3. כי הנזק לא הוכח כלל
4. כי הרוכשת ביטלה את החוזה

התשובה הנכונה: ב. בדוגמה: הוציאה 110, הדירה שווה 115 – היא ברווח. לפי המסלול המסורתי אין נזק, ולכן נדרש מסלול חלופי (ניכוי מהמחיר).

19. מהו המהלך החדשני של השופט שטיין בנטע מור?

1. פיצוי קיום מלא
2. יבוא תרופת "ניכוי מהמחיר" (סעיף 28 לחוק המכר) משלב הפרת החוזה לשלב המשא ומתן כהתאמת מחיר יחסית
3. אכיפה של הבטחת הקבלן
4. ביטול החוזה מכוח סעיף 12

התשובה הנכונה: ב. המסלול הנוסף: אלמלא הטעות היא הייתה נכנסת לחוזה במחיר נמוך יותר; מחשבים מחיר מותאם לפי יחס השווי.

20. מהי הבעיה העיקרית בפיצוי על אובדן הזדמנויות?

1. עלול להגיע לסכומים עצומים, מעורר קשיי הוכחה ותביעות ספקולטיביות, ולכן כמעט לא נפסק
2. הוא אינו קיים במשפט הישראלי כלל
3. הוא נפסק תמיד
4. הוא מוגבל בחוק ל-10% מהמחיר

התשובה הנכונה: א. עקרונית מכירים בראש הנזק, אך בפועל נדיר ביותר. נדרשת בחירה בין שתי עסקאות מוגדרות ובהירות והוכחה שהייתה נכרתת השנייה.

21. אדם התלבט בין חמש דירות באותו בניין ורכש דירה בגלל אי-גילוי. האם יקבל פיצוי על אובדן הזדמנויות?

1. כן, אם הוא מבטל את החוזה
2. לא, כי לא עמד בנטל להוכיח בחירה בין שתי עסקאות מוגדרות
3. כן, אם הקבלן ידע
4. כן, בכל מקרה

התשובה הנכונה: ב. כשיש הרבה חלופות אי אפשר לדעת מה היה בוחר. נטע מור, שהתלבטה בין חמש דירות, לא עמדה בנטל.

22. מהי "קריאה חדשנית" של סעיף 12 לפי השופטת בן-פורת?

1. סעיף 12(ב) קובע ביטול
2. סעיף 12(א) הוא חובה כללית ועקרון-על שמאפשר לבית המשפט למצוא תרופה מתאימה, גם אכיפה; 12(ב) אינו מגביל את רשימת התרופות
3. סעיף 12(א) קובע פיצויים
4. אין להסיק מהסעיף תרופות

התשובה הנכונה: ב. הקריאה המסורתית: 12(א) חובה, 12(ב) פיצויים. הקריאה החדשנית: 12(א) עקרון-על חולש, 12(ב) קובע רק כללים לפיצויים.

23. במקרים שבהם נכרת חוזה על בסיס מצג שווא, והנפגע אינו יכול או אינו מעוניין לבטל את החוזה:

1. ככלל הפיצוי הוא הסתמכות; פיצויי קיום רק כשהחוזה לא נכרת בשל חוסר תום לב
2. הנפגע זכאי לפיצויי קיום (אבדן רווחים)
3. הנפגע זכאי לפיצוי שיעמידו כאילו נכרת חוזה מלכתחילה על בסיס העובדות כהווייתן (פיצויי התאמה)
4. הנפגע אינו זכאי לפיצויים בגין מצג השווא

התשובה הנכונה: ג. כשהחוזה נכרת על בסיס מצג שווא והנפגע אינו מבטל, הוא זכאי לפיצויי התאמה – כאילו נכרת מלכתחילה על בסיס העובדות כהווייתן (נטע מור).

פסיקה בפרק

קל בניין נ' ע.ר.מ. רעננה (ע"א 4850/96, ע"א 6370/00)
מכרז פרטי; נוהל משא ומתן אינטנסיבי והושגו הסכמות מלאות, אך רגע לפני אישור מועצת המנהלים המזמין התקשר עם אחר.
הלכה: לא נכרת חוזה (הפרוטוקול כתנאי לקיבול), אך חוסר תום לב קיצוני. הלכה: כשהמשא ומתן הושלם והסיבה היחידה להיעדר חוזה היא חוסר תום לב, הנזק הוא אובדן החוזה ומגיעים פיצויי קיום ולא רק הסתמכות. זה הנתיב הראשון לפיצויי קיום בשל חוסר תום לב; לאחר מכן "הסכר נפרץ".

פרינץ נ' אמירים (ע"א 434/07)
זוג שגר בשכירות ביישוב קהילתי, התקדם בהליכי קבלה, רכש בחשאי נחלה שלא אושרה, והוועד פרש מהמשא ומתן בלי נימוקים.
הלכה: העליון: חוסר תום לב של הוועד, אך אין פיצויי קיום (המשא ומתן לא הבשיל: עדיין לא

צמחוני/טבעוני ואין ילדים; ואשם תורם – קיום שמור ל"צדיקים"). נפסקו פיצויי הסתמכות בלבד; אשם תורם 20%, בוטלה ההפחתה בגין אי-הקטנת נזק; נפסקו 80%. נקודת מוצא בפרישה בחוסר תום לב: הסתמכות.

נטע מור נ' אלעד ישראל מגורים (ע"א 2274/21)

רוכשת דירה בפרויקט יוקרתי גילתה אחרי החוזה שהדירה חסומה על ידי קיר בניין הדיירים. הקבלן לא גילה. היא לא ביטלה.

הלכה: אי-גילוי במשא ומתן. בלי ביטול: אי אפשר קיום (אין התחייבות), וקשה הסתמכות. הפרש התמורה לא הניב פיצוי בשל עליית מחירים. השופט שטיין ייבא ניכוי מהמחיר (סעיף 28 לחוק המכר) כ"התאמת מחיר" יחסית (AV/HV × מחיר). אובדן הזדמנויות – חריג וקשה להוכחה.

פרק 7: צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

1. מהו הכלל בסעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי) בנוגע לצורת החוזה?

1. חוזה חייב להיות חתום
2. חוזה אינו יכול להיעשות בהתנהגות
3. חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בהתנהגות, זולת אם נדרשה צורה מסוימת בחוק או בהסכם הצדדים
4. חוזה חייב להיות בכתב

התשובה הנכונה: ג. אין דרישת צורה בחוק החוזים הכללי. שני חריגים: חוק או הסכם בין הצדדים.

2. שני צדדים הסכימו ביניהם שהחוזה ייכרת רק בחתימה על מסמך בכתב. מה הדין?

1. ההתניה תקפה רק אם נעשתה בפני עורך דין
2. ההתניה תקפה רק לגבי מקרקעין
3. ההסדר בסעיף 23 דיספוזיטיבי, והצדדים רשאים להתנות על צורה; מה שהסכימו – מחייב
4. ההתניה בטלה כי החוק אינו דורש צורה

התשובה הנכונה: ג. חופש החוזים: אנשים יכולים להגביל את עצמם ולקבוע שביניהם החוזה ייכרת רק בצורה מסוימת.

3. מהו תוכנו של סעיף 8 לחוק המקרקעין?

1. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב
2. עסקה במקרקעין תקפה בעל פה בכפוף להוכחה
3. עסקה במקרקעין טעונה חתימת שני עדים
4. עסקה במקרקעין טעונה רישום בלבד

התשובה הנכונה: א. זהו נוסח הסעיף. הנוסח "טעונה" הוא נוסח מהותי, ויש ללמוד אותו בעל פה.

4. מהו ההבדל בין דרישת כתב ראייתית לדרישת כתב מהותית?

1. אין הבדל
2. ראייתית – הכתב נדרש להוכחת קיום החוזה (שיכול להיות בעל פה); מהותית – הכתב נדרש ליצירת החוזה
3. ראייתית – החוזה חייב להיות כתוב, מהותית – מספיק בעל פה
4. מהותית – רק לצורך הוכחה בבית משפט

התשובה הנכונה: ב. בראייתית החוזה נכרת גם בעל פה ורק צריך ראשית ראיה בכתב. במהותית החוזה עצמו חייב להיות בכתב.

5. לפי גרוסמן נ׳ בידרמן, סעיף 8 לחוק המקרקעין הוא דרישת כתב:

1. פורמלית של רישום בלבד
2. מהותית של דיני חוזים
3. אינה דרישה כלל
4. ראייתית של דיני ראיות

התשובה הנכונה: ב. העליון קבע שסעיף 8 מהותי: מהנוסח ("טעונה מסמך בכתב") וממטרת הדרישה לחזק את הרצון המגובש של הצדדים בעסקה משמעותית.

6. מהן שתי הסיבות שבגללן גרוסמן נ׳ בידרמן קבע שדרישת הכתב מהותית?

1. לחץ של לשכת עורכי הדין ופסיקה מקבילה
2. חובת רישום בטאבו ומניעת מסים
3. נוסח החוק ("טעונה מסמך בכתב") ומטרת הדרישה: חיזוק הרצון המגובש בעסקת מקרקעין משמעותית
4. מניעת העלמת מס ושמירה על הרשות

התשובה הנכונה: ג. שתי הסיבות: הנוסח והמדיניות – מקרקעין הם הרבה כסף, ורוצים למנוע התחייבויות פזיזות בעל פה.

7. בדוגמת 1/1 (ההסכם בעל פה, המזוודה והפתק "קיבלתי 50,000 דולר"), מה הדין אחרי חוק המקרקעין?

1. לא נכרת חוזה: דרישת הכתב מהותית ואין מסמך שמגלם את הפרטים החשובים, והמוכר רשאי להתחרט
2. נכרת חוזה כי יש גמירת דעת ומסוימות
3. נכרת חוזה כי שולמה מקדמה
4. נכרת חוזה כי הפתק הוא ראשית ראיה

התשובה הנכונה: א. לפני חוק המקרקעין (כתב ראייתי) הפתק היה ראשית ראיה והמוכר היה מנוע להתחרט. אחרי החוק (כתב מהותי) לא נכרת חוזה.

8. מה צריך להיות כתוב במסמך לפי סעיף 8?

1. כל פרטי העסקה כולל הפרטים הלא חשובים
2. די בחתימה
3. הפרטים החשובים של העסקה (אותם פרטים מהותיים שחשובים למסוימות)
4. רק שמות הצדדים והמחיר

התשובה הנכונה: ג. אין מספר קבוע; הפרטים החשובים תלויים בנסיבות. פרטים לא חשובים אפשר לסכם בעל פה או לא לסכם.

9. הצדדים סיכמו בעל פה את כל הפרטים והתנהגו כמי שגמרו דעתם, אך בכתב לא נרשם המחיר. מה הדין במקרקעין?

1. אין חוזה, כי לא נחתם מסמך
2. נכרת חוזה אם המחיר סוכם בעל פה
3. נכרת חוזה כי יש גמירת דעת ומסוימות
4. אין חוזה: יש גמירת דעת ומסוימות, אך לא התקיימה דרישת הכתב לפרט מהותי

התשובה הנכונה: ד. דרישת הכתב דורשת שהפרטים החשובים יהיו בכתב. פרט מהותי שסוכם בעל פה ולא נכתב = אין כתב = אין חוזה.

10. האם סעיף 8 לחוק המקרקעין דורש חתימה?

1. כן, חתימה של המוכר בלבד
2. כן, וגם עדים
3. כן, חתימה של שני הצדדים
4. לא. הוא דורש כתב; חתימה היא אינדיקציה לגמירת דעת

התשובה הנכונה: ד. בודקובסקי נ' גת: סעיף 8 דורש כתב ולא חתימה. החתימה שייכת לדיון בגמירת הדעת.

11. במה שונה בודקובסקי נ' גת מהמקרה הרגיל?

1. לא הייתה חתימה אך סוכמו כל הפרטים והסיבה לאי-חתימה הייתה טכנית (דף מקושקש), ולכן הייתה גמירת דעת
2. לא היה כתב כלל
3. המוכר חתם אך הקונה לא
4. הצדדים לא סיכמו מחיר

התשובה הנכונה: א. המסמך המקושקש כלל את כל הפרטים החשובים; אי החתימה נבעה מסיבה טכנית. לכן קבע בית המשפט שהייתה גמירת דעת, ושסעיף 8 אינו דורש חתימה.

12. מהי ההלכה בפרשת קלמר נ' גיא?

1. כל עסקה בעל פה במקרקעין תקפה
2. מי שבגלל חוסר תום לבו לא התקיימה דרישת הכתב מנוע מלטעון שהיא לא התקיימה ("תום הלב גובר על דרישת הכתב")
3. דרישת הכתב בטלה בעסקאות קומבינציה
4. תום הלב מחליף חתימה בעסקאות מקרקעין

התשובה הנכונה: ב. בעסקה בעל פה, שבה צד אחד יוזם שלא יהיה כתב והשני מבצע ומעשיר אותו, הצד היוזם מנוע מלטעון שאין כתב.

13. מהי עמדת השופט זמיר (מיעוט) בקלמר נ׳ גיא?

1. שאין חוזה והבעלים יפצה בלבד
2. תום הלב אינו גובר על דרישת הכתב, אך דרישת הכתב התקיימה כי "הכתב הוא הביצוע"
3. גם הוא קבע שתום הלב גובר
4. שיש לאכוף את ההסכם בלי קשר לכתב

התשובה הנכונה: ב. זמיר סבר שזו כמעט מחיקה של סעיף 8, והגיע לאותה תוצאה בדרך אחרת: ביצוע הבנייה הוא ה"כתב". ביקורת: בניית בית אינה "מסמך בכתב".

14. מה נקבע בפרשת אלריג נ׳ ברנדר?

1. הלכת קלמר בוטלה
2. בעסקה מסחרית בין אנשי עסקים אין להחיל את הלכת קלמר, ואפשר לפסוק פיצוי קיום
3. הצדדים חויבו בדמי שימוש בלבד
4. הלכת קלמר הורחבה לכל עסקה מסחרית

התשובה הנכונה: ב. אנשי עסקים אמורים להקפיד על סעיף 8. כשאפשר לתת פיצוי קיום, אין צורך להגיע ל"תום הלב גובר" שהוא מהלך דרסטי.

15. מהו "ידיים נקיות" כצמצום להלכת קלמר, כפי שעלה בלוין נ׳ שולר?

1. חייב להיות הסכם כתוב על ניקיון
2. הנפגע חייב להיות עורך דין
3. רק הצד שפעל בתום לב מקבל כסף
4. מי שהיה שותף להעלמת מס ובא לעקוף את דרישת הכתב לא בהכרח יקבל את הסעד הדרסטי

התשובה הנכונה: ד. ההלכה שמורה למקרים קיצוניים ולנפגעים "צדיקים". נבחנת גם התנהגות הנפגע וניקיונו המוסרי ביחס לעסקה.

16. מהו "מעשה עשוי" לפי עמית בשם טוב נ׳ פרץ?

1. עסקה שנרשמה בטאבו
2. עסקה שנעשתה בין זרים
3. עסקה שנחתמה בפני עורך דין
4. עסקה שבוצעה באופן משמעותי בפועל (תשלום, מסירה, חזקה, ביצוע מהותי) ורק הכתב חסר

התשובה הנכונה: ד. עמית: ההלכה תחול בעיקר במצבי "מעשה עשוי" ולא במשא ומתן שבו לא היה ביצוע משמעותי. חיות: ניתן להחיל גם בלי "מעשה עשוי" בחוסר תום לב קיצוני.

17. איזה אחד מהבאים אינו פרמטר לבחינת יישום הלכת "תום הלב גובר על דרישת הכתב"?

1. מי הצדדים (עסקי מול משפחתי)
2. גובה המחיר שסוכם
3. האם הנפגע בא בידיים נקיות
4. האם אפשר לתת פיצוי קיום

התשובה הנכונה: ב. הפרמטרים: זהות הצדדים, אפשרות לקיום, ידיים נקיות, מעשה עשוי. גובה המחיר אינו פרמטר.

18. בני זוג סיכמו בעל פה עסקת מכר דירה בתוך המשפחה, שילמו מלוא התמורה, קיבלו חזקה, ואחרי הסכסוך המוכרת טוענת שאין כתב. מה צפוי?

1. אין חוזה כי אין כתב
2. יש לבטל את העסקה מחמת היעדר צורה
3. יש לפסוק רק החזר ההוצאות
4. ההלכה תחול: "זעקת הגינות" ו"מעשה עשוי", ולכן תום הלב גובר על דרישת הכתב

התשובה הנכונה: ד. מקרה דומה לשם טוב נ' פרץ: תשלום מלא, מסירה והחזקה – מעשה עשוי. ההלכה יושמה.

19. מהו מקור "דרישת הכתב הראייתית" שנזכרה בשיעור?

1. חוק הפרוצדורה האזרחית העותמני, שעדיין בתוקף
2. חוק החוזים
3. חוק המקרקעין
4. חוק המתנה

התשובה הנכונה: א. הכתב הראייתי נועד להוכחה בעסקאות מסוימות (שותפות, הלוואות, מחסנות) והוא נשאר בתוקף מהתקופה העותמנית.

20. למה ללמוד בעל פה את נוסח סעיף 8 לחוק המקרקעין?

1. כי הנוסח "טעונה מסמך בכתב" מזהה מיד דרישת כתב מהותית, גם בחוקים אחרים כמו חוק המתנה
2. כי הוא נשאל כלשונו בכל מבחן
3. כי הוא קובע גם את דיני התרופות
4. כי נוסחו משתנה בכל שנה

התשובה הנכונה: א. נוסחים דומים בחוקים אחרים (סעיף 5 לחוק המתנה) מאפשרים להסיק מיד שמדובר בדרישת כתב מהותית.

21. ראובן ושמעון ניהלו מו"מ לכריתת חוזה למכירת מקרקעין. בפגישה ראשונה שקיימו הצדדים, סוכמו ביניהם בכתב הפרטים הבאים: הצדדים, הנכס, העסקה (הצדדים ערכו מסמך בכתב אך לא חתמו עליו). בפגישה נוספת שקיימו הצדדים, סוכמו ביניהם בעל פה, הפרטים הבאים: המחיר, מועדי תשלום, מועד מסירה, ומספר פרטים נוספים. כעת אחד הצדדים מבקש לחזור בו מן העסקה. על פי הדין הנוהג:

1. בהנחה שהתקיימו הדרישות של העדה על גמירת דעת ומסוימות, הרי שנכרת חוזה, כיוון שקיים כאן גם מסמך בכתב.
2. לא התקיימה במקרה זה דרישת הכתב במקרקעין מאחר שאין חתימה של הצדדים.
3. אם הצדדים יעלו על הכתב גם את המחיר שישלם הקונה תמורת המקרקעין, הרי שבכך תושלם בוודאות דרישת הכתב הנדרשת, וניתן יהיה לקבוע שנכרת חוזה.
4. נראה כי במקרה זה לא נכרת חוזה, שכן לא התקיימה דרישת הכתב הנדרשת בעסקת מקרקעין.

התשובה הנכונה: ד. הפרטים החשובים (המחיר וכו׳) סוכמו בעל פה ולא בכתב, ולכן לא התקיימה דרישת הכתב במקרקעין ולא נכרת חוזה.

22. דרישת הכתב שבחוק המקרקעין, היא:

1. דרישת כתב מהותית.
2. דרישת כתב ראייתית.
3. דרישת כתב מהותית, אך במידה שאחד הצדדים בחוסר תום לב לא אפשר את קיום הכתב, הדרישה תהפוך להיות דרישה ראייתית.
4. דרישת כתב מהותית, אך בכל מקרה של חוסר תום לב במו"מ, ניתן יהיה להכיר בכריתת חוזה גם בהיעדר כתב.

התשובה הנכונה: א. דרישת הכתב בסעיף 8 לחוק המקרקעין היא מהותית (גרוסמן נ׳ בידרמן).

23. ראובן התחייב כלפי לאה, לתת לה במתנה מחשב נייד שבבעלותו. התחייבותו של ראובן

1. טעונה רישום בלשכת רישום המטלטלין.
2. טעונה מסמך בכתב וחתימות של שני הצדדים.
3. טעונה מסמך בכתב
4. טעונה מסמך בכתב וחתימה של ראובן.

התשובה הנכונה: ג. התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב (נוסח דומה לסעיף 8 – כתב מהותי); חתימה אינה נדרשת מהנוסח.

24. בוריס התקשר בחוזה לרכישת דירה מאת לאה. הצדדים התקשרו בחוזה מפורט בכתב, שנעשה ונחתם במשרד עורכי דין. למרבה הצער, העותקים של החוזה כולם נשמרו ברכבו של עורך הדין שייצג את הצדדים, ובאחד הימים נגנב לפתע רכבו של עורך הדין, כך שלצדדים לא נותרו עותקים של החוזה. הניחו כי הצדדים טרם החלו בביצוע העסקה, וטרם שילמו מס כנדרש. על פי הדין הנוהג:

1. ללא עותקים של החוזה, ובטרם תשלום המיסים לא יוכל בוריס לטעון בבית המשפט כי נכרת חוזה בין הצדדים.
2. ללא עותקים של החוזה, וללא קשר להיבט המס, לא יוכל בוריס לטעון בבית המשפט כי נכרת חוזה בין הצדדים.
3. במידה שלאה תתכחש לעסקה, יכול בוריס לטעון לאור הנסיבות המתוארות בלבד, לקיומה של עילת ההטעיה או לקיומה של עילת העושק.
4. בוריס יוכל לטעון בבית המשפט כי נכרת חוזה, למרות שאין בידו עותק של החוזה.

התשובה הנכונה: ד. העדר עותק אינו שולל כריתת חוזה; בוריס יכול להוכיח שנכרת חוזה בכתב ובחתימה גם בלי העותק.

25. צדדים למו"מ בעסקת מקרקעין (דירה) ,סיכמו בכתב את הפרטים הבאים :זהות הצדדים ,הנכס, העסקה ,המחיר ,מועד מסירת החזקה בנכס ,הוצאות ומיסים .הקונה שילם למוכר 85%מן התמורה .עוד ידוע כי הקונה קיבל חזקה בדירה ,והוא גר בדירה מספר שנים .הצדדים לא סיכמו את המועד לתשלום יתרת התמורה (15%מן התמורה) .המסמך שנכתב על ידי הצדדים לא נחתם על ידם .על פי הדין הנוהג:

1. לא נכרת חוזה בין הצדדים ,כיוון שלא ייתכן שהתקיימה במקרה זה דרישת המסוימות.
2. במקרה זה נראה שנכרת חוזה בין הצדדים.
3. לא נכרת חוזה בין הצדדים ,כיוון שהמסמך שנכתב על ידי הצדדים לא נחתם.
4. ביצוע מהותי של העסקה ללא חתימה מסודרת על מסמך מהווה חוסר תום לב במו"מ.

התשובה הנכונה: ב. סיכמו את כל הפרטים החשובים בכתב, שולם 85% ונמסרה חזקה: נראה שנכרת חוזה; חתימה אינה חלק מדרישת הכתב, והפרט החסר (מועד התשלום) ניתן להשלמה.

26. ראובן ושמעון ניהלו מו"מ למכירת דירה .לאחר פגישה שהתקיימה בין הצדדים ,גיבשו הצדדים את הפרטים המהותיים של העסקה בעל פה .בכלל זה סיכמו הצדדים בעל פה כי המחיר שישלם ראובן לשמעון תמורת הדירה יהיה 4מיליון .₪ראובן שילם לשמעון 10,000ש"ח 'על חשבון התמורה' .זמן קצר לאחר מכן נפגשו הצדדים על מנת להעלות את ההבנות ביניהם על הכתב .בשלב זה פנה שמעון לראובן וביקש ממנו כי השניים יכתבו בהסכם שהמחיר תמורת הדירה הוא 3.5מיליון ₪בלבד ,וזאת על מנת להימנע (שלא כדין) מתשלום מס .ראובן הסכים ,אך דרש כי במידה שייכתב בהסכם שהסכום הוא 3.5מיליון ,₪מן הראוי להעניק לו גם הנחה בפועל ,כך שהמחיר האמיתי שיהיה עליו לשלם יהיה 3.7מיליון ₪בלבד (ולא 4מיליון .)₪שמעון סירב לכך ,והחליט לחזור בו מן העסקה ,לפיכך השניים לא ערכו כלל מסמך בכתב .על פי הדין הנוהג:

1. שמעון יכול לחזור בו מן העסקה .ללא עריכת מסמך בכתב ,לא ייתכן שנכרת חוזה .כמו כן ,אין חשש כי התנהגות הצדדים במקרה זה מהווה חוסר תום לב במו"מ לכריתת חוזה ,שכן כל עוד לא נערך מסמך בכתב בין הצדדים ,אין מניעה לפרוש ממו"מ.
2. שמעון לא יכול לחזור בו מן העסקה ,כיוון שבהכרח נכרת חוזה .כבר סוכמו בעל פה כל הפרטים המהותיים של העסקה.
3. שמעון לא יכול לחזור בו מן העסקה ,כיוון שבמקרה זה בהכרח קיימת זעקת ההגינות שמשמעותה היא כי עיקרון תום הלב גובר על דרישת הכתב .לפיכך במקרה זה על בית המשפט לקבוע כי נכרת חוזה בין הצדדים.
4. לא נכרת חוזה בין הצדדים .נראה כי אין זה מן המקרים שבהם קיימת זעקת ההגינות ,ועל כן נראה כי במקרה זה שמעון יוכל לחזור בו מן העסקה ,גם אם התנהגותו עדיין מהווה חוסר תום לב במו"מ.

התשובה הנכונה: ד. סוכמו כל הפרטים בעל פה בעסקת מקרקעין ולא נחתם מסמך: אין כתב. "זעקת ההגינות" דורשת מעשה עשוי ונסיבות מיוחדות; כאן שמעון רצה להעלים מס (ידיים לא נקיות), והחוזה לא נכרת.

27. במאבק שבין דרישת הכתב שבחוק המקרקעין לבין עיקרון תום הלב:

1. בכל מקרה של התנהגות שלא בתום לב ,יש לקבוע כי תום הלב גובר על דרישת הכתב.
2. ניתן לקבוע כי עיקרון תום הלב גובר על דרישת הכתב ,אך זאת רק כאשר ישנו מסמך לא מפורט בכתב ,וישנם פערי כוחות משמעותיים בין הצדדים.
3. דרישת הכתב גוברת על עיקרון תום הלב.
4. כאשר הסיבה לכך שלא התקיימה דרישת הכתב היא בגלל חוסר תום הלב של הצד השני ,ניתן לקבוע כי עיקרון תום הלב גובר על דרישת הכתב .כך בעיקר במקרים שבהם העסקה בוצעה ("מעשה עשוי").

התשובה הנכונה: ד. תום הלב גובר על דרישת הכתב כשחוסר תום הלב של הצד השני הוא שהביא לאי-קיום הכתב, בעיקר ב"מעשה עשוי" (קלמר נ' גיא ואחריה).

פסיקה בפרק

גרוסמן נ' בידרמן (ע"א 726/71)

הסכם מכר מקרקעין בעל פה, מקדמה, ופתק "קיבלתי 50,000 דולר", והמוכר חזר בו.

הלכה: סעיף 8 לחוק המקרקעין הוא דרישת כתב מהותית (דיני חוזים) ולא ראייתית: הכתב נועד ליצור

את החוזה ולחזק את הרצון המגובש, והנוסח "טעונה מסמך בכתב" הוא נוסח מהותי. נדרש מסמך המכיל את הפרטים החשובים.

בודקובסקי נ׳ גת (ע״א 692/86)
שני נציגי חברות סיכמו את כל הפרטים החשובים על "דף מקושקש" והחליטו להקליד ולחתום אחרי יומיים; אחד התחרט.
הלכה: סעיף 8 דורש כתב ולא חתימה. החתימה היא אינדיקציה חשובה לגמירת דעת ולא חלק מדרישת הכתב; במקרה זה הייתה גמירת דעת גם בלי חתימה.

קלמר נ׳ גיא (ע״א 986/93)
עסקת קומבינציה בהרצליה: הבעלים ביקש לא לכתוב מטעמי מס, בני הזוג בנו שני בתים, ואז טען "אין כתב".
הלכה: הרוב (ברק, גולדברג): תום הלב גובר על דרישת הכתב – מי שבגלל חוסר תום לבו לא התקיים הכתב מנוע מלטעון שאין כתב. המיעוט (זמיר): "הכתב הוא הביצוע", ומחיקת סעיף 8 קשה; חוסר תום לב מזכה בפיצויים בלבד.

אלריג נ׳ ברנדר
אנשי עסקים בעסקת נדל״ן מסחרית, הסכמה בעל פה על מימון רכישת חלקות והעברת 25%.
הלכה: צמצום: העליון לא חזר על הלכת קלמר: אנשי עסקים בעסקה מסחרית נדרשים לדרישת הכתב, וכשהאינטרס כלכלי אפשר לתת פיצוי קיום ללא "עקיפת" דרישת הכתב.

לוין נ׳ שולר
משפחה שמכרה דירות והעלימה מס; זיכרון דברים "רזה" בלי מחיר; אחרי שנים נדרשה השלמת תמורה.
הלכה: הרוב: המחיר מהותי, סוכם בעל פה ולא נכתב, אין חוזה. צמצום: "ידיים נקיות" – מי שהיה שותף להעלמת מס לא בהכרח יקבל את הסעד הדרסטי; איתות ביקורתי שההלכה אולי צריכה חשיבה מחדש.

שם טוב נ׳ פרץ
עסקה בתוך המשפחה, תשלום מלא, מסירה והחזקה, הכול בעל פה; אחרי סכסוך נטען "אין כתב".
הלכה: יושמה ההלכה ("זעקת ההגינות"). עמית: בעיקר ב"מעשה עשוי" (ביצוע משמעותי); חיות: גם בלי "מעשה עשוי" בחוסר תום לב קיצוני. במחלוקת, אך בפועל כמעט תמיד "מעשה עשוי".

פרק 8: פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

1. מתי נפתח פרק ב׳ לחוק החוזים (פגמים בכריתה)?

1. רק כשהחוזה לא נכרת
2. לפני כל משא ומתן
3. רק בחוזים בכתב
4. רק אחרי שנכרת חוזה, כשמתקיימת גמירת דעת אובייקטיבית

התשובה הנכונה: ד. פרק ב׳ מניח חוזה שנכרת, ובוחן אם רצונו של צד היה פגום.

2. מה ההבדל המרכזי בין פרק א׳ לפרק ב׳?

1. פרק א׳ אובייקטיבי, פרק ב׳ סובייקטיבי
2. פרק א׳ סובייקטיבי, פרק ב׳ אובייקטיבי
3. אין הבדל
4. שניהם אובייקטיביים

התשובה הנכונה: א. בפרק ב׳ בוחנים את הרצון הפנימי הפגום.

3. אילו עילות יש בפרק ב׳ לביטול חוזה?

1. טעות, הטעיה, כפייה ועושק
2. הטעיה, גמירת דעת, צורה, מסוימות
3. טעות, הפרה, מסוימות, צורה
4. תום לב, אשם, טעות, כפייה

התשובה הנכונה: א. סעיפים 14, 15, 17, 18.

4. לפי סעיף 14, מהי טעות שניתן לבטל בגללה?

1. טעות שהמתקשר גילה אחרי חמש שנים
2. טעות בכדאיות העסקה
3. טעות יסודית כשהצד השני ידע או היה עליו לדעת עליה
4. כל טעות

התשובה הנכונה: ג. טעות בכדאיות העסקה אינה עילה.

5. מי שחישב שגוי את הרווח שיפיק מהעסקה יכול לבטל בשל טעות?

1. כן, תוך 6 חודשים
2. כן, אם הצד השני הסכים
3. כן, כל טעות מספיקה
4. לא; טעות בכדאיות העסקה אינה עילה

התשובה הנכונה: ד. סעיף 14: רק טעות יסודית בעובדה.

6. מהי "טעות יסודית"?

1. טעות במחיר בלבד
2. כל טעות בפרט כלשהו
3. טעות שהצד השני גרם לה
4. אילו ידע המתקשר את האמת לא היה מתקשר או היה מתקשר בתנאים שונים מהותית

התשובה הנכונה: ד. הקריטריון הוא השפעת הטעות על ההחלטה להתקשר.

7. האם הטעיה לפי סעיף 15 דורשת כוונה?

1. לא; גם מצג שווא רשלני או אי-גילוי של עובדה שחובה לגלות
2. כן, כוונה לגרום נזק
3. רק בכתב
4. כן, כוונה מוכחת

התשובה הנכונה: א. הטעיה כוללת גם אי-גילוי כשיש חובה.

8. מהו אחד התנאים להטעיה לפי סעיף 15?

1. נזק כספי מוכח
2. כוונה להונות
3. חתימה בפני עד
4. סיבתיות: בלי ההטעיה לא היה מתקשר

התשובה הנכונה: ד. ההטעיה צריכה להיות הסיבה להתקשרות.

9. איזה איום מקים עילת כפייה?

1. איום מצד צד ג׳ שאינו קשור
2. כל לחץ כלכלי
3. איום לגיטימי להגיש תביעה
4. איום שלא כדין, מצד הצד השני או מי מטעמו, שנועד לגרום להתקשרות

התשובה הנכונה: ד. סעיף 17: איום שלא כדין מצד הצד השני.

10. בהדר נ׳ פלונית האיום בא מהבעל. האם סעיף 17 עמד?

1. כן, כי הבעל חתם
2. לא; הכפייה בוצעה על ידי צד ג׳ ולא על ידי הצד לחוזה
3. כן, כי האישה חלשה
4. כן, כפייה היא כפייה

התשובה הנכונה: ב. סעיף 17 דורש איום מצד הצד השני או מי מטעמו.

11. מהם תנאי עושק לפי סעיף 18?

1. ניצול מצוקה/חולשה/חוסר ניסיון, ותנאים גרועים במידה בלתי סבירה
2. עסקה לא משתלמת
3. כל אי-שוויון בכוח
4. מחיר גבוה

התשובה הנכונה: א. צריך גם ניצול וגם מידה בלתי סבירה.

12. בפרץ בוני הנגב המחיר היה מחיר שוק. מה המשמעות לעילת העושק?

1. אפשר, כי האב היה שתיין
2. אפשר, תוך 10 שנים
3. לא ניתן לבטל בעושק כי התנאים לא גרועים במידה בלתי סבירה
4. אפשר, כי הבן היה במצוקה

התשובה הנכונה: ג. העסקה הוגנת, ולכן חזרו לתום הלב.

13. כיצד מבטלים חוזה לפי סעיף 20?

1. בהצהרה בטאבו
2. בכתב לבית המשפט
3. בהודעה לצד השני תוך זמן סביר מגילוי העילה
4. בהסכמת שני הצדדים

התשובה הנכונה: ג. הודעה בזמן סביר.

14. מתי מתחיל הזמן הסביר בעילת כפייה?

1. ממועד כריתת החוזה
2. ממועד האיום
3. משנודע לו שפסקה הכפייה
4. מתחילת המשא ומתן

התשובה הנכונה: ג. סעיף 20: בכפייה – מסיום הכפייה.

15. מה הסיכון בביטול חוזה לפי פרק ב׳?

1. יש להחזיר מתנה
2. אם התנאים לא התקיימו, הביטול שלא כדין והמבטל נחשב מפר חוזה
3. החוזה מתבטל אוטומטית
4. אין סיכון

התשובה הנכונה: ב. לכן חשוב לוודא שמתקיימים כל התנאים לפני הביטול.

16. מה אומר סעיף 21?

1. החוזה נשאר בתוקף
2. אין השבה
3. משבוטל החוזה כל צד משיב מה שקיבל, ואם בלתי אפשרי – משלם את שוויו
4. רק המוכר משיב

התשובה הנכונה: ג. ההתחשבנות לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט.

17. אפשר לבטל לפי פרק ב׳ וגם לתבוע לפי סעיף 12?

1. כן, ביטול והשבה וגם פיצויי הסתמכות במצטבר
2. רק פיצויי קיום
3. כן, כולל פיצויי קיום
4. לא, חייבים לבחור

התשובה הנכונה: א. פיצויי קיום אינם אפשריים כי החוזה בוטל.

18. מה עושים כשהתנאים של עילת פרק ב׳ לא מתקיימים?

1. מבטלים בכל זאת
2. מבקשים אכיפה
3. מוותרים על כל סעד
4. חוזרים לפרק א׳ ולתום הלב (סעיף 12) לצורך פיצויים

התשובה הנכונה: ד. תום הלב משלים כשהעילות מצומצמות מדי.

19. איזה אחד נכון לגבי הטעיה לפי סעיף 15?

1. כולל אי-גילוי כשהצד חייב לגלות
2. דורשת תשלום מראש
3. חלה רק על חברות
4. אינה יכולה להיות בעל פה

התשובה הנכונה: א. אי-גילוי נחשב הטעיה כשיש חובה לגלות.

20. איזה משפט נכון לגבי פרק ב׳?

1. הוא מניח חוזה שנכרת ובוחן את רצונו הפנימי הפגום של צד
2. הוא בוחן גמירת דעת אובייקטיבית
3. הוא חל במקום פרק א׳
4. הוא חל רק על מקרקעין

התשובה הנכונה: א. פרק ב׳ משלים את פרק א׳.

21. מי רשאי לבטל חוזה לפי עילת טעות?

1. הצד השני בלבד
2. כל אדם
3. בית המשפט לבדו
4. המתקשר שטעה, בהודעה לצד השני

התשובה הנכונה: ד. סעיף 20: הודעה של המתקשר.

22. מה כולל "זמן סביר" בסעיף 20 לעניין טעות או הטעיה?

1. שנה קלנדרית
2. עד תום החוזה
3. זמן סביר מכריתת החוזה
4. זמן סביר מרגע שנודע למתקשר על עילת הביטול

התשובה הנכונה: ד. הספירה מגילוי העילה.

23. ביום 21.04.2018, בהיותה בת 92 שנים, חתמה שרה על מסמך הנושא את הכותרת "זיכרון דברים והסכם לשכירות", שלפיו השכירה ליוסף את בית המגורים שלה, בית בן שלושה חדרים הבנוי על שטח של חצי דונם, לתקופה של 9 (תשע) שנים, ללא בטחונות וללא ערבויות, תמורת 3500 ₪ לחודש. ההסכם נחתם בחדרה של המערערת בבית אבות בחולון שם שהתה אותה עת שרה. עוד ידוע כי יוסף הכתיב למטפלת של שרה את תנאי ההסכם, כאשר באותה עת שרה נמנמה על הכורסא עליה היא נוהגת לישון, כך ששרה חתמה על ההסכם כשהיא לא בערנות מלאה. נתון כי שרה לא הוכרזה כפסול דין בבית המשפט. על פי הדין הנוהג:

1. לא נכרת חוזה בין הצדדים, מאחר שעל פי מצבה שרה פסולת דין.
2. במידה שנכרת חוזה, נראה כי שרה תוכל לבטלו בעילת העושק, בכפוף לכך שתנאי ההסכם שנכרת בין שרה ויוסף גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל.
3. במידה שנכרת חוזה, נראה כי שרה לא תוכל לבטלו בעילת העושק, שכן שרה לא הוכרזה כפסול דין.
4. במידה שנכרת חוזה, נראה כי שרה תוכל לבטלו בעילת העושק, וזאת גם אם מדובר בחוזה שתנאיו אינם גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

התשובה הנכונה: ב. שרה לא הוכרזה פסולת דין, ולכן אין לומר שהחוזה לא נכרת בגלל מצבה. היא יכולה לבטל בעילת העושק, אך רק אם יוכח גם שתנאי ההסכם גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל (יסוד מצטבר).

24. שרה היא תושבת ישראל. אחיה של שרה גרים בקנדה מזה שנים רבות. לשרה ולאחיה דירות בבניין בעיר תל אביב. דירתה של שרה בקומה השנייה של הבניין, בעוד דירתם של האחים מצויה בקומה השלישית של הבניין. בשלב מסוים נודע לשרה, כי אחיה מכרו את הדירה שבבעלותם. לאור זאת, הבינה שרה, כי אין סיכוי רב שאחיה יחזרו להשתקע בישראל, וכי מבחינת קשריה עם בני משפחתה, היא ככל הנראה תישאר לבדה בישראל עד סוף ימיה. עניין זה גרם לשרה לעצבות רבה, ולמצוקה מסוימת. על רקע זה, התקשרה שרה בחוזה למכירת דירתה עם גיא (היינו, על פי החוזה שרה תמכור את הדירה לגיא). ברם, לאחר כריתת החוזה בין שרה לבין גיא, מבקשת שרה לבטל את החוזה. האם ביכולתה לעשות כן:

1. שרה יכולה לבטל את החוזה בעילת העושק, כיוון שהיא הייתה במצוקה בעת כריתת החוזה.
2. שרה יכולה לבטל את החוזה בעילת העושק, אם יתברר כי מצוקתה בעת הכריתה הייתה משמעותית באופן שפגע בשיקול הדעת שלה, ובנוסף לכך, כי מבחינת תוכן החוזה, מדובר בתנאים הגרועים באופן בלתי סביר מהמקובל.
3. שרה אינה יכולה לבטל את החוזה, כיוון שמצוקתה היא אישית ולא מצוקה כלכלית.
4. שרה יכולה לבטל את החוזה בעילת העושק, וזאת אם יתברר כי מצוקתה בעת הכריתה הייתה משמעותית באופן שפגע בשיקול הדעת שלה, או לחלופין, אם יתברר שמבחינת תוכן החוזה, מדובר בתנאים הגרועים באופן בלתי סביר מהמקובל.

התשובה הנכונה: ב. לעושק שלושה יסודות מצטברים: מצוקה (כבדת משקל, שפגעה בשיקול הדעת), ניצול, ותנאים גרועים במידה בלתי סבירה. "או" – אינו מספיק.

25. כאשר מדובר בטעות שאינה אלא בכדאיות העסקה:

1. ניתן לבטל את החוזה רק בעילת ההטעיה אך לא בעילת הטעות.
2. ניתן לבטל את החוזה רק בעילת הטעות ולא בעילת ההטעיה.
3. ניתן לבטל את החוזה בשתי העילות: טעות והטעיה.
4. לא ניתן לבטל את החוזה בעילות של טעות או הטעיה.

התשובה הנכונה: ד. טעות בכדאיות העסקה אינה עילת ביטול לא בטעות ולא בהטעיה.

26. מאיר מכר את חלקו בבניין (25%) לאחותו דפנה. בחוזה בין השניים נקבע במפורש כי "המוכר מצהיר כי הוא מוכר את הבניין במצבו AS IS על כל הפגמים והליקויים שקיימים בו, וכי אין ולא תהיה לו כל אחריות היא באשר למצבו של הממכר". מאיר גם לא שעה לעצת עורכי דינו ולא התייעץ עם שמאי טרם המכירה. מאיר סבר כי ייעודו של הבניין הוא למסחר בלבד ולא ידע כי הוא מיועד גם למגורים ולכן שוויו גבוה בהרבה מהמחיר החוזי שנקבע. גם דפנה לא ידעה על ייעודו של הבניין למגורים. מאיר מעוניין לבטל את החוזה בשל טעות. מה הדין?

1. מאיר צודק. טעות בכל הנוגע לייעודו של הנכס ולשווי הזכויות הנגזרות מכך היא טעות המאפשרת לבטל את החוזה באופן אוטונומי.
2. מאיר טועה. אפשר לבטל את החוזה בנסיבות המקרה, רק אם יוכח כי דפנה הייתה מודעת לייעוד האמיתי של הנכס.
3. מאיר צודק. טעות בכל הנוגע לייעוד הנכס ולשווי הזכויות הנגזרות מכך היא טעות המאפשרת לבטל את החוזה, אך יש צורך לפנות לשם כך לבית המשפט.
4. מאיר טועה. בנסיבות המקרה מדובר בטעות בכדאיות העסקה, ועל כן אי אפשר לבטל את החוזה מחמת טעות.

התשובה הנכונה: ד. מאיר טעה לגבי ייעוד ושווי הנכס – טעות בכדאיות העסקה (במיוחד כשהצדדים מכרו AS IS ולא נעזר בשמאי); לכן אי אפשר לבטל בטעות.

27. על פי הפסיקה:

1. אין להכיר בכפייה כלכלית במשפט הישראלי.
2. יש להכיר בכפייה כלכלית במשפט הישראלי.
3. יש להכיר בכפייה כלכלית במשפט הישראלי, אך זאת רק במקרה שמדובר בצדדים שלא היו מיוצגים על ידי עורך דין בעת ההתקשרות בחוזה.
4. יש להכיר בכפייה כלכלית במשפט הישראלי, אך ביטול החוזה יהיה בשיקול דעת בית המשפט ולא בפעולה חד צדדית של הנפגע.

התשובה הנכונה: ב. בפסיקה מוכרת כפייה כלכלית (לחץ כלכלי בלתי הוגן), לא רק איום פיזי.

28. דוד עוסק בארגון ירידים. שאול הוא בעל קרקע. דוד ושאול התקשרו בחוזה ולפיו דוד ישלם לשאול 500,000 ש"ח בגין קיום יריד על הקרקע במשך 3 ימים. הסכום ישולם חודש לאחר סיום היריד. לאחר יומיים שבהם התקיים היריד התבשר שאול כי היריד איננו נוחל הצלחה. במצב זה הודיע לדוד שאם לא יסכים לשלם סכום של 400,000 ש"ח בתוך 24 שעות יאסור שאול על קיום היריד ביום השלישי. דוד הסכים לדרישה, ובין הצדדים נכרת חוזה נוסף המעגן אותה. לאחר קיום היריד ביום השלישי הודיע דוד לשאול על ביטול החוזה הנוסף מטעמי כפייה ולא שילם את הסכום של 400,000 ש"ח. מה הדין?

1. דוד אינו יכול לטעון לכפייה משום שלא היה שימוש בכוח או באיום כמשמעו בחוק.
2. דוד אינו יכול לטעון לכפייה מרגע שהסכים לכרות חוזה נוסף עם שאול.
3. דוד יכול לטעון לכפייה, שכן מדובר בלחץ או מצוקה כלכלית שהופעלו עליו.
4. דוד יכול לטעון לכפייה, שכן דרישה לתשלום כספי מידי הוכרה בפסיקה כאיום פיזי.

התשובה הנכונה: ג. שאול איים למנוע את קיום היריד ביום השלישי אלא אם יוסכם על סכום נוסף: לחץ כלכלי שהופעל על דוד – כפייה כלכלית.

29. ראובן ושמעון התקשרו בחוזה למכירת רכב, שבמסגרתו התחייב ראובן למכור לשמעון את רכבו. שמעון החליט שלא לקחת את הרכב לבדיקה במכון מורשה. זמן קצר לאחר כריתת החוזה, מגלה שמעון בעיות ברכב. הניחו כי בעת כריתת החוזה, ראובן לא היה מודע בפועל לליקויים ברכב – אך הליקויים כבר היו קיימים בעת כריתת החוזה. עוד הניחו כי בחוזה נכתב במפורש שלראובן אין שום אחריות בנוגע לליקויים ברכב. על פי הדין הנוהג:

1. גם אם מדובר בטעות שבעובדה, ושאינה בכדאיות העסקה, שמעון לא יוכל לבטל את החוזה, כיוון שהוא לא לקח את הרכב לבדיקה.
2. שמעון אינו זכאי לבטל את החוזה, וזאת רק מאחר שראובן לא היה מודע בפועל לליקויים ברכב.
3. העובדה ששמעון לא לקח את הרכב לבדיקה בטרם כריתת החוזה, אינה מונעת מסקנה ששמעון יוכל לבטל את החוזה בעילת הטעות, בכפוף לכך שיתברר כי הטעות אינה בכדאיות העסקה.
4. שמעון יוכל לבטל את החוזה, אך זאת רק בעילה של הפרת חוזה, ולא בשל פגם בכריתה – גם אם מדובר בטעות שאינה בכדאיות העסקה.

התשובה הנכונה: ג. העובדה שהקונה לא בדק את הרכב אינה מונעת ביטול בעילת הטעות, ובלבד שהטעות אינה בכדאיות העסקה.

30. משה מאיים על ירון -כי במידה שירון לא יתקשר בחוזה עם יובל ,יגרום משה לירון ללחץ כלכלי כבד .ירון חושש מאד ממשה ,ולפיכך מתקשר ירון בחוזה עם יובל .נתון כי יובל איננו מודע כלל לאיום שאיים משה על ירון .על פי הדין הנוהג:

1. ירון איננו יכול לבטל את החוזה עם יובל בעילת הכפייה ,כיוון שמדובר רק באיום בלחץ כלכלי ,ולא מדובר באלימות פיסית -גופנית.
2. ירון יכול לבטל את החוזה עם יובל בעילת הכפייה ,כיוון שכל איום שמתעורר במהלך המו"מ מהווה כפיה ,גם אם מדובר בכפיה כלכלית.
3. מאחר שמדובר באיום בלחץ כלכלי ,הרי שלא נכרת כלל חוזה בין ירון לבין יובל.
4. במקרה זה ,ירון איננו יכול לבטל את החוזה עם יובל בעילת הכפייה.

התשובה הנכונה: ד. כפייה לפי סעיף 17 חייבת להגיע מהצד השני או מי מטעמו; כאן האיום בא ממשה (צד ג׳) ויובל לא ידע – לא ניתן לבטל בעילת הכפייה.

31. ראובן ושמעון התקשרו בחוזה שבמסגרתו רכש ראובן רכב משמעון בסכום של 80,000ש"ח .בטרם כריתת החוזה סבר ראובן כי שווי השוק של הרכב הינו .₪80,000בפועל ,מתברר כי שווי השוק של רכב מסוג זה בעת כריתת החוזה עמד על ₪ 70,000בלבד .הניחו כי שמעון ידע את שווי השוק האמיתי של המכונית בעת כריתת החוזה .עוד ידוע כי הצדדים לא שוחחו כלל במהלך המו"מ על מחיר המחירון של הרכב ,וכי ראובן לא טרח כלל לבדוק את מחיר המחירון של הרכב ,למרות ייעוץ שקיבל טרם ההתקשרות שעליו לעשות זאת .על פי הדין הנוהג:

1. ראובן יכול לבטל את החוזה שנכרת בינו לבין שמעון בעילת הטעות ,אך לא בעילת ההטעיה.
2. rאובן יכול לבטל את החוזה שנכרת בינו לבין שמעון בעילת ההטעיה ,אך לא בעילת הטעות.
3. ראובן איננו יכול לבטל את החוזה שנכרת בינו לבין שמעון -לא בעילת הטעות ,ולא בעילת ההטעיה.
4. ראובן יכול לבטל את החוזה שנכרת בינו לבין שמעון -הן בעילת הטעות והן בעילת ההטעיה .

התשובה הנכונה: ג. שווי השוק היה נמוך מהמחיר שראובן שילם: טעות בכדאיות העסקה, וגם אין הטעיה כי הצדדים לא שוחחו על המחירון – לא טעות ולא הטעיה.

32. ביום ,21.04.2021בהיותה בת 92שנים ,ובמצב בריאותי לא תקין ,חתמה שרה על מסמך הנושא את הכותרת "זיכרון דברים והסכם לשכירות" ,שלפיו השכירה ליוסף את בית המגורים שלה ,בית בן שלושה חדרים הבנוי על שטח של חצי דונם ,לתקופה של (9תשע) שנים ,ללא בטחונות וללא ערבויות ,תמורת ₪ 3500לחודש .ההסכם נחתם בחדרה של שרה בבית אבות בחולון שם שהתה באותה עת שרה .ידוע כי יוסף הכתיב למטפלת של שרה את תנאי ההסכם ,כאשר באותה עת שרה נמנמה על הכורסא עליה היא נוהגת לישון ,כך ששרה חתמה על ההסכם כשהיא לא בערנות מלאה. נתון כי שרה לא הוכרזה כפסול דין בבית המשפט .על פי הדין הנוהג:

1. לא נכרת חוזה בין הצדדים ,מאחר שעל פי מצבה הבריאותי שרה בהכרח פסולת דין.
2. במידה שנכרת חוזה ,נראה כי שרה תוכל לבטלו בעילת העושק ,בכפוף לכך שתנאי ההסכם שנכרת בין שרה ויוסף גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל.
3. במידה שנכרת חוזה ,נראה כי שרה לא תוכל לבטלו בעילת העושק ,שכן שרה לא הוכרזה כפסול דין.
4. במידה שנכרת חוזה ,נראה כי שרה תוכל לבטלו בעילת העושק ,וזאת גם אם מדובר בחוזה שתנאיו אינם גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

התשובה הנכונה: ב. שרה לא פסולת דין; יכולה לבטל בעושק רק אם התנאים גרועים במידה בלתי סבירה.

33. כאשר אין קשר סיבתי בין הטעות לבין החוזה:

1. ניתן לבטל את החוזה רק בעילת ההטעיה אך לא בעילת הטעות.
2. ניתן לבטל את החוזה רק בעילת הטעות ולא בעילת ההטעיה.
3. ניתן לבטל את החוזה בשתי העילות :טעות והטעיה.
4. לא ניתן לבטל את החוזה בעילות של טעות או הטעיה.

התשובה הנכונה: ד. בהיעדר קשר סיבתי בין הטעות להתקשרות – אי אפשר לבטל בטעות או בהטעיה.

34. ירון היה מעוניין לרכוש דירה מאת רחמים .בפגישתם בדירה סיפר ירון שהוא חי בגפו וכי מצבו האישי קשה כתוצאה מהליך גירושין שעבר לאחרונה .רחמים ציין בפני ירון את מחיר הדירה וייעץ שלא להתמהמה מכיוון שלדבריו "דירה כזו צריך לחטוף" ,אף שמחיר הדירה תאם את ממוצע המחירים של דירות במצב זה באותה שכונה .ירון ,שסבל מדיכאון ,חשש לאבד את ההזדמנות ואמר לרחמים שהוא מעוניין בדירה .השניים חתמו על חוזה ,ולאחריו כל צד מילא את חלקו באופן מלא וירון עבר להתגורר בדירה .לאחר כחודשיים ירון מעוניין לבטל את העסקה עקב בעיות רבות שהתגלו בדירה לאחר שהחל להתגורר בה .מה הדין?

1. קיימת לירון עילת ביטול של החוזה בגין כפייה.
2. קיימת לירון עילת ביטול של החוזה בגין עושק.
3. קיימות לירון עילות ביטול של החוזה בגין עושק או כפייה ,לבחירתו.
4. לא קיימות לירון עילות ביטול של החוזה בגין עושק או כפייה.

התשובה הנכונה: ד. ירון סבל מדיכאון אך המחיר היה הוגן ורחמים לא ניצל מצוקה ולא איים; לא קיימות עילות עושק או כפייה.

35. צד המבקש לבטל חוזה:

1. צריך לבחור אחת מבין העילות :טעות או עושק ,שכן לא ניתן לבטל את החוזה בשתי העילות במצטבר .במידה שהנפגע ביטל את החוזה כדין תחול חובה הדדית של השבה.
2. צריך לבחור אחת מבין העילות :הטעיה או עושק ,שכן לא ניתן לבטל את החוזה בשתי העילות במצטבר .במידה שהנפגע ביטל את החוזה כדין ,יכול בית המשפט להורות על חובה הדדית של השבה.
3. יכול לבטל את החוזה בעילות של טעות ,הטעיה ועושק במצטבר .במידה שהנפגע ביטל את החוזה כדין תחול חובה הדדית של השבה.
4. יכול לבטל את החוזה בעילות של טעות והטעיה במצטבר .לעומת זאת עליו לבחור אחת מבין העילות :טעות או עושק ,שכן לא ניתן לבטל את החוזה בשתי העילות במצטבר.

התשובה הנכונה: ג. אפשר לבטל בכמה עילות במצטבר (טעות, הטעיה, עושק), ועם הביטול חלה השבה הדדית.

פסיקה בפרק

פרץ בוני הנגב נ' בוחבוט
מחיר שוק; הבן לא ביטל לפי פרק ב' כי העסקה הוגנת.
הלכה: החוזה נכרת; לא עושק כי המחיר הוגן; הבן נשאר בדירה בגלל חוסר תום הלב של החברה (סעיף 12).

הדר נ' פלונית (2007)
האישה חתמה בלחץ הבעל; בעל איים לעזוב אותה.
הלכה: כפייה שמגיעה מצד ג' אינה עילה לפי סעיף 17; חזרו לתום לב / טענת "לא נעשה דבר" בנסיבות חריגות.

פרק 9: פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

1. מהי "גישת היוצר" בפרשנות חוזים?

1. הבנת החוזה רק מהלשון
2. פרשנות לפי ערכי החברה בלבד
3. ניסיון להתחקות אחר מחשבות הצדדים ואומד דעתם באמצעות הנסיבות
4. פרשנות נגד המנסח

התשובה הנכונה: ג. גישת היוצר = נסיבות; גישת היצירה = טקסט.

2. מהי "גישת היצירה"?

1. שימוש בערכי החברה
2. הטקסט נתפס כבעל חיים משלו, ומבינים אותו מתוך הלשון
3. פרשנות לפי נוהג
4. חיפוש מחשבות הצדדים

התשובה הנכונה: ב. מרגע שהטקסט יצא מידי המחבר, יש לו חיים משלו.

3. מהי שיטת שני השלבים לפי הנוסח המקורי של סעיף 25?

1. לשון ונסיבות בו-זמנית
2. תחילה לשון החוזה, ורק אם אינה ברורה – הנסיבות
3. רק ערכי החברה
4. תחילה נסיבות ואז לשון

התשובה הנכונה: ב. הנוסח המקורי הצביע על לשון קודם.

4. בפרשת חירם לנדאו, מדוע נקבע שהמדינה תשלם על התייקרות כל הרכיבים בחוזה של החברה האחרת?

1. כי היה נוהג מקובל
2. כי המדינה הייתה מנסחת
3. כי הצדדים הסכימו
4. כי הלשון "התייקרויות" (רבים) הייתה ברורה

התשובה הנכונה: ד. לשון ברורה = אין מעבר לנסיבות.

5. מה החידוש הראשון של ברק באפרופים?

1. פרשנות לפי נוהג בלבד
2. ביטול שיטת שני השלבים – אומד הדעת נלמד גם מהלשון וגם מהנסיבות
3. איסור על לשון
4. איסור על נסיבות

התשובה הנכונה: ב. חידוש ראשון.

6. מה החידוש השני של ברק באפרופים?

1. חובה לפרש לפי לשון
2. לשון עדיפה בכל מקרה
3. מותר לסטות מלשון החוזה (פרשנות תכליתית)
4. אסור לפרש תכליתית

התשובה הנכונה: ג. פרשנות תכליתית.

7. מה החידוש השלישי של ברק באפרופים?

1. פרשנות מילולית בלבד
2. פרשנות בגין המנסח
3. כשהשופט אינו יודע את אומד הדעת – פרשנות לפי ערכי החברה (תכלית אובייקטיבית)
4. פרשנות לפי נוהג

התשובה הנכונה: ג. ערכי החברה.

8. במה התנגדו ריבלין וחשין לברק?

1. בגישת היוצר
2. בפרשנות תכליתית רק לחוזים אחידים
3. בכל החידושים
4. בסטייה מהלשון ובערכי החברה; הם הסכימו לגישת היוצר

התשובה הנכונה: ד. הם קיבלו נסיבות אך לא את שני האחרים.

9. מהו נוסח סעיף 25(א) אחרי תיקון 2011?

1. לשון בלבד
2. אומד דעת מהחוזה ומהנסיבות; אם משתמע במפורש מהלשון – לפי הלשון
3. נסיבות בלבד
4. ערכי החברה בלבד

התשובה הנכונה: ב. הוחזרה בכורה ללשון.

10. על אילו חוזים חל תיקון 2011?

1. חוזים שנעשו אחרי התיקון
2. כל החוזים
3. חוזים אחידים בלבד
4. חוזים שנעשו לפני התיקון

התשובה הנכונה: א. התיקון אינו רטרואקטיבי.

11. מה קובע סעיף 25(ב)?

1. חוזה הניתן לפירושים שונים – פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל
2. פירוש נגד המנסח
3. אין פרשנות בחוזה בטל
4. פירוש לשוני בלבד

התשובה הנכונה: א. עדיפות לפירוש מקיים.

12. מה קובע סעיף 25(ב1)?

1. פירוש לפי נוהג
2. חוזה הניתן לפירושים שונים וצד אחד היה בעל עדיפות בעיצוב – פירוש נגדו עדיף
3. פירוש לטובת המנסח
4. פירוש לפי ערכי החברה

התשובה הנכונה: ב. פירוש נגד המנסח.

13. בפרשת אשר נ' גן העיר, מדוע נפסק נגד הקבלן?

1. כי הוא ניסח את החוזה והחוזה ניתן לפירושים שונים
2. כי הפר חוזה
3. כי לא הציג פרוספקט
4. כי הוא הרוויח

התשובה הנכונה: א. פירוש נגד המנסח.

14. לפי אלכס שטיין בביבי כבישים, מתי תהיה פרשנות לשונית?

1. כשאין חוזה
2. תמיד
3. כשהצדדים השקיעו בניסוח
4. כשיש פערי כוחות

התשובה הנכונה: ג. שקיעה בניסוח = לשון.

15. לפי גרוסקופף, אילו צדדים יקבלו פרשנות לפי נסיבות?

1. צדדים עם פערי כוחות
2. צדדים לא מתוחכמים שווי כוחות
3. תאגידים בלבד
4. צדדים מתוחכמים

התשובה הנכונה: ב. שלוש רמות.

16. לפי גרוסקופף, מה הפרשנות כשיש פערי כוחות?

1. לפי ערכי החברה (תכלית אובייקטיבית)
2. נוהג
3. נסיבות בלבד
4. לשון החוזה

התשובה הנכונה: א. פערי כוחות = ערכי החברה.

17. מה היה בסיס המחלוקת באפרופים?

1. פיצוי על הפרה
2. זכויות מקרקעין
3. ביטול החוזה
4. הפחתת מחיר בגין איחור של חמישה שבועות בבנייה

התשובה הנכונה: ד. האיחור הוביל לדיון הפרשני.

18. מדוע חשוב תאריך חוזה בעת פרשנות?

1. כי יש תאריך תפוגה
2. כי התיקון חל אחורה
3. כי מועד החתימה קובע את התוכן
4. כי תיקון 2011 חל רק על חוזים שנעשו אחריו

התשובה הנכונה: ד. נוסח הסעיף נקבע לפי מועד החוזה.

19. איזה מבין הבאים אינו אחת משלוש שאלות הליבה בפרשנות?

1. האם מותר לסטות מהלשון
2. האם החוזה בכתב
3. האם לתת מקום לערכי החברה
4. איך מסבירים את הטקסט

התשובה הנכונה: ב. שלוש שאלות הליבה: יוצר/יצירה; לשונית/תכליתית; ערכי החברה.

20. מהי "תכלית אובייקטיבית"?

1. מחשבות הצדדים
2. נוהג בין הצדדים
3. לשון החוזה
4. ערכי החברה כמקור לפרשנות כשאומד דעת הצדדים לא נמצא

התשובה הנכונה: ד. תכלית אובייקטיבית = ערכי החברה.

21. שני צדדים מתוחכמים שווי כוחות ניסחו חוזה מפורט. לפי שטיין וגרוסקופף, מה תהיה הפרשנות?

1. לפי ערכי החברה
2. נגד המנסח
3. לפי לשון החוזה
4. לפי נסיבות

התשובה הנכונה: ג. לשון לשני.

22. על פי העמדה המקובלת בפסיקה (למעט מקרים חריגים): כאשר ניתן לפרש את החוזה על פי החוזה ונסיבות העניין:

1. חובה לפנות לתכלית האובייקטיבית של החוזה, ולפרש על פיה.
2. יש לפרש את החוזה על פי החוזה ונסיבות העניין בלבד.
3. חובה לפנות לכלל שלפיו פירוש המקיים את החוזה עדיף.
4. חובה לפנות לכלל שלפיו יש לפרש את החוזה לרעת המנסח.

התשובה הנכונה: ב. העמדה המקובלת (אחרי תיקון 2011): החוזה מתפרש על פי החוזה ונסיבות העניין, עם בכורה ללשון כשהאומד משתמע ממנה במפורש; תכלית אובייקטיבית אינה חובה.

23. על פי הדין הנוהג:

1. יש לפרש חוזים על פי שיטת שני השלבים.
2. אין לפרש חוזה על פי שיטת שני השלבים.
3. יש לפרש את החוזה על פי שיטת שני השלבים, וזאת רק כאשר לא ניתן לפרש חוזה על פי התכלית האובייקטיבית.
4. אין לפרש חוזה על פי שיטת שני השלבים, כיוון שעל השופט לפרש את החוזה על פי החוזה בלבד, ללא היזקקות לנסיבות חיצוניות שמעבר לחוזה.

התשובה הנכונה: ב. שיטת שני השלבים בוטלה באפרופים; הפירוש נעשה לפי החוזה והנסיבות יחד.

24. על פי הדין הנוהג ,ניתן לפנות לכלל הפרשנות של" :פירוש לרעת המנסח" רק:

1. כאשר אין תשובה ברורה על פי לשון החוזה ונסיבות העניין.
2. כאשר לשון החוזה ברורה ,והצדדים לא השקיעו בניסוח החוזה.
3. כאשר מדובר בעסקאות מקרקעין ,ובצדדים שאינם שווי כוחות.
4. כאשר הצדדים השקיעו בניסוח וגיבשו חוזה מפורט.

התשובה הנכונה: א. פירוש לרעת המנסח (25(ב1)) הוא כלי עזר כשאין תשובה ברורה מהלשון והנסיבות.

25. משמעות האמירה בפסיקה שלפיה "לא כל החוזים נולדו שווים" היא כי:

1. על בית המשפט לנהוג בשוויון ,ולפרש את כל החוזים באופן דומה.
2. על בית המשפט לקבוע את המרכיב המשמעותי בפרשנות חוזים ,בהתחשב במידת ההשקעה של הצדדים בעת כריתת החוזה ,או על פי מערכת היחסים שבין הצדדים .בעניין זה הובעו בפסיקה גישות שונות.
3. על בית המשפט להימנע מלעסוק בפרשנות חוזים ,שכן אין לבית המשפט את הכלים הנדרשים להכריע בפרשנות חוזים.
4. הכלל המשמעותי והראשון בחשיבותו בפרשנות חוזים הוא 'פירוש לרעת המנסח' (מאחר שהצד שאינו מנסח את החוזה איננו מצוי בשוויון כוחות עם הצד השני לחוזה).

התשובה הנכונה: ב. "לא כל החוזים נולדו שווים": יש להתחשב בהשקעה בניסוח וביחסי הצדדים; בפסיקה גישות שונות (שטיין, גרוסקופף).

26. איזו גישה בפרשנות חוזים אינה מקובלת בפסיקה ,והיא אינה מיושמת כלל בדין הנוהג:

1. יש לפרש חוזה על פי לשון החוזה בלבד .אם לשון החוזה אינה ברורה ,יש לפנות מיד לתכלית האובייקטיבית (פירוש על פי ערכי החברה) .אך במקרים אלו אין מקום לבחון את נסיבות העניין.
2. יש לפרש חוזה על פי לשון החוזה והנסיבות .לצד זה התגבשה ההבנה כי לא כל החוזים נולדו שווים.
3. לא כל החוזים נולדו שווים; ישנם חוזים שבהם אין מנוס מכך שהפרשנות תהא על פי ערכי החברה.
4. ראוי לפרש חוזים על פי שיטת שני השלבים.

התשובה הנכונה: א. גישה שאינה מקובלת: לפרש לפי הלשון בלבד ולפנות מיד לערכי החברה בלי נסיבות; הפסיקה מתחשבת בנסיבות.

27. על פי הגישה המרכזית בפסיקה כיום:

1. בכל מקרה יש לפרש לפי לשון החוזה בלבד
2. יש לפרש לפי לשון החוזה והנסיבות, ובלשון ברורה יש לתת לה משקל מכריע
3. המרכיב המרכזי הוא ערכי החברה
4. יש לפרש לפי שיטת שני השלבים

התשובה הנכונה: ב. אומד הדעת כפי שמשתמע מהחוזה ומנסיבות העניין, כשלשון ברורה מקבלת משקל מכריע (תיקון 2011).

פסיקה בפרק

מדינת ישראל נ' חירם לנדאו (ע"א 450/82)
חוזה ובו "התייקרויות" ברבים מול הצמדה מפורשת לביטומן בלבד.
הלכה: שיטת שני השלבים: הלשון ברורה (ברבים) ולכן אין מעבר לנסיבות.

מדינת ישראל נ' אפרופים (ע"א 4628/93)
חוזה רשת ביטחון, איחור של חמישה שבועות בבנייה.
הלכה: ברק (רוב): ביטול שיטת השלבים, פרשנות תכליתית, ערכי החברה כשאומד הדעת לא נמצא.
ריבלין וחשין: נסיבות בלבד.

ביבי כבישים נ' רכבת ישראל (ע"א 7649/18)

מחלוקת פרשנית בין חברה לרכבת.

הלכה: שטיין: הבחנה לפי השקעה בניסוח; גרוסקופף: שלוש רמות לפי תחכום וכוחות.

אשר נ' פרוייקט גן העיר (ע"א 6271/95)

פרוספקט מול חוזה לגבי גג הבריכה.

הלכה: פירוש נגד המנסח (הקבלן) כי החוזה ניתן לפירושים שונים והוא עיצב אותו.

פרק 10: חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

1. מהו דינו של חוזה שנכרת למראית עין בלבד לפי סעיף 13?

1. בטל, אך צד שלישי תם לב מוגן
2. ניתן לביטול בהודעה בתוך זמן סביר
3. תקף לחלוטין
4. תקף רק בין הצדדים

התשובה הנכונה: א. סעיף 13: בטל; ללא פגיעה בזכות שרכש צד שלישי בתום לב.

2. מי מוגן בחוזה למראית עין?

1. שני הצדדים לחוזה
2. בית המשפט
3. הצד שהעלה את הטענה
4. אדם שלישי שהסתמך בתום לב על קיום החוזה

התשובה הנכונה: ד. סיפא של סעיף 13.

3. מהו חוזה נסתר?

1. חוזה בעל פה
2. חוזה אמיתי שמאחורי החוזה הפיקטיבי
3. חוזה שנחתם בסוד
4. חוזה שלא נכתב

התשובה הנכונה: ב. לעיתים החוזה הגלוי רק מכסה על חוזה אמיתי.

4. מה הנטייה לגבי החוזה הנסתר?

1. לבטל אותו תמיד
2. להחיל עליו תקנת שוק
3. לאכוף את הגלוי בלבד
4. לתת לו תוקף כל עוד אינו פסול בעצמו

התשובה הנכונה: ד. ביטון נ' מזרחי (מיעוט ברק) וגרומט נ' סרוסי.

5. מהו ההבדל בין חוזה למראית עין לבין חוזה פסול?

1. אין הבדל
2. בראשון החוזה אינו אמיתי; בשני אמיתי אך אסור
3. בראשון המטרה אסורה
4. בשני אין צורך בהסכמה

התשובה הנכונה: ב. שני מושגים שונים.

6. מהו חוזה פסול לפי סעיף 30?

1. חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור
2. חוזה שנעשה בלי עורך דין
3. חוזה שהופר
4. חוזה שנעשה בעל פה

התשובה הנכונה: א. סעיף 30.

7. מהן שלוש "נקודות הכניסה" לפסלות לפי סעיף 30?

1. הצעה, קיבול, מסירה
2. צורה, מקום, זמן
3. צדדים, מחיר, מועד
4. כריתה, תוכן ומטרה

התשובה הנכונה: ד. כריתה, תוכן או מטרה.

8. מהי "תקנת הציבור"?

1. תקנה של משרד המשפטים
2. נוהג בין הצדדים
3. מושג פתוח המבטא ערכי יסוד של החברה, שבית המשפט ממלא בתוכן
4. רשימה סגורה בחוק

התשובה הנכונה: ג. דורש פרשנות לפי ערכי החברה.

9. חוזה להעלמת מס הוא:

1. ניתן לביטול בפרק ב׳
2. תקף
3. תקף בכתב בלבד
4. חוזה בטל

התשובה הנכונה: ד. מטרה בלתי חוקית.

10. חוזה להעלמת מס שהצדדים עוד לא החלו בביצועו. מה סמכות בית המשפט?

1. לחייב בפיצוי מוסכם
2. להורות על קיום מלא
3. להורות על קיום חלקי
4. אין סמכות להורות על קיומו; החוזה בטל

התשובה הנכונה: ד. אכיפה אפשרית רק אם הצדדים החלו בביצוע.

11. חוזה פסול שהצדדים כבר החלו בביצועו. מה מאפשר סעיף 31?

1. כלום – החוזה בטל
2. שיקול דעת מטעמי צדק: פטור מהשבה, חיוב בהשבה ואף קיום החוזה
3. רק השבה מלאה
4. רק אכיפה

התשובה הנכונה: ב. סעיף 31 – "סעד מן הצדק".

12. האם בית המשפט בחוזה פסול מוגבל לפטור מהשבה בלבד?

1. רק בחוזי מקרקעין
2. רק בחוזה אחיד
3. לא; יכול גם לחייב בהשבה ולהורות על קיום אם הוחל בביצוע
4. כן

התשובה הנכונה: ג. סמכות רחבה יותר.

13. מהו ההבדל בין בטלות רגילה לבטלות בחוזה פסול לעניין השבה?

1. בבטלות רגילה השבה הדדית; בחוזה פסול יש שיקול דעת מטעמי צדק
2. בחוזה פסול אין השבה בכלל
3. אין הבדל
4. בחוזה פסול השבה אוטומטית

התשובה הנכונה: א. סעיף 31.

14. בלוין נ׳ לוין בחן בית המשפט שיקולי צדק. אילו?

1. רק של בני הזוג
2. רק של בית המשפט
3. רק של בעל הדין שנפגע
4. גם של צדדים שלישיים וכלל הציבור, כגון הילדים

התשובה הנכונה: ד. שיקולי הצדק רחבים.

15. ראובן ושמעון הסכימו על תניית אי-תחרות ל-5 שנים. מה יכול בית המשפט לעשות?

1. לבטל רק אם חד-צדדית
2. שום דבר
3. להתערב בתוכן ולבטל או לשנות את התניה (חופש העיסוק)
4. להפחית בלבד

התשובה הנכונה: ג. בית המשפט רשאי להתערב בתוכן החוזה.

16. האם חוקי היסוד חלים על חוזים פרטיים?

1. לא
2. רק על חוזי רשות
3. כן, באמצעות תקנת הציבור וסעיף 30
4. רק על חוזי עבודה

התשובה הנכונה: ג. חוקי היסוד משפיעים על תוכן חוזים פרטיים דרך תקנת הציבור.

17. עירייה התקשרה בחוזה ללא חתימת הגזבר, והחברה ביצעה את חלקה. מה הדין?

1. בטלות אוטומטית ללא שיקול דעת
2. החוזה תקף לחלוטין
3. בית המשפט חייב להורות על קיום
4. החוזה בלתי חוקי, אך לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין השבה

התשובה הנכונה: ד. סעיף 31 – שיקול דעת מטעמי צדק.

18. איזה אחד אינו מקום שבו נבחנת הפסלות לפי סעיף 30?

1. התוכן
2. צבע הנייר
3. המטרה
4. הכריתה

התשובה הנכונה: ב. כריתה, תוכן ומטרה.

19. מהי גישת "הפגם הכפול"?

1. גישה לפרשנות החוזה
2. גישה ליישוב בין חוזה למראית עין (13) לחוזה פסול (30) בעסקה פיקטיבית למטרה בלתי חוקית
3. גישה לביטול כפול
4. גישה לטעות כפולה

התשובה הנכונה: ב. הנדל, אילן נ׳ לוי.

20. מתי נדרשת הודעת ביטול כדי שחוזה פסול יתבטל?

1. תמיד
2. אין צורך; החוזה בטל מכוח החוק
3. רק בכתב
4. בתוך זמן סביר

התשובה הנכונה: ב. בטלות לעומת ביטול פרק ב׳.

21. מי יכול לטען לבטלות חוזה פסול?

1. רק רשות המסים
2. רק הצד שנפגע
3. רק עורך הדין
4. כל מי שיש לו עניין; גם בית המשפט מיוזמתו

התשובה הנכונה: ד. בטלות מוחלטת.

22. מה נכון לגבי חוזה פסול והסתמכות צד שלישי?

1. צד שלישי לעולם אינו מוגן
2. צד שלישי רשאי לבטל
3. צד שלישי חייב להשיב
4. צד שלישי תם לב ייבחן ביחס להסתמכותו; החוק מגן עליו במראית עין

התשובה הנכונה: ד. ההגנה הברורה בסעיף 13.

23. ראובן ושמעון התקשרו בחוזה, תוך שסוכם ביניהם על ביצוע העלמת מס. על פי הדין הנוהג:

1. החוזה בטל, ובית המשפט לא יכול לאשר את קיומו של חוזה, כאשר הצדדים לחוזה ניסו לבצע העלמת מס.
2. החוזה בטל, אך לבית המשפט סמכות להורות לצדדים על קיום החוזה. וזאת- על בסיס שיקולי צדק, בתנאים שבית המשפט ימצא לנכון, ובמידה שהצדדים כבר החלו בביצועו של החוזה.
3. החוזה בטל, ולבית המשפט סמכות להורות לצדדים על קיום החוזה. וזאת- על בסיס שיקולי צדק, בתנאים שבית המשפט ימצא לנכון ואף במידה שהצדדים טרם החלו בביצועו של החוזה.
4. החוזה בטל, ולבית המשפט ישנה סמכות אך ורק לפטור את הצדדים מהשבה, במידה שהחוזה כבר בוצע. ברם, לבית המשפט אין סמכות לחייב את אחד הצדדים בקיום התחייבותו, שבה טרם החל.

התשובה הנכונה: ב. החוזה בטל (העלמת מס), אך לבית המשפט סמכות מטעמי צדק להורות על קיומו אם הצדדים כבר החלו בביצוע – ולא כשטרם החלו.

24. ראובן ושמעון ניהלו עסק משותף בתחום הטקסטיל. בחוזה שנכרת ביניהם סוכם כי עם תום פעילותם בעסק המשותף, ייאסר על שמעון להקים עסק מתחרה בתחום הטקסטיל וזאת למשך 5 שנים (מתום פעילותם בעסק המשותף). על פי הדין:

1. בעת המשפט יכול להתערב בתוכן החוזה – לבטל או לשנות את הסכמת הצדדים בעניין אי תחרות, מאחר שמדובר בתוכן המנוגד לזכויות יסוד של הצדדים.
2. בית המשפט איננו יכול להתערב בחוזה המנוגד לזכויות יסוד של הצדדים, כיוון שחוקי היסוד אינם רלוונטיים להתקשרויות פרטיות של צדדים.
3. בית המשפט יכול להתערב בתוכן החוזה, ובמסגרת זו להפחית במעט את ההסכמה על אי תחרות, אך אין לבית המשפט סמכות לבטל באופן מוחלט את הסכמת שני הצדדים.
4. בית המשפט יכול להתערב בתוכן החוזה ולבטל את תניית אי התחרות, אך זאת רק מאחר שמדובר בתנייה שנוסחה בחוסר שוויון, תוך שהיא מתייחסת לשמעון בלבד, ולא על ראובן.

התשובה הנכונה: א. בית המשפט רשאי להתערב בתוכן חוזה הפוגע בחופש העיסוק ובזכויות יסוד – חוקי היסוד חלים גם על חוזים פרטיים דרך תקנת הציבור.

25. על פי פקודת העיריות [נוסח חדש] – חוזה שנעשה על ידי העירייה, מחייב חתימות של ראש העיריה והגזבר. עיריית חשמונאי, התקשרה בחוזה עם חברה א', בלא שהגזבר חתם על החוזה. החוזה בוצע, כך שחברה א' ביצעה את חלקה על פי החוזה. כעת, טוענת העירייה כי אין לתת תוקף לחוזה זה, מאחר שחסרה חתימת הגזבר, והדבר מנוגד לחוק. על פי הדין הנוהג:

1. מדובר בחוזה בלתי חוקי. דינו של החוזה בטלות, ללא שיקול דעת של בית המשפט.
2. במקרה זה, קיים לבית המשפט שיקול דעת רחב האם להורות על השבה של הדברים שהתקבלו על פיו של החוזה הבלתי חוקי.
3. מדובר בחוזה בלתי חוקי, בית המשפט יכול להורות על ביצוע החוזה, גם כאשר טרם הוחל בביצוע העסקה, היינו גם אם חברה א' לא הייתה מבצעת עדיין את חלקה על פי החוזה.
4. על אף שמדובר בחוזה בלתי חוקי, בית המשפט חייב להורות על קיום החוזה.

התשובה הנכונה: ב. חוזה שנעשה בניגוד לדרישת חוק הוא חוזה בלתי חוקי, אך לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין ההשבה (סעיף 31).

26. ראובן ושמעון התקשרו בחוזה ,תוך שסוכם ביניהם על ביצוע העלמת מס .על פי הדין הנוהג:

1. החוזה בטל .בית המשפט לא יכול לאשר את קיומו של החוזה ,כאשר הצדדים לחוזה ניסו לבצע העלמת מס.
2. החוזה בטל ,אך לבית המשפט סמכות להורות לצדדים על קיום החוזה .וזאת -על בסיס שיקולי צדק ,בתנאים שבית המשפט ימצא לנכון ,ובמידה שהצדדים כבר החלו בביצועו של החוזה.
3. החוזה בטל ,ולבית המשפט סמכות להורות לצדדים על קיום החוזה .וזאת -על בסיס שיקולי צדק, בתנאים שבית המשפט ימצא לנכון ואף במידה שהצדדים טרם החלו בביצועו של החוזה.
4. החוזה בטל ,ולבית המשפט ישנה סמכות אך ורק לפטור את הצדדים מהשבה ,וזאת במידה שהחוזה כבר בוצע .ברם ,לבית המשפט אין סמכות לחייב את אחד הצדדים בקיום התחייבותו ,שבה טרם החל.

התשובה הנכונה: ב. חוזה להעלמת מס בטל; בית המשפט רשאי להורות על קיום מטעמי צדק רק אם הצדדים כבר החלו בביצוע.

פסיקה בפרק

לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)
הסכם בין בני זוג האוסר להציגו בבית משפט.
הלכה: שיקולי הצדק בבחינת הסכם כוללים צדדים שלישיים וכלל הציבור, וביניהם הילדים; כך גם ברוח סעיף 31.

ביטון נ׳ מזרחי / גרומט נ׳ סרוסי
חוזה פיקטיבי המסתיר חוזה נסתר אמיתי.
הלכה: ברק (מיעוט): יש לתת תוקף לחוזה הנסתר; הגישה אומצה בהמשך בגרומט נ׳ סרוסי.

אילן נ׳ לוי – "הפגם הכפול"
עסקה פיקטיבית למטרה בלתי חוקית.
הלכה: הוצעה גישה ("הפגם הכפול", הנדל) המבקשת ליישב בין סעיף 13 לסעיף 30.

פרק 11: חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982)

1. מהו חוזה אחיד?

1. חוזה בלי מחיר
2. חוזה בין שני חברים
3. חוזה שנחתם אצל נוטריון
4. נוסח שתנאיו נקבעו מראש בידי צד אחד לחוזים רבים עם לקוחות בלתי מסוימים

התשובה הנכונה: ד. חוק החוזים האחידים, סעיף 2.

2. מהי מטרת חוק החוזים האחידים?

1. להגן על ספקים
2. להגן על לקוחות מפני ניצול כוח מיקוח עודף של ספקים
3. להגדיל מסים
4. לצמצם מו"מ

התשובה הנכונה: ב. המטרה: הגנה על הלקוח.

3. מהו תנאי מקפח לפי סעיף 3?

1. תנאי שנוסח בכתב יד
2. תנאי שמחירו גבוה
3. תנאי שיש בו קיפוח לקוחות או יתרון בלתי הוגן לספק
4. תנאי שנכתב באנגלית

התשובה הנכונה: ג. סעיף 3.

4. מה תפקידן של חזקות הקיפוח (סעיף 4)?

1. להעביר את נטל ההוכחה לספק
2. לקבוע מחיר
3. לבטל את התנאי אוטומטית
4. לאסור על חוזים אחידים

התשובה הנכונה: א. החזקה היא נטל הפרכה.

5. פטור גורף מאחריות לנזק גוף בחוזה אחיד:

1. תקף רק בכתב
2. תקף תמיד
3. בטל אוטומטית
4. חזקת קיפוח; הספק יכול לנסות לשכנע שההסדר הוגן

התשובה הנכונה: ד. חזקה אינה בטלות.

6. מי מוסמך לבטל תנאי מקפח באופן כללי לכל הלקוחות?

1. הנוטריון
2. עורך הדין
3. בית משפט השלום
4. בית הדין לחוזים אחידים

התשובה הנכונה: ד. סמכות כללית לבית הדין.

7. מה סמכות בית משפט רגיל לפי סעיף 19?

1. לשנות מחירים
2. לבטל או לשנות תנאי מקפח בהליך פרטני בין ספק ללקוח
3. לבטל חוזים אחידים באופן כללי
4. לאשר חוזים

התשובה הנכונה: ב. סעיף 19.

8. איזה תנאי ככלל אינו נבחן כמקפח (סעיף 23)?

1. זכות ביטול חד-צדדית
2. פטור מאחריות
3. מחיר הטובין או השירות
4. תניית שיפוט

התשובה הנכונה: ג. סעיף 23 – סייגים, ובהם התמורה הכספית.

9. נגר מציג שולחנות ועל כל שולחן מעטפה עם תנאים כלליים, כולל פטור מאחריות להובלה. מה הדין?

1. חוזה אחיד; הפטור חזקת קיפוח והתניה ניתנת לביטול
2. התניה תקפה כי הוסכם
3. אין חוזה
4. חוסר תום לב במו"מ

התשובה הנכונה: א. התניה הפוטרת מאחריות היא חזקת קיפוח.

10. האם אפשר לבטל חוזה אחיד בעילות פרק ב'?

1. רק בעושק
2. כן, בכל העילות בכפוף לתנאים
3. לא
4. רק בכפייה והטעיה

התשובה הנכונה: ב. חוק האחידים אינו מחליף את הכללי.

11. ראובן, איש עסקים, התקשר עם חברת אינטרנט, ובחוזה תניית דיני קליפורניה. מה הדין?

1. בטלה תמיד
2. חוזה אחיד בטל
3. אין בהכרח תנאי מקפח; אפשר להוכיח אחרת
4. בהכרח מקפח

התשובה הנכונה: ג. אין בטלות אוטומטית.

12. מהי חזקה על תנאי מקפח לפי החוק?

1. תנאי שמופיע ברשימה בסעיף 4 – הספק צריך להפריך
2. רק תנאי מחיר
3. רק תנאי באנגלית
4. כל תנאי

התשובה הנכונה: א. רשימה סגורה בחוק.

13. מי נושא בנטל ההוכחה בחזקת קיפוח?

1. בית המשפט
2. אף אחד
3. הספק
4. הלקוח

התשובה הנכונה: ג. הנטל מוטל על הספק.

14. מהי "תניה הפוטרת מאחריות" בחוזה אחיד ביחס לחוק?

1. תנאי מחויב
2. תנאי שאינו נבדק
3. תנאי שחזקה עליו שהוא מקפח
4. תנאי אסור לחלוטין

התשובה הנכונה: ג. חזקת קיפוח.

15. איזה אחד אינו מרכיב בהגדרת חוזה אחיד?

1. לקוחות רבים
2. תנאים קבועים מראש
3. בלי משא ומתן אמיתי
4. חתימה על ידי עורך דין

התשובה הנכונה: ד. עורך דין אינו תנאי.

16. מהו הפירוש נגד המנסח (25(ב1)) בחוזה אחיד?

1. פירוש נגד הלקוח
2. פירוש לטובת הספק
3. פירוש לפי לשון בלבד
4. פירוש נגד הצד שהייתה לו עדיפות בעיצוב התנאים

התשובה הנכונה: ד. אשר נ' גן העיר.

17. בית הדין לחוזים אחידים רשאי:

1. לבטל או לשנות תנאי מקפח
2. לשנות מחיר
3. לחייב ספק לחתום
4. לאשר כל תנאי

התשובה הנכונה: א. סמכות כללית.

18. פטור גורף מנזק גוף במכון כושר בחוזה אחיד:

1. לגיטימי כי המשתתף יודע
2. אין בו קיפוח
3. הוא חזקת קיפוח, והספק רשאי להוכיח הוגנות
4. בטל תמיד

התשובה הנכונה: ג. חזקה, לא בטלות.

19. מהו אחד מסימני החוזה האחיד?

1. הוא תמיד מקרקעין
2. הוא תמיד קצר
3. הוא תמיד בכתב
4. אין משא ומתן אמיתי על תנאיו

התשובה הנכונה: ד. עיקר: קח או עזוב.

20. מה ההבדל בין סעיף 3 לסעיף 4?

1. אין הבדל
2. סעיף 4 קובע מחיר
3. סעיף 3 קובע חזקות
4. בסעיף 3 מבחן כללי של קיפוח; בסעיף 4 חזקות מוגדרות

התשובה הנכונה: ד. כללי מול חזקות.

21. האם "הוסכם במפורש" מספיק כדי לבסס תקפות פטור מאחריות בחוזה אחיד?

1. לא; ההסכמה היא "קח או עזוב" והתנאי עדיין נבחן
2. כן
3. כן, אם בכתב
4. כן, אם חתום

התשובה הנכונה: א. ההסכמה אינה מכשירה.

22. מהי תוצאה אפשרית של מציאת תנאי מקפח?

1. ביטול או שינוי התנאי
2. החזרת מחיר
3. פיצוי כפול
4. ביטול החוזה כולו תמיד

התשובה הנכונה: א. בית הדין/בית המשפט מוסמכים לבטל או לשנות.

23. ראובן, בעל עסק לפעולות ספורט, ניסח חוזה אחיד שעמו הוא מתקשר עם לקוחותיו. בחוזה כתב ראובן כי: "לראובן לא תהא כל אחריות לנזק גוף שייגרם למשתתפים בפעילות ספורטיבית – וזאת מכל סיבה שהיא!". על פי הדין:

1. סעיף זה בטל;
2. סעיף זה מהווה חזקת קיפוח, אך ראובן יכול לשכנע כי עדיין מדובר בהסדר הוגן.
3. הסעיף לגיטימי כיוון שמדובר בפעילות ספורט, וכל מי שמשתתף בפעילות יודע כי הוא עלול להיפגע.
4. הסעיף לגיטימי, כיוון שמדובר בהסדר שעליו מסכימים הצדדים ברצון חופשי, ללא לחץ ומתוך ידיעה ברורה.

התשובה הנכונה: ב. פטור גורף מאחריות לנזק גוף הוא חזקת קיפוח; הספק יכול להוכיח שההסדר הוגן. אינו בטל אוטומטית.

24. ראובן, איש עסקים, ביקש להגיש תביעה כנגד חברת אינטרנט. בחוזה שנכרת בין הצדדים נקבע כי במקרה של התדיינות, ההכרעה בתביעה תהא לפי דיני מדינת קליפורניה, ארה"ב. על פי הדין הנוהג:

1. מדובר בהכרח בתנאי מקפח בחוזה אחיד.
2. אין מדובר בהכרח בתנאי מקפח בחוזה אחיד. ניתן להוכיח אחרת.
3. תנייה מסוג זה בחוזה אחיד, דינה בטלות.
4. תנייה מסוג זה בחוזה – גם אם אין מדובר בחוזה אחיד, דינה בטלות.

התשובה הנכונה: ב. תניית ברירת דין זרה בחוזה אחיד אינה בהכרח מקפחת – אפשר להוכיח אחרת (איש עסקים).

25. כאשר מדובר בחוזה אחיד:

1. עדיין ניתן לבטלו בכל העילות של פגמים בכריתה, בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים בפרק ב' של חוק החוזים הכללי.
2. ניתן לבטלו בעילת העושק בלבד, אך לא בשאר העילות של פרק ב' של חוק החוזים הכללי.
3. ניתן לבטלו בעילת הכפיה או בעילת ההטעיה בלבד, אך לא בשאר העילות של פרק ב' של חוק החוזים הכללי.
4. לא ניתן לבטלו בשום מקרה, בעילות של פרק ב' של חוק החוזים הכללי.

התשובה הנכונה: א. חוזה אחיד ניתן לביטול בכל עילות פרק ב׳ בכפוף לתנאים.

26. דני ,נגר במקצועו ,סיים הכנת 2שולחנות אוכל מיוחדים ומרהיבים ביופיים מעץ מהגוני, אותם הציג למכירה בחלון הראווה של הסטודיו שלו במחיר של 10,000ש"ח לשולחן .על גבי כל שולחן הדביק דני מעטפה ,שעל גביה צויין "תנאי העסקה -נא לעיין לפני הרכישה" .בתוך כל מעטפה הכניס דני מסמך ובו תנאים כלליים לעסקה ,ובכלל זה הופיע בכל מסמך התנאי הבא" :הובלת השולחן לביתו של הקונה אינה כלולה במחיר והיא תיעשה על ידי דני או מי מטעמו .דני אינו אחראי לשום תקלה ,נזק או קלקול העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בשולחן ,ככל שאלה ייגרמו לקונה ,וכן אין הוא אחראי לגורל השולחן במהלך ההובלה ".ראובן רכש את אחד מהשולחנות שמח וטוב לב .במהלך ההובלה לביתו של ראובן ניזוק השולחן עקב תאונת דרכים שגרם המוביל .מה הדין?

1. דני לא הפר את החוזה ,ואין לו אחריות לנזק ,שכן הוסכם במפורש בין הצדדים כי על דני לא תחול אחריות לגורל השולחן במהלך ההובלה.
2. אמנם הוסכם בין הצדדים כי על דני לא תחול אחריות לגורל השולחן ,אולם מדובר בחוסר תום-לב במו"מ מצידו של דני ולכן דני יהיה חייב לפצות את ראובן בפיצויי הסתמכות.
3. חזקה כי התניה הפוטרת את דני מאחריות מהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד וככל שכך בית המשפט יהיה מוסמך לבטל אותה.
4. התניה הפוטרת את דני מאחריות מהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד ולכן בית המשפט יהיה מוסמך לבטל אותה ולהטיל על דני לפצות את ראובן.

התשובה הנכונה: ג. חוזה אחיד; התניה הפוטרת מאחריות היא חזקת קיפוח – בית המשפט מוסמך לבטל אותה.

פסיקה בפרק

הנגר ושולחנות המהגוני (תרחיש מבחן)
תנאים כלליים במעטפה על השולחן; פטור מאחריות להובלה.
הלכה: חוזה אחיד; פטור מאחריות הוא חזקת קיפוח; בית המשפט מוסמך לבטל את התניה.

אשר נ׳ פרוייקט גן העיר (ע"א 6271/95)
פרוספקט מול חוזה לגבי גג הבריכה.
הלכה: פירוש נגד המנסח; הקבלן עיצב את החוזה.

פרק 12: חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

1. מהו חוזה על תנאי?

1. חוזה בלי מחיר
2. חוזה שתוקפו או ביצועו תלויים באירוע עתידי לא ודאי
3. חוזה לטובת צד שלישי
4. חוזה בעל פה

התשובה הנכונה: ב. התנאי קובע את גורל החיוב.

2. מהו תנאי מתלה?

1. תנאי שהחוזה מתחיל לחייב רק כשהוא מתקיים
2. תנאי שהחוזה פוקע בו
3. תנאי של צורה
4. תנאי של מחיר

התשובה הנכונה: א. התלות: עד קיום התנאי.

3. מהו תנאי מפסיק?

1. תנאי שמתחיל חיוב
2. תנאי בלתי חוקי
3. תנאי בעל פה
4. תנאי שעם התקיימותו החוזה פוקע

התשובה הנכונה: ד. החוזה חל עד שהתנאי מתקיים.

4. החוזה: "העסקה טעונה אישור רשויות התכנון". הרשויות לא אישרו. מה הדין?

1. יש סיכול
2. נכרת חוזה על תנאי מתלה; התנאי לא התקיים והחוזה בטל/פוקע
3. לא נכרת חוזה מעולם
4. יש טעות

התשובה הנכונה: ב. התנאי המתלה לא התקיים.

5. צד שפעל לסיכולו של תנאי בחוזה:

1. ככלל אינו זכאי להסתמך על אי-קיומו
2. זכאי בכל מקרה להסתמך
3. יחויב בפיצויים עונשיים
4. יחויב לבטל

התשובה הנכונה: א. תום לב בקיום; אין אדם נהנה מעוולתו.

6. קונה התנה עסקה בקבלת הלוואה, ולא הגיש בקשה כדי להיחלץ. מה הדין?

1. בית המשפט יאשר ביטול
2. החוזה בטל לכל דבר
3. רשאי
4. אינו רשאי להסתמך על אי-קיום התנאי

התשובה הנכונה: ד. הוא סיכל את התנאי.

7. מה מעמד החוזה בתנאי מתלה עד שהתנאי מתברר?

1. לא נכרת
2. נכרת, אך אינו מחייב; הצדדים אינם רשאים לסכל את התנאי
3. מחייב כרגיל
4. פוקע

התשובה הנכונה: ב. מצב ביניים.

8. איזה אחד נכון?

1. תנאי הוא עילת ביטול בפרק ב׳
2. תנאי הוא טעות
3. תנאי הוא סיכול
4. תנאי אינו פגם בכריתה; הוא תנאי בחוזה

התשובה הנכונה: ד. לא לבלבל.

9. מהו הבדל בין תנאי מתלה לסיכול?

1. סיכול מוסכם בחוזה
2. אין הבדל
3. תנאי הוא הגנת מפר
4. תנאי מוסכם בחוזה; סיכול הוא הגנה מכוח החוק מפני תרופות

התשובה הנכונה: ד. מקור שונה.

10. דוגמה לתנאי מפסיק:

1. החוזה בתוקף עד שתתקבל הלוואה, ואז פוקע
2. העסקה טעונה אישור
3. הצעה
4. קיבול

התשובה הנכונה: א. פוקע בהתקיים התנאי.

11. מה מחייב צד בחוזה על תנאי מתלה כלפי התנאי?

1. לבטל
2. לדחות
3. להימנע מפעולות שיסכלו אותו בחוסר תום לב
4. להפר

התשובה הנכונה: ג. סעיף 39.

12. האם לצורך חוזה על תנאי נדרשת גמירת דעת ומסוימות?

1. רק בכתב
2. כן, החוזה נכרת בדרך הרגילה והתנאי קובע את גורל החיוב
3. רק במקרקעין
4. לא

התשובה הנכונה: ב. התנאי אינו מחליף את תנאי הכריתה.

13. מהו סיכול?

1. תנאי בחוזה
2. פגם בכריתה
3. אירוע חיצוני שהפך קיום לבלתי אפשרי; הגנת המפר
4. עילת ביטול

התשובה הנכונה: ג. סעיף 18 לחוק התרופות.

14. תנאי לא התקיים אך מי שנהנה ממנו מנע אותו. האם יכול לטעון שהחוזה פוקע?

1. כן
2. רק תוך שנה
3. לא ככלל; מניעתו מנוגדת לתום לב
4. רק בכתב

התשובה הנכונה: ג. אינו נהנה מעוולתו.

15. איזו תוצאה אפשרית לתנאי מתלה שלא התקיים?

1. פיצוי עונשי
2. החוזה מחייב
3. החוזה אינו מתחיל לחייב
4. אכיפה

התשובה הנכונה: ג. לא מתחיל לחייב.

16. איזה אחד אינו מבחן לקיום תנאי?

1. לשון התנאי
2. תום לב
3. צבע החוזה
4. נסיבות

התשובה הנכונה: ג. נבחן לפי לשון ונסיבות ותום לב.

17. האם הסתייגות מחוזה מפורט עתידי ("יערך חוזה מפורט") היא תנאי?

1. לא בהכרח; ייתכן שהזיכרון דברים כבר חוזה אם יש גמירת דעת
2. אף פעם
3. רק בכתב
4. תמיד תנאי

התשובה הנכונה: א. זיכרון דברים נבחן לפי גמירת דעת ומסוימות.

18. על פי דיני החוזים, כאשר מדובר בחוזה על תנאי, צד אשר פעל לסיכולו של תנאי בחוזה:

1. אינו זכאי ככלל להסתמך על אי קיומו.
2. זכאי בכל מקרה להסתמך על אי קיומו.
3. יחויב בהכרח לשלם פיצויים עונשיים לצד שכנגד.
4. יחויב בהכרח לבטל את החוזה בשל ההפרה, וזאת בהודעה תוך זמן סביר.

התשובה הנכונה: א. צד שפעל לסיכולו של תנאי אינו זכאי להסתמך על אי קיומו.

פסיקה בפרק

חוזה בנייה טעון אישור רשויות התכנון (תרחיש מבחן)

"העסקה טעונה אישור" – הרשויות לא אישרו.

הלכה: נכרת חוזה על תנאי מתלה; התנאי לא התקיים ולכן החוזה בטל/פוקע; אין לדון בסיכול או בטעות.

פרק 13: חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

1. מהו חוזה לטובת צד שלישי?

1. חוזה שנחתם בנוכחות עד
2. חוזה שבו אחד הצדדים מתחייב לתת תועלת לצד שלישי שאינו צד לחוזה, והוא רוכש זכות לדרוש קיום
3. חוזה של שליח
4. חוזה שמועבר לצד שלישי

התשובה הנכונה: ב. סעיף 34.

2. לאיזה עקרון חוזה לטובת צד שלישי הוא חריג?

1. צורת החוזה
2. יחסיות החוזה
3. חופש החוזים
4. תום הלב

התשובה הנכונה: ב. חוזה מחייב רק את צדדיו.

3. מה התנאי לזכות המוטב לפי סעיף 34?

1. שמשתמעת מהחוזה כוונה להקנות לו זכות
2. שהמוטב שילם
3. שהמוטב חתם
4. שהמוטב קרוב משפחה

התשובה הנכונה: א. כוונה להקנות זכות.

4. האם הנאה מהחוזה מספיקה כדי להיות מוטב?

1. כן
2. כן, אם בכתב
3. כן, אם משמעותית
4. לא; נדרשת כוונה להקנות זכות

התשובה הנכונה: ד. שכן שנהנה מגינון אינו מוטב.

5. האם המוטב רשאי לתבוע בעצמו את קיום החיוב?

1. כן
2. רק בבית דין
3. לא
4. רק באמצעות הנושה

התשובה הנכונה: א. זכות תביעה ישירה.

6. דוגמה אופיינית לחוזה לטובת צד שלישי:

1. מוטב בפוליסת ביטוח חיים
2. שכירות
3. הצעה וקיבול
4. מכר בין שניים

התשובה הנכונה: א. המוטב אינו צד לפוליסה.

7. עד מתי ניתן לשנות או לבטל את זכות המוטב?

1. רק בכתב
2. כל עוד המוטב לא הודיע על הסכמתו או הסתמך עליה
3. לעולם
4. עד כריתת החוזה

התשובה הנכונה: ב. הזכות מתגבשת.

8. אילו טענות עומדות לחייב כלפי המוטב?

1. כל הטענות שהיו לו כלפי הנושה
2. רק טענות הפרה
3. רק טענות אשם
4. אף אחת

התשובה הנכונה: א. המוטב אינו עדיף על הנושה.

9. מה ההבדל בין מוטב להמחאת זכות?

1. אין הבדל
2. במוטב נוצרת זכות חדשה בחוזה; בהמחאה מועברת זכות קיימת
3. בהמחאה יוצרים זכות חדשה
4. במוטב מועברת זכות קיימת

התשובה הנכונה: ב. שתי מערכות שונות.

10. מי נקרא "המבטיח" בחוזה לטובת צד שלישי?

1. הנושה
2. הצד המתחייב לטובת המוטב
3. בית המשפט
4. הצד השלישי

התשובה הנכונה: ב. החייב.

11. מי הנושה?

1. העד
2. המוטב
3. החייב
4. הצד שקיבל את ההבטחה לטובת המוטב

התשובה הנכונה: ד. המתנה.

12. האם המוטב צד לחוזה?

1. לא
2. כן
3. רק בביטוח
4. רק בכתב

התשובה הנכונה: א. הוא צד שלישי.

13. הצדדים הודיעו למוטב והוא הסתמך על הזכות. מה כעת?

1. פוקעת
2. בטלה
3. הזכות התגבשה ואין לשנותה
4. אפשר לבטלה

התשובה הנכונה: ג. ההסתמכות מתגבשת.

14. איזה אחד מקור הכוונה להקנות זכות?

1. לשון החוזה והנסיבות
2. תקנון חברה
3. שיקול דעת המוטב
4. החלטת עורך הדין

התשובה הנכונה: א. פרשנות לפי אומד דעת.

15. האם חוזה לטובת צד שלישי חל על חיוב מוטב כלפי הצדדים?

1. לא; המוטב רוכש זכות ולא נוטל חובות
2. רק כספיות
3. כן
4. תמיד

התשובה הנכונה: א. המוטב אינו חב.

16. איזה אחד הוא דוגמה לחוזה שבו אין מוטב?

1. התחייבות למסור סחורה לצד שלישי
2. חוזה גינון שהשכן נהנה ממנו באופן עקיף
3. ביטוח חיים
4. התחייבות לשלם לילד

התשובה הנכונה: ב. הנאה עקיפה בלבד.

פסיקה בפרק

מוטב בפוליסת ביטוח חיים

בן/בת הזוג כמוטב בפוליסה שהמבוטח רכש.

הלכה: המוטב רוכש זכות תביעה ישירה מחברת הביטוח אם משתמעת כוונה להקנות לו זכות (34).

פרק 14: הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

1. מהי הפרה לפי חוק התרופות?

1. רק אי-תשלום
2. מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה
3. רק ביטול החוזה
4. רק עבירה פלילית

התשובה הנכונה: ב. ההגדרה בחוק.

2. מי נחשב נפגע?

1. מי שהפר
2. רק הנפגע מנזק פיזי
3. מי שזכאי לקיום החוזה שהופר
4. כל אדם

התשובה הנכונה: ג. הגדרת "נפגע".

3. מהו ההבדל בין סעיף 12 לסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי)?

1. 12 בקיום, 39 לפני כריתה
2. 39 רק פיצוי הסתמכות
3. אין הבדל
4. 12 – לפני כריתה, 39 – בקיום חוזה; ב-39 סל תרופות רחב יותר

התשובה הנכונה: ד. שני סעיפים נפרדים בגלל הבדלי הסעד.

4. בפרשת סופר-דוש מכוח איזה עיקרון חויב הספק לבחור כפי שהלקוח היה בוחר?

1. סעיף 8
2. עושק
3. תום הלב בקיום חוזה (סעיף 39)
4. תום לב במו"מ (12)

התשובה הנכונה: ג. סעיף 39.

5. מהן שלוש ההגנות של מפר חוזה?

1. עמידה דווקנית על זכויות, אשם תורם, אונס/סיכול
2. סיכול, עושק, כפייה
3. טעות, הטעיה, כפייה
4. קיבול, הצעה, חזרה

התשובה הנכונה: א. שלוש הגנות.

6. בפרשת ג׳רבי נ׳ בן דוד, מה נקבע על התנהגות הנפגע?

1. גם הנפגע חייב בתום לב, ועמידה דווקנית על תרופה אסורה בנסיבות
2. אין תום לב בפשרה
3. הנפגע רשאי תמיד לדרוש את הסכום המלא
4. המפר חייב כפל

התשובה הנכונה: א. עקרון תום הלב חל גם על הנפגע.

7. איזה אחד אינו תנאי להגנת הסיכול?

1. נסיבות מסכלות
2. המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת
3. המפר לא יכול היה למנען
4. המפר היה בעל כשרות מלאה

התשובה הנכונה: ד. שלושה תנאים מצטברים.

8. מה אינו אפשרי כשהמפר מצליח בהגנת סיכול?

1. השבה לפי שיקול דעת
2. ביטול
3. פיצויי הסתמכות לפי שיקול דעת
4. אכיפה ופיצויי קיום

התשובה הנכונה: ד. סיכול חוסם אכיפה ופיצויי קיום בלבד.

9. מה בכל זאת יכול הנפגע לעשות כשיש סיכול?

1. לבטל את החוזה, ולבקש השבה והסתמכות לפי שיקול דעת בית המשפט
2. דבר
3. לדרוש אכיפה
4. לתבוע פיצויי קיום

התשובה הנכונה: א. סעיף 18(ב).

10. מה הייתה הגישה המסורתית לסיכול בפסיקה?

1. הכירה בכל מלחמה
2. לא עסקה בסיכול
3. נוקשה: פגעי טבע, שריפה ואף מלחמה ניתנים לצפייה
4. מקלה: כל נסיבה היא סיכול

התשובה הנכונה: ג. כץ נ' ניצחוני מזרחי.

11. מה אמרו בפרשת רגב נ' משרד הביטחון על הסיכול?

1. שסיכול הוא עילת ביטול בפרק ב'
2. שהגישה נוקשה מדי ושיש קרבה בין סיכול לבין תום לב בקיום
3. שמלחמה אינה סיכול בשום מקרה
4. שהסיכול בוטל

התשובה הנכונה: ב. אמרת אגב שפתחה פתח.

12. מה נקבע בבן אבו נ' מדינת ישראל?

1. סגר אינו סיכול
2. סגר בשטחים באותה תקופה לא היה צפוי; סיכול הוכר במקרה הספציפי
3. הקבלן חייב פיצוי
4. כל סגר הוא סיכול

התשובה הנכונה: ב. כל מקרה לגופו.

13. מהי הפרה צפויה (סעיף 17)?

1. הפרה שכבר בוצעה
2. הפרה של הנפגע
3. הפרה של חוק
4. צד גילה שלא יקיים או שנסתבר שלא יוכל/לא ירצה, והנפגע זכאי לתרופות לפני המועד

התשובה הנכונה: ד. סעיף 17.

14. האם בית משפט יורה לבצע חיוב לפני המועד בהפרה צפויה?

1. לא; בצו אכיפה הוא לא יקדים את המועד
2. רק במקרקעין
3. כן, אם הנפגע ביקש
4. כן, תמיד

התשובה הנכונה: א. סעיף 17 בסיפא.

15. בדוגמת ראובן: קנה ב-90, שווי 110, התחייב למכור לשמעון ב-100, ולאה מציעה 120. מהו הרווח מאפשרות א׳ (קיום לשמעון)?

1. 30
2. 10
3. 20
4. 0

התשובה הנכונה: ב. 90−100=10.

16. בדוגמה הקודמת, מהו הרווח מאפשרות ב׳ (מכירה ללאה בהפרה) לפני הפיצוי לשמעון?

1. 20
2. 10
3. 110
4. 30

התשובה הנכונה: ד. 90−120=30.

17. מה נקבע בפרשת אדרס?

1. רק עשיית עושר
2. נפגע מהפרה רשאי לבחור בתרופות חוק החוזים או בעשיית עושר ולא במשפט (רווחי המפר)
3. רק תרופות החוזים
4. אין פיצוי

התשובה הנכונה: ב. על חודו של קול.

18. מהו האלמנט החריג בתרופת רווחי המפר?

1. יש בה אלמנט של ענישה – מונעת הפרה יעילה
2. היא פיצוי הסתמכות
3. היא פיצוי מוסכם
4. היא תרופת אכיפה

התשובה הנכונה: א. מניעת הפרה יעילה.

19. איזה אחד נכון בדבר סיכול?

1. מגן מביטול
2. הגנה חלקית
3. אינו קיים
4. מגן מכל תרופה

התשובה הנכונה: ב. חוסם אכיפה וקיום, לא ביטול.

20. מה התנאי השני להגנת הסיכול?

1. המפר ויתר
2. המפר ידע
3. המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת/לראות מראש בעת הכריתה
4. המפר היה בחו"ל

התשובה הנכונה: ג. צפיות בעת הכריתה.

21. אם נפגע מהפרה צפויה לא ניסה לצמצם נזקים, מה הדין?

1. הוא מפר
2. חל עליו תום הלב ויכולה להיות הפחתה (אשם תורם)
3. שום דבר
4. אין הפרה

התשובה הנכונה: ב. חובה לצמצם נזקים.

22. הפרה צפויה של החוזה:

1. איננה מאפשרת לנפגע מן ההפרה לבטל את החוזה מייד.
2. איננה מאפשרת לנפגע מן ההפרה לתבוע פיצויי קיום (פיצויים חיוביים).
3. איננה מאפשרת להקדים את המועד שנקבע לקיום החוזה.
4. איננה מאפשרת לנפגע לתבוע צו אכיפה כלל.

התשובה הנכונה: ג. הפרה צפויה אינה מאפשרת להקדים את מועד הקיום שנקבע בחוזה.

23. הגנת הסיכול:

1. מגינה על מפר החוזה מפני כל התרופות
2. מביאה לפקיעת החוזה
3. מגינה על מפר החוזה מפני אכיפה ופיצויי קיום
4. מגינה על מפר החוזה מפני ביטול החוזה בלבד

התשובה הנכונה: ג. סיכול מגן על המפר מפני אכיפה ופיצויי קיום בלבד (לא מפני ביטול).

פסיקה בפרק

ראובן נ' סופר-דוש (ע"א 8336/17)
מבצע "אחד פלוס אחד, הזול מביניהם", מחלוקת על סדר החישוב.
הלכה: על הספק לבחור באופן שהלקוח היה בוחר, מכוח תום הלב בקיום חוזה (סעיף 39).

ג'רבי נ' בן דוד
פשרה על תשלום עד 15 בפברואר; שיק של 2,000 במקום הסכום הנדרש, ותיקון מאוחר.
הלכה: הנפגע חייב אף הוא בתום לב; עמידה דווקנית אינה מותרת בנסיבות.

כץ נ׳ ניצחוני מזרחי (ע״א 715/78)
חוזה שלא ניתן לקיימו עקב מלחמת יום הכיפורים.
הלכה: הגישה הנוקשה: אף מלחמה צפויה בישראל, ולכן אין סיכול.

רגב נ׳ משרד הביטחון (ע״א 6328/97)
אספקת מסכות אב״כ, פרוץ מלחמת המפרץ.
הלכה: אמרת אגב: הגישה נוקשה מדי; סיכול קרוב לתום הלב בקיום.

אדרס נ׳ הרלו אנד ג׳ונס (ד״נ 20/82)
מפר מכר ברזל ברווח לאחר, והמחיר ירד.
הלכה: נפגע רשאי לבחור גם בתרופות עשיית עושר ולתבוע את רווחי המפר.

פרק 15: תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

1. מהו הכלל בנוגע לאכיפה בחוק התרופות?

1. אין אכיפה כלל
2. האכיפה רק במקרקעין
3. האכיפה היא חריג
4. הנפגע זכאי לאכיפה, זולת אם התקיים אחד החריגים בסעיף 3

התשובה הנכונה: ד. בישראל האכיפה היא התרופה המרכזית.

2. כמה חריגים יש לזכות לאכיפה בסעיף 3?

1. ארבעה
2. שלושה
3. שישה
4. שניים

התשובה הנכונה: א. ארבעה חריגים.

3. איזה אחד אינו חריג לאכיפה?

1. החוזה היה בעל פה
2. פיקוח בלתי סביר
3. כפייה לעבודה אישית
4. החוזה אינו בר-ביצוע

התשובה הנכונה: א. החריגים: אינו בר-ביצוע, שירות אישי, פיקוח, בלתי צודק.

4. מהי "אכיפה בקירוב" ובאיזו פרשה היא נדונה?

1. פיצוי מוסכם; שלום
2. ביטול חוזה; לוין
3. ביצוע קרוב כשאי אפשר בדיוק; אייזמן נ׳ קדמת עדן
4. אכיפה חלקית; ג׳רבי

התשובה הנכונה: ג. דירת 4 חדרים במקום 3 כשהקונה משלים כסף.

5. מתי יופעל החריג של "אכיפה בלתי צודקת"?

1. תמיד
2. רק בנסיבות קיצוניות – הכלל הוא אכיפה
3. כשהחוזה בכתב
4. כשהנפגע ביקש

התשובה הנכונה: ב. סעיף סל צר.

6. בפרשת לוין נ׳ לוין, אילו שיקולים בחן בית המשפט?

1. רק תקנת השוק
2. גם צדדים שלישיים וכלל הציבור, כמו הילדים
3. רק הצדדים
4. רק בן הזוג

התשובה הנכונה: ב. שיקולי הצדק רחבים.

7. מה ההבדל בין ביטול בשל הפרה לביטול לפי פרק ב׳?

1. בהפרה היה חוזה והוא הופר, ולכן אפשר גם לתבוע פיצויי קיום
2. אין הבדל
3. בפרק ב׳ אפשר פיצויי קיום
4. בהפרה אין חוזה

התשובה הנכונה: א. המבטל בשל הפרה אינו משחרר את המפר.

8. מהי הפרה יסודית "מסתברת"?

1. הפרה של סעיף שבכתב
2. הפרה שהוסכם עליה
3. כל הפרה
4. הפרה שאדם סביר לא היה מתקשר אילו ראה אותה ואת תוצאותיה מראש

התשובה הנכונה: ד. סעיף 6.

9. מהי הפרה יסודית "מוסכמת"?

1. הפרה שהמפר הודה בה
2. הפרה של הנפגע
3. הפרה שהוסכם בחוזה שתיחשב ליסודית
4. הפרה שמבטלים מיד

התשובה הנכונה: ג. סעיף 6, סיפא.

10. חוזה כולל סעיף: "הפרת הסעיפים 2–9 היא יסודית". מה הדין?

1. תקף רק לעוסקים
2. תניה גורפת – אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת הכריתה
3. תקף תמיד
4. בטל החוזה כולו

התשובה הנכונה: ב. סעיף 6.

11. בשלום נ׳ מוטה, מה קרה לסעיפים הספציפיים כשהתניה הגורפת נפסלה?

1. הסעיפים הספציפיים נשארו
2. בטלו גם הם
3. הוחלפו בסעיף חדש
4. נותרו כמו שהם

התשובה הנכונה: א. בטלה רק התניה הגורפת.

12. נפגע מהפרה יסודית רוצה לבטל. מה הוא צריך לעשות?

1. לבטל מיד בהודעה, בלי ארכה
2. לתת ארכה סבירה
3. לפנות לבית משפט
4. להמתין שנה

התשובה הנכונה: א. סעיף 7(א).

13. מה נדרש בהפרה לא יסודית לפני ביטול?

1. שום דבר
2. מתן ארכה סבירה למפר ואי-קיום בתוכה
3. פסק דין
4. הסכמת שני הצדדים

התשובה הנכונה: ב. סעיף 7(ב).

14. מה קורה לנפגע שביטל, ובדיעבד ההפרה אינה יסודית ולא ניתנה ארכה?

1. הביטול תקף
2. בית משפט מתקן
3. המפר חייב כפל
4. הביטול שלא כדין והוא נחשב מפר

התשובה הנכונה: ד. ביטול שלא כדין = הפרה.

15. חוזה הניתן להפרדה: הופר אחד מחלקיו. מה אפשר לבטל?

1. רק את כולו
2. לא ניתן לבטל
3. רק את החלק
4. את החלק שהופר (ואת כולו אם ההפרה יסודית ביחס לכולו)

התשובה הנכונה: ד. סעיף 7(ג).

16. מי מכריע בביטול בשל הפרה יסודית?

1. בית המשפט בלבד
2. הנפגע (ביטול אוטונומי); בית המשפט לא מתערב בשיקולי צדק
3. שני הצדדים
4. הממונה

התשובה הנכונה: ב. לעומת הפרה לא יסודית.

17. איזו תרופה אפשר לצרף לביטול בשל הפרה?

1. פיצויי קיום
2. רק השבה
3. אכיפה
4. אין תרופה

התשובה הנכונה: א. המפר לא משתחרר מאחריות.

18. איזה אחד נכון לגבי סעיף 4 לחוק התרופות?

1. חל רק בהפרה צפויה
2. חל בביטול
3. בית המשפט רשאי להתנות את האכיפה בקיום חיובי הנפגע
4. מבטל אכיפה

התשובה הנכונה: ג. תנאי אכיפה.

19. בבית המשפט הנפגע ביקש אכיפה, אך הקבלן הבנאי הציע דירה אחרת בקירוב. מה נבחן?

1. אפשרות אכיפה בקירוב לפי סעיף 4
2. החוזה בטל
3. ביטול החוזה כולו
4. פיצוי מוסכם

התשובה הנכונה: א. אייזמן.

20. מהו אחד השיקולים בחריג פיקוח בלתי סביר?

1. הליכים משפטיים אין-סופיים
2. זהות הצדדים
3. מחיר גבוה
4. צורת החוזה

התשובה הנכונה: א. החריג השלישי.

21. ראובן התחייב בחוזה מפורט, שנעשה בכתב, למכור לשמעון מגרש שבבעלותו של ראובן בשטח של 250 מ"ר. לאחר כריתת החוזה התברר כי שטח המגרש הינו 215 מ"ר בלבד. ידוע כי לשמעון נחוץ מגרש בשטח מינימלי של 250 מ"ר, כדי שיוכל לבנות 2 יחידות שונות במגרש, ובמגרש של 215 מ"ר הדבר איננו אפשרי. ידוע כי שמעון לא בדק את המגרש בטרם כריתת החוזה. עוד ידוע כי כל המקרקעין הסמוכים למגרש האמור שייכים לעירייה, וכי העירייה הודיעה באופן ברור כי אין בכוונתה למכור את המקרקעין הסמוכים (בשלמותם או בחלקם). על פי הדין הנוהג:

1. שמעון יוכל לזכות במקרה זה באכיפה מלאה של החוזה או בפיצויים בשל ההפרה – על פי בחירתו.
2. שמעון לא יוכל לזכות באכיפה מלאה של החוזה, אך הוא יוכל לתבוע פיצויים בשל הפרת חוזה.
3. שמעון התרשל בכך שלא בדק את שטח המגרש טרם ההתקשרות. לפיכך אין לשמעון עילת תביעה כנגד ראובן.
4. מדובר בהפרה שהיא בהכרח בגדר זוטי דברים. לפיכך, שמעון לא יהיה זכאי כלל לתרופות בשל הפרת החוזה.

התשובה הנכונה: ב. אכיפה מלאה אינה אפשרית (הקרקע הסמוכה אינה נמכרת); הנפגע זכאי לפיצויים (ואכיפה בקירוב אם אפשר).

22. ראובן התחייב בחוזה מפורט בכתב למכור לשמעון מגרש בשטח 250 מ"ר, אך התברר שהשטח בפועל 220 מ"ר בלבד. שמעון לא בדק את המגרש. כל המקרקעין הסמוכים שייכים לעירייה, שהודיעה שלא תמכור אותם. החוזה כלל פיצוי מוסכם. על פי הדין הנוהג:

1. שמעון יוכל לזכות באכיפה מלאה או בפיצויים, לפי בחירתו
2. שמעון לא יוכל לזכות באכיפה מלאה, אך יוכל לתבוע פיצויים בשל ההפרה
3. שמעון התרשל ולכן אין לו עילת תביעה
4. זו הפרה בגדר זוטי דברים ולכן אין תרופות

התשובה הנכונה: ב. שמעון לא יכול לקבל אכיפה מלאה (הקרקע הסמוכה לא נמכרת) – אך יכול לתבוע פיצויים בגין ההפרה.

23. ראובן ושמעון כרתו חוזה שלפיו ראובן ימכור את מניותיו בחברת "היהלום" לשמעון. בחוזה נקבע כי "איחור של 7ימים ומעלה בתשלום בגין העברת המניות מהווה הפרה יסודית של החוזה" .שמעון מאחר בתשלום ,וחלפו כבר 10ימים מהמועד שבו היה על שמעון לשלם תמורת המניות .ידוע כי למרות האיחור של שמעון בתשלום ,לא נגרם לראובן כל נזק כתוצאה מכך .למרות זאת ,ראובן מבטל את החוזה עם שמעון באופן מיידי .ביטול החוזה ,גורם לשמעון נזק של עשרות אלפי שקלים .על פי הדין הנוהג:

1. החוזה לא בוטל כדין ,כיוון שבהיעדר נזקים ,אין לנפגע זכות לבטל את החוזה.
2. החוזה בוטל כדין.
3. החוזה לא בוטל כדין ,כיוון שלא ניתנה למפר ארכה -הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה.
4. החוזה לא בוטל כדין ,כיוון שבמקרה זה הביטול אינו צודק. ראובן הוא בעלים של מקרקעין .שמעון הוא קבלן .השניים סיכמו בכתב על כך ששמעון .25 יבנה בניין על המקרקעין של ראובן .במסמך שניסחו הצדדים נכתב כי" :העסקה טעונה אישור של רשויות התכנון .שמעון יעשה כל שביכולתו לקבל אישור בניה מרשויות התכנון" .שמעון פנה לרשויות התכנון מספר פעמים ,אך בסופו של יום ,לא אישרו רשויות התכנון את הבנייה על המקרקעין .על פי הדין הנוהג: א .במקרה זה לא נכרת כלל חוזה בין ראובן ושמעון. ב .מאחר שרשויות התכנון לא אישרו את הבנייה על המקרקעין ,הרי ששמעון יוכל לבטל את החוזה עקב פגמים בכריתה – בעילת הטעות. ג .שמעון יוכל לבטל את החוזה בעילה של סיכול חוזה. ד .נכרת חוזה ,אך הוא בטל מאחר שלא ניתן אישור בניה מרשויות התכנון.

התשובה הנכונה: ב. הפרה יסודית מוסכמת בסעיף ספציפי (איחור של 7 ימים ומעלה) – תקפה; החוזה בוטל כדין גם בלי נזק.

24. רבקה ,מעצבת אופנה בעלת שם ,התקשרה בחוזה עם ספק בדים לרכישת כמות גדולה של בד אקסקלוסיבי לקולקציה הקרובה .אולם זמן קצר לאחר חתימת החוזה ,רבקה מגלה שהבד שנמסר לה אינו עומד בתקני האיכות שהובטחו לה ,והבד אינו יכול לשמש לעיצוביה .רבקה מבקשת לסיים את ההתקשרות בשל ההפרה ולדרוש פיצויים בגין הפרת החוזה של הספק .על פי הדין הנוהג:

1. רבקה יכולה לבטל את החוזה בשל הפרתו ,ולתבוע פיצויים בשל אבדן רווחים.
2. רבקה יכולה לבטל את החוזה בשל הפרתו ,אך במקרה כזה היא לא תהא זכאית לתבוע פיצויים בשל אבדן רווחים אלא רק פיצויי הסתמכות בלבד.
3. גם אם מדובר בהפרה יסודית של החוזה ,רבקה אינה יכולה לבטל את החוזה כל עוד הספק מוכן להציע לה החלפה או החזר עבור הבד שאינו מספק.
4. רק אם מדובר בהפרה יסודית של החוזה ,רבקה תוכל לבטל את החוזה בשל הפרתו ולתבוע במצטבר גם פיצויים בשל אבדן רווחים.

התשובה הנכונה: א. ביטול בשל הפרה לא משחרר את המפר: אפשר גם פיצויי קיום (אובדן רווחים).

פסיקה בפרק

אייזמן נ' קדמת עדן

קונה דירת נופש בת 3 חדרים; הפרויקט נבנה רק בדירות של 4 חדרים ויותר.

הלכה: אכיפה בקירוב (סעיף 4): יקבל דירת 4 חדרים וישלים כסף.

לוין נ' לוין (ע"א 3833/93)

הסכם בין בני זוג האוסר להציגו בבית משפט.

הלכה: שיקולי צדק בבחינת אכיפה/פסלות כוללים צדדים שלישיים וכלל הציבור, כגון הילדים.

שלום נ' מוטה

חוזה עם סעיפים ספציפיים ועם תניה גורפת על הפרות יסודיות.

הלכה: התניה הגורפת לא תקפה, אך הסעיף הספציפי אינו בטל.

פרק 16: פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

1. מהי מטרת פיצויי הציפייה לפי סעיף 10?

1. להחזיר הוצאות
2. להעמיד את הנפגע במצב שבו היה אילו קוים החוזה
3. לחזור למצב לפני החוזה
4. להעניש

התשובה הנכונה: ב. אינטרס הקיום.

2. מה מבחן הצפיות?

1. שהנזק גבוה
2. שהנפגע ראה מראש
3. הנזק הוא תוצאה מסתברת שהמפר ראה או היה עליו לראות מראש בעת הכריתה
4. שהחוזה בכתב

התשובה הנכונה: ג. סעיף 10.

3. מתי נבחנת הצפיות?

1. בעת מתן פסק הדין
2. בעת הביטול
3. בעת ההפרה
4. בעת כריתת החוזה

התשובה הנכונה: ד. הצפיות נבחנת בכריתה.

4. מה מאפשר סעיף 11?

1. פיצוי לפי הפרש בין מחיר החוזה למחיר השוק ללא הוכחת נזק
2. פיצוי עוגמת נפש
3. פיצוי עונשי
4. אכיפה

התשובה הנכונה: א. אחרי ביטול.

5. מוכר התחייב ב-100 לטון, ומחיר השוק בביטול 130. מהו הפיצוי לפי סעיף 11?

1. 0
2. 30 לטון
3. 100
4. 230

התשובה הנכונה: ב. 100–130.

6. מה קובע סעיף 9?

1. פיצוי מוסכם
2. אחרי ביטול כל צד משיב מה שקיבל, ואם אי אפשר – שווי
3. הקטנת נזק
4. אכיפה

התשובה הנכונה: ב. השבה.

7. לפי איזה חוק מתחשבנים בהשבה?

1. חוק הנזיקין
2. חוק עשיית עושר ולא במשפט
3. חוק המכר
4. חוק המקרקעין

התשובה הנכונה: ב. ההתחשבנות בהשבה.

8. האם לתאגיד זכות לפיצוי על עוגמת נפש (סעיף 13)?

1. לא
2. רק בחוזה כתוב
3. רק בחברה פרטית
4. כן

התשובה הנכונה: א. אין לתאגיד עוגמת נפש.

9. מהי חובת הקטנת הנזק (סעיף 14)?

1. חובת המפר לשלם מראש
2. חובת בית המשפט
3. חובת הנפגע לנקוט אמצעים סבירים להקטין את נזקו
4. חובת הצדדים להתפשר

התשובה הנכונה: ג. נזק שאפשר היה למנוע אינו בר פיצוי.

10. נפגע יכול בקלות לצמצם נזקו וביקר שלא. מה ההשלכה?

1. לא תהיה השפעה
2. הפיצוי יופחת בגין הנזק שהיה ניתן למנוע
3. הפיצוי יוכפל
4. החוזה בטל

התשובה הנכונה: ב. סעיף 14.

11. מהו פיצוי מוסכם (סעיף 15)?

1. סכום שנקבע מראש בחוזה כפיצוי על הפרה, שניתן לקבלו בלי הוכחת נזק
2. פיצוי שבית המשפט קובע
3. החזר הוצאות
4. פיצוי עונשי

התשובה הנכונה: א. סעיף 15.

12. מתי בית המשפט רשאי להתערב בפיצוי מוסכם?

1. לעולם לא
2. תמיד
3. כשנקבע ללא יחס סביר לנזק הצפוי; רשאי להפחית
4. רק בחוזה אחיד

התשובה הנכונה: ג. הפחתה, לא ביטול.

13. האם בית המשפט רשאי לבטל פיצוי מוסכם?

1. רק במקרקעין
2. לא; רק להפחית
3. כן
4. כן בכל מקרה

התשובה הנכונה: ב. סעיף 15.

14. בחוזה נכתב: "כל הפרה תזכה בפיצוי מוסכם של 250,000 ש"ח". מה יכול הנפגע?

1. לתבוע פיצוי מוסכם, או לחלופין פיצוי בגין הנזק שנגרם בפועל
2. כלום
3. רק פיצוי בפועל
4. רק מוסכם

התשובה הנכונה: א. לפי אפשרות בחוק.

15. מה חידש אדרס נ׳ הרלו אנד ג׳ונס?

1. אכיפה בקירוב
2. הפרה יעילה אסורה
3. נפגע רשאי לבחור גם בתרופות עשיית עושר (רווחי המפר)
4. פיצוי עונשי בלבד

התשובה הנכונה: ג. על חודו של קול.

16. איזה אחד מרכיב בפיצויי הציפייה?

1. רק נזק ממוני שהוכח
2. נזק שהיה צפוי בעת הכריתה כתוצאה מסתברת
3. נזק שהתרחש אחרי הפסיקה
4. כל נזק

התשובה הנכונה: ב. צפיות.

17. מהו ההבדל בין פיצויי קיום להשבה?

1. קיום הוא החזר הוצאות
2. קיום – מקום שהיה אילו קוים החוזה; השבה – להחזיר מה שניתן בביטול
3. השבה היא פיצוי עונשי
4. אין הבדל

התשובה הנכונה: ב. שתי תרופות שונות.

18. אפשר לבטל בשל הפרה ולהוסיף:

1. פיצויי קיום
2. רק פיצויי הסתמכות
3. אין פיצוי
4. רק אכיפה

התשובה הנכונה: א. המפר אינו משתחרר.

19. אין לנפגע נזק ממוני שניתן להוכיח, אך המפר הרוויח מההפרה. מה אפשרי?

1. תביעה לפי עשיית עושר לקבלת רווחי המפר (אדרס)
2. אין תרופה
3. רק אכיפה
4. רק פיצוי מוסכם

התשובה הנכונה: א. אדרס.

20. מהו אחד המקרים שבהם אין צורך להוכיח נזק?

1. פיצוי מלא
2. כל תביעה
3. אשם תורם
4. פיצוי מוסכם או פיצוי לפי הפרש מחיר

התשובה הנכונה: ד. סעיפים 11 ו-15.

21. הפרש מחיר לפי סעיף 11 נקבע לפי:

1. מחיר הנפגע
2. מחיר ההפרה
3. מחיר השוק בעת הביטול מול המחיר החוזי
4. מחיר עוגמת נפש

התשובה הנכונה: ג. סעיף 11.

22. איזה אחד אינו מרכיב בבחינת פיצויי קיום?

1. נזק
2. צפיות
3. אשמו המוסרי של המפר
4. סיבתיות

התשובה הנכונה: ג. הפיצוי אינו עונשי.

23. על מנת לזכות בפיצויים בשל הפרת חוזה:

1. בכל מקרה הנפגע צריך להוכיח שנגרם לו נזק כלשהו.
2. בכל מקרה הנפגע צריך להוכיח שנגרם לו נזק של ממון.
3. לעיתים אין הכרח שהנפגע יוכיח שנגרם לו נזק.
4. על הנפגע להוכיח שלמפר הייתה כוונת זדון להפר את החוזה.

התשובה הנכונה: ג. לעיתים אין הכרח להוכיח נזק (פיצוי מוסכם, הפרש מחיר בסעיף 11).

24. בחוזה נכתב" :כל הפרה של החוזה תזכה את הנפגע בפיצוי מוסכם בסך .₪ 250,000איזו מן האפשרויות שלהלן נכונה:

1. הנפגע מהפרת חוזה יוכל לתבוע פיצויים מוסכמים של ₪ 250,000או לחלופין לתבוע פיצויים בגין כל הנזקים שגרמה ההפרה.
2. בית המשפט חייב לפסוק לנפגע פיצויים בסכום הנמוך מ. .₪ 250,000 -
3. בית המשפט זכאי לפסוק לנפגע פיצויים מוסכמים בסכום נמוך מ ₪ 250,000 -או בסכום גבוה מ 250,000 -ש"ח ,וזאת בתנאי שמדובר בסכום פיצויים סביר ביחס לנזק שנגרם.
4. מאחר שמדובר בתניה גורפת ,אין לה תוקף.

התשובה הנכונה: א. בפיצוי מוסכם הנפגע רשאי לבחור: הפיצוי המוסכם או פיצוי בגין כל הנזקים; בית המשפט רשאי להפחית פיצוי מוסכם שלא ביחס סביר.

פסיקה בפרק

אדרס חמרי בנין נ׳ הרלו אנד ג׳ונס (ד״נ 20/82)
ספק גרמני הפר ומכר ברזל ברווח; לא הוכח נזק ממוני.
הלכה: נפגע רשאי לבחור בין תרופות חוק החוזים לדיני עשיית עושר (רווחי המפר).

הפרש מחיר (סעיף 11)
ביטול חוזה בשל הפרה; מחיר שוק גבוה ממחיר החוזה.
הלכה: הנפגע זכאי להפרש בלי הוכחת נזק.